



Certificat

CONSEILLER LE CLIENT DANS LA GESTION DE SON PATRIMOINE PRIVE (CCP) – 2025



Alexandre BOUTIN

Directeur Ingénierie Patrimoniale PRIMONIAL

Fiscalité de l'investissement immobilier locatif : comprendre, optimiser, personnaliser le conseil

AUREP

Mars 2025

PROPOS INTRODUCTIFS

L'immobilier est une classe d'actif incontournable de la gestion de patrimoine. Elle intervient, à chaque étape de la vie patrimoniale : location, accession à la propriété, héritage, immeuble affecté à l'exploitation d'une entreprise, matière première d'une exploitation agricole...

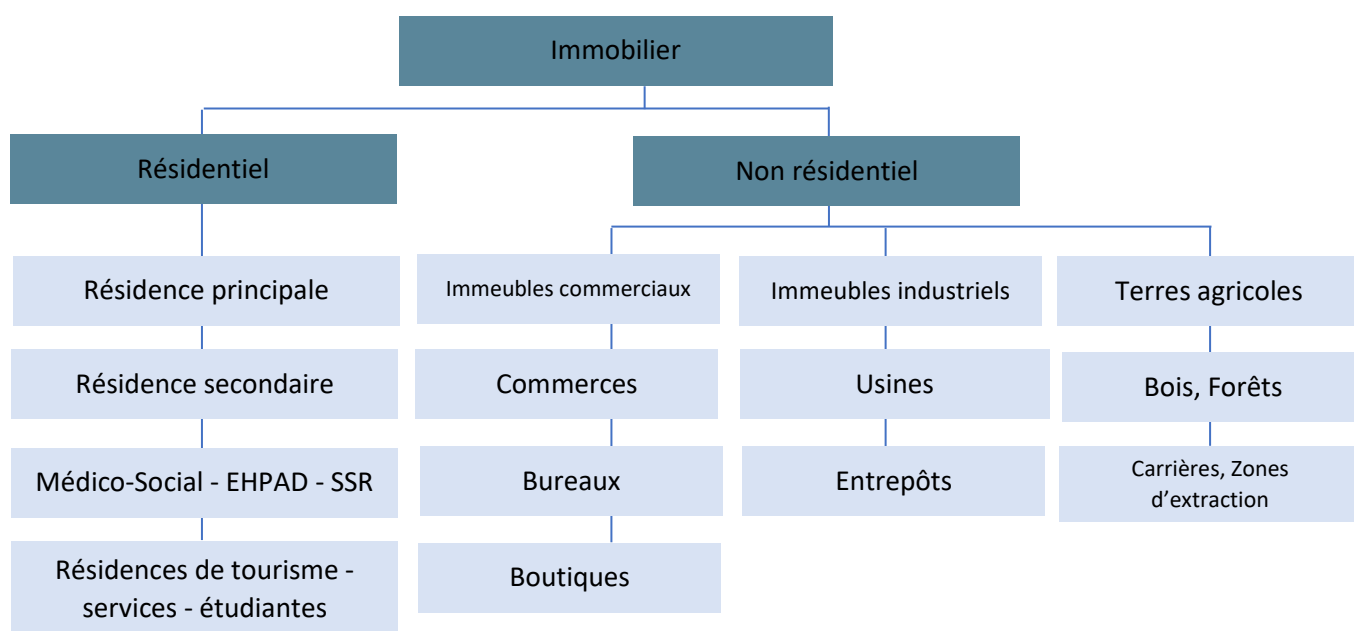
Cette classe d'actif singulière est de nature duale puisqu'il s'agit d'un bien matériel répondant au besoin essentiel de se loger. Une étude ou une stratégie patrimoniale globale ne se saurait s'exonérer d'une approche immobilière.

Chapitre 1. Les fondamentaux de l'investissement immobilier

Préconiser un investissement nécessite une approche multi dimensionnelle de l'immobilier centrée sur son client.

En effet, il convient de pouvoir déterminer le ou les secteurs d'investissement, les évolutions potentielles, le type d'investissement et de financement répondant à ses objectifs, en fonction de sa situation patrimoniale et son horizon d'investissement.

Section 1. Les secteurs d'investissement



Section 2. Les facteurs d'évolution du marché de l'immobilier

I. Les facteurs démographiques, économiques et financiers

- L'évolution de la population et le taux de natalité,
- L'allongement de la durée de vie et le financement de la dépendance
- Les revenus du travail et les revenus disponibles,
- Les taux de crédit et leur durée, l'encadrement des politiques d'endettement,
- Le rendement locatif versus la prime de risque,
- La politique fiscale (droit de mutation, incitations fiscales, fiscalité des revenus, fiscalité foncière...),
- L'évolution des revenus de remplacement,
- Les politiques environnementales.

II. Les facteurs psycho-sociologiques

- Le droit de propriété,
- La valeur refuge et les comportements spéculatifs,
- La confiance des investisseurs,
- Les changements sociétaux (mode de vie conjugale, un foyer par famille, famille recomposée, monoparentale, télé-travail, webconférence...).

Section 3. La nature de l'investissement (anciens, neufs, réhabilités)

La situation fiscale et les aspirations de l'investisseur sont déterminantes dans le choix du dispositif. En effet, l'analyse du niveau d'imposition, de la tranche marginale d'imposition (IR / IFI) , de l'existence de revenus fonciers ou de bénéfices industriels et commerciaux positifs, ou de déficits en report... permet d'orienter l'investisseur vers le cadre fiscal le plus approprié. Le cadre fiscal ainsi défini permet à son tour d'envisager la nature du bien à acquérir.

I. L'ancien rénové

Le marché de l'ancien rénové a généralement pour caractéristiques principales d'avoir un prix au mètre carré inférieur à celui du neuf ou de l'ancien avec travaux. A loyer équivalent, le rendement sur ce type de marché est donc supérieur. L'investisseur n'a pas de travaux à réaliser les années qui suivent mais en contrepartie, ce type d'investissement ne procure, en dehors de la déductibilité des charges financières, des charges courantes et des charges de gestion, aucun effet de levier fiscal.

Ce type d'investissement est particulièrement adapté :

- À des primo-investisseurs,
- Des investisseurs ayant des déficits fonciers en fin de report,
- À des investisseurs n'ayant pas pour objectif de réduire leur imposition,
- À des investisseurs ayant la volonté de maîtriser leur fiscalité dans le cadre de la location meublée...

II. L'ancien avec travaux

Ces investissements immobiliers se matérialisent généralement par :

- L'acquisition du foncier,
- La réalisation de travaux plus ou moins importants.

Ainsi, l'ancien avec travaux offre un prix de revient au M² accessible, qu'il convient de majorer du coût des travaux de rénovation (ou amélioration). D'une manière générale, le prix de revient du bien une fois rénové est proche voire parfois supérieur à l'immobilier neuf. Le seul écart résulte de la capacité de l'investisseur à réaliser des travaux à coûts « maîtrisés ».

Différents types d'investissement immobilier avec travaux permettent d'atteindre les objectifs des investisseurs.

En effet, il est possible de bénéficier soit d'une diminution de l'assiette d'imposition ou d'une réduction de l'impôt sur le revenu.

Les investisseurs peuvent bénéficier du droit commun des revenus fonciers ou du régime réel des bénéfices industriels et commerciaux mais également de dispositifs particuliers (« monument historique », « Malraux », « Censi-Bouvard », « Pinel De Normandie »).

Cette catégorie d'investissement s'adresse généralement aux investisseurs avertis. Il convient de piloter la répartition des travaux en fonction de la situation fiscale du contribuable afin de faire jouer à plein l'effet de levier fiscal.

III. Le neuf

L'immobilier neuf est, sous réserve de l'application des conditions, éligible à des dispositifs de faveur. Généralement les prix de l'immobilier neuf sont supérieurs de 20 à 30 % par rapport à l'ancien (hors rénovation).

Cette catégorie d'investissement s'adresse plutôt aux primo-investisseurs ou aux contribuables disposant de revenus fonciers existant faiblement imposés (en raison des charges déductibles ou simplement de la Tranche Marginale d'Imposition).

Section 4. La typologie de l'investissement

La surface d'un bien ainsi que son type détermine directement la cible de locataire auquel l'investisseur s'adresse. Un type F1 ou F2 s'adresse à une population dont la durée moyenne de location est en moyenne plus courte que pour un type F3 ou F4.

La rentabilité est de ce fait affectée par le rythme des changements de locataires. Par ailleurs, au-delà d'un certain loyer, les locataires disparaissent au profit des acquéreurs, entraînant un plafonnement de la rentabilité.

Section 5. La situation patrimoniale de l'investisseur

L'investisseur doit être au centre du conseil patrimonial. Sa situation patrimoniale, ses évolutions, ses objectifs, les moyens recensés et l'horizon de d'investissement doivent être finement étudiés afin de faire une proposition parfaitement adaptée.

I. La structure familiale et fiscale

Afin de réaliser des simulations financières adaptées, il convient de prendre en considération les évolutions prévisibles :

- Composition du revenu net imposable,
- Evolution du revenu (à la hausse comme à la baisse),
- Tranche marginale d'imposition (IR et IFI),
- Prélèvements sociaux provenant des investissements immobiliers,
- Evolution du foyer fiscal,
- Disponible dans le cadre du plafonnement global des niches fiscales.

Par ailleurs, le mode de vie conjugal et le régime matrimonial emportent différentes conséquences sur :

- La nature de l'investissement (bien propre, personnel, commun, indivis),
- Les flux financiers finançant l'opération.

II. Les objectifs

Les objectifs patrimoniaux que l'investissement immobilier permettent d'atteindre sont nombreux :

- Le développement de patrimoine,
- La préparation de revenus complémentaires,
- La protection familiale en cas de décès en cas de recours à l'emprunt et l'ADI,
- L'anticipation de la transmission,
- La diminution et / ou la maîtrise de l'imposition.

III. Les moyens et l'horizon d'investissement

Pour atteindre ses objectifs, l'investisseur est souvent amené à fournir une contribution financière appelée effort d'épargne ou de trésorerie afin d'équilibrer le financement de l'opération.

Cette contribution est fonction de différents facteurs dont l'horizon de d'investissement qui détermine souvent la durée du crédit.

Chapitre 2. Les effets de leviers

Section 1. Les effets de leviers fiscaux

Les effets de leviers fiscaux d'un investissement immobilier locatif se matérialisent de différentes manières. En effet, le législateur fiscal octroie divers outils permettant de diminuer ou de maîtriser la fiscalité du contribuable.

I. Abattement - Déduction

Un abattement et une déduction correspondent à une **diminution proportionnelle ou forfaitaire appliquée à un montant donné**, en général, un revenu.

L'abattement s'applique plus généralement à un revenu catégoriel.

La déduction est une somme soustraite :

- Soit d'un revenu catégoriel,
- Soit du revenu brut global.

Ces abattements ou déductions diminuent l'assiette d'imposition et non l'impôt.

II. Déficit

Les déficits résultent de la différence entre les revenus et les charges déductibles.

Le I de l'article 156 du CGI pose en principe que les déficits sont déductibles dès lors qu'ils ont été constatés dans une catégorie de revenus. Les déficits réalisés au cours d'une année sont dans un premier temps **imputés directement** sur le revenu global de la même année, sous réserve de certaines limitations particulières.

Si la compensation des déficits imputables sur le revenu global et des revenus réalisés au cours de la même année fait ressortir un déficit (dit "global"), ce **déficit sera reporté** sur le revenu global réalisé au cours des **6 années suivantes**.

Le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est imputé directement, à due concurrence, sur le revenu global de la même année, **avant déduction des autres charges**.

- Les **déficits fonciers** autres que ceux provenant d'immeubles dits « spéciaux » ne peuvent s'imputer sur le revenu global que dans la limite de **10 700 € (15 300 € en présence d'un déficit Périssol et conventionnement ANAH jusqu'au 28/02/2022)**.
- La **fraction de déficit qui excède** cette limite de 10 700 € ou, le cas échéant de 15 300 €, ou qui résulte d'intérêts d'emprunts **s'impute exclusivement sur les revenus fonciers des 10 années suivantes**.

En dehors de ce régime, qui constitue le **droit commun en matière de revenus fonciers**, l'imputation sur le revenu global est par ailleurs admise, **sans limitation de montant**, en ce qui concerne les déficits fonciers provenant :

- Des charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou assimilés et productifs de revenus ;
- De dépenses, autres que les intérêts d'emprunt, réalisées en vue de la restauration d'un immeuble bâti situé en secteur sauvegardé ou assimilé (dispositif dit « ancien Malraux » antérieur à 2009).



La Seconde Loi de Finances Rectificative de 2022¹ apporte une évolution relative au déficit issu de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D. Le déficit résultant de ces travaux **est imputable sur le revenu global à hauteur de 21 400 € pour 2023, 2024 et 2025.**

- Les déficits subis par les **loueurs en meublé non professionnels** ne sont, depuis l'imposition des revenus perçus en 2009, imputables que sur les revenus tirés de la même activité au cours des **10 années suivantes**.
- A contrario, les déficits provenant de l'activité **de location meublée professionnelle** sont imputables sur le revenu global **sans limitation de montant**.

III. Amortissement

L'amortissement **est la constatation de la dépréciation d'un bien par son usage et dans le temps**. Fiscalement, cette dépréciation se traduit par une diminution de l'assiette d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux voire des cotisations sociales professionnelles.

Ainsi, en matière d'investissement locatif, l'amortissement s'applique :

- Aux logements éligibles à certains dispositifs d'investissement locatif nu (déduction au titre de l'amortissement) notamment dans 4 dispositifs :
 - L'amortissement Périssol,
 - L'amortissement Besson,
 - L'amortissement Robien,
 - L'amortissement Borloo neuf.
- Aux logements loués meublés (art. 34 CGI) dont l'exploitant a opté pour le régime réel des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

IV. Exclusion et exonération

L'exclusion empêche une taxation dès l'origine, tandis que l'exonération supprime ou réduit une taxation normalement applicable.

- L'exclusion fiscale se réfère à une situation dans laquelle un revenu, une dépense, une catégorie de personnes ou de biens est exclue du champ d'application d'un impôt.
- L'exonération fiscale est une dispense totale ou partielle de paiement d'impôt en raison d'un statut particulier ou de la réalisation d'une ou plusieurs conditions spécifiques.

Ainsi, par exemple en matière d'IFI, **l'exclusion et l'exonération permettent de maîtriser l'assiette d'imposition voire de la réduire l'assiette** lorsqu'un actif assujetti sort de l'assiette taxable.

V. Réduction et crédit

Les réductions et crédits d'impôt ont vocation à diminuer l'impôt et non l'assiette de calcul de l'impôt. Ils sont égaux au produit de la dépense engagée prise en compte dans la limite d'un plafond fixé par la loi, par un taux lui-même fixé par la loi.

¹ Loi du 1er décembre 2022

Par exception, le montant de l'avantage peut être fixé **de manière forfaitaire** (par exemple la réduction d'impôt pour frais de scolarisation des enfants à charge), voire **calculé selon des règles autonomes lorsqu'il ne correspond pas à des dépenses**.

Les dépenses sont en principe prises en compte pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle elles ont été payées.

Toutefois, certaines dépenses peuvent, lorsqu'elles excèdent le plafond prévu par le texte, être reportées sur les années suivantes. D'autres dépenses peuvent être étalées sur plusieurs années comme pour certains investissements locatifs.

Les dépenses susceptibles d'ouvrir droit à une réduction ou à un crédit d'impôt doivent réunir les conditions suivantes :

- Être expressément prévues par la loi ;
- Ne pas avoir été retenues pour la détermination des revenus nets catégoriels : les charges qui ont déjà été retenues pour la détermination des revenus des différentes catégories (revenus fonciers, BIC, traitements et salaires, BA, BNC...) ne peuvent être déduites du revenu global. Une telle déduction constituerait en effet un double avantage.

Les réductions d'impôt s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu des intéressés selon les conditions suivantes :

- Elles s'imputent uniquement sur l'impôt sur le revenu calculé par application du barème progressif dans les conditions fixées par l'article 197 du CGI ;
- Elles ne peuvent pas s'imputer sur l'impôt sur le revenu obtenu par application d'un taux proportionnel ;

Les réductions d'impôt ne peuvent donner lieu à restitution.

Sauf exceptions, les **crédits d'impôt font l'objet d'une restitution** si la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure ou nulle, sous réserve du seuil de non restitution prévu à l'article 1965 L du CGI.

Les modalités d'imputation sont examinées en fonction des réductions et crédits d'impôt concernés.



Matérialisation de l'avantage fiscal forfaitaire versus avantage fiscal proportionnel (cf tableau)

	Réduction IR		Diminution de l'assiette d'imposition
	Ex : Dispositif Denormandie (21%)	Ex : Dispositif Malraux 30% sur quote-part de travaux (50% de l'investissement)	Ex : Travaux emportant un déficit (quote-part travaux 50% de l'investissement)
TMI			
11%	21%	15%	5,50%
30%	21%	15%	15%
41%	21%	15%	20,50%
45%	21%	15%	22,50%
TMI+PS (17,2%)			
28,20%	21%	15%	14,10%
47,20%	21%	15%	23,60%
58,20%	21%	15%	29,10%
62,20%	21%	15%	31,10%

VI. Le plafonnement des niches fiscales

Le législateur a instauré, depuis 2009, une mesure visant à **plafonner la somme des avantages fiscaux pouvant être tirés du cumul d'un ensemble d'avantages fiscaux au titre d'une même année d'imposition**. Ainsi, l'article 200-0 A du CGI prévoit que le total de certains avantages fiscaux accordés au foyer fiscal ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à une certaine limite.

Seuls sont pris en compte, pour le plafonnement, les avantages fiscaux à caractère économique afférents à un investissement et ceux ayant pour contrepartie une prestation dont bénéficie le contribuable.

Les avantages fiscaux ayant pour objet la contrepartie d'une **situation subie** par lui (prise en charge de la dépendance ou du handicap, déduction des pensions alimentaires) ou la poursuite d'un **objectif d'intérêt général sans contrepartie pour le contribuable** ou bénéficiant aux entreprises, sont **exclus du champ d'application du plafonnement global**.

Sont concernés :

- la déduction au titre des amortissements **Robien** et **Borloo** accordés au titre d'investissements initiés à compter de 2009,
- les **réductions et crédits d'impôt** accordés au titre de dépenses ou d'investissements engagés à compter de 2009.

Le montant total du gain en impôt retiré de ces avantages ne peut excéder, **au titre d'une même année d'imposition**, une somme, sans cesse réduite depuis la création du plafonnement, fixée, quelle que soit la composition du foyer fiscal, à :

- Pour les investissements engagés ou les dépenses payées **depuis le 1er janvier 2013** :
 - **10 000 €** pour la plupart des niches,
 - **18 000 €** pour les seules réductions d'impôt **Jego, Girardin, SOFICA et Pinel outre-mer,**
- **18 000 €** majorés de **4 %** du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu pour les investissements engagés ou les dépenses payées **en 2012** ;
- **18 000 €** majorés de **6 %** du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu pour les investissements engagés ou les dépenses payées **en 2011** ;
- **20 000 €** majorés de **8 %** du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu pour les investissements engagés ou les dépenses payées **en 2010** ;
- **25 000 €** majorés de **10 %** du revenu imposable pour les avantages accordés au titre d'investissements engagés ou de dépenses payées **en 2009**.



Ces différents niveaux de plafonnement sont susceptibles de **s'appliquer simultanément** lorsque les contribuables bénéficient d'avantages fiscaux au titre d'investissements et de dépenses engagées au cours de différentes années (2009 et/ou 2010 et/ou 2011 et/ou 2012 et/ou 2013....).

Section 2. Les effets de leviers financiers

I. Définition

Le principe de l'effet de levier **est fondé sur des techniques d'endettement** qui consistent à acquérir, grâce à l'endettement, un bien d'une valeur nettement supérieure aux capitaux investis. Ainsi, dans une opération d'investissement locatif, l'effet de levier désigne le fait de pouvoir acquérir un bien dont la valeur est bien plus importante que l'apport financier réalisé grâce à un emprunt immobilier.

Pour qu'un effet de levier produise des effets positifs, il faut que **la rentabilité économique de l'investissement** soit supérieure **au taux d'emprunt contracté**. Dans le cas contraire, il s'agira d'un levier négatif qui jouera de manière négative dans la construction patrimoniale de l'emprunteur.

II. Les modes de financement

Le recours à l'endettement permet de maximiser l'effet de levier relatif aux investissements immobiliers. Pour autant, en fonction des objectifs et des contraintes de l'investisseur, l'investissement au comptant est également un mode de financement envisageable.

Les prêts bancaires classiques (≠ des prêts conventionnés) sont les prêts proposés par les établissements de crédit et dont les modalités ne sont pas réglementées par les pouvoirs publics. Les caractéristiques des prêts proposés par les établissements de crédit évoluent en fonction des besoins rencontrés par les emprunteurs. Parmi les prêts bancaires classiques les plus couramment proposés, on retrouve

- Prêts à taux fixe,
- Prêts à taux variable,
- Prêts par paliers,
- Prêts "in fine",
- Prêt viager hypothécaire,
- Prêts « Lombard ».

La nature du prêt est un élément déterminant de l'investissement. Les résultats de la simulation dépendent donc :

- Du taux de prêt,
- De la durée,
- Du coût de l'assurance décès invalidité (ADI),
- Des frais de dossier et de garanties (garantie hypothécaire, cautionnement bancaire, nantissement d'un placement financier).

Chapitre 3. Les critères d'investissement

L'emplacement, la nature du bien (ancien rénové, ancien à rénover, neuf), le type de logement, les qualités de construction, le prix au M² sont essentiels à la prise de décision. Pour autant, ces critères doivent être mis en perspective avec des données chiffrées.

Ainsi, la prise de décision concernant un investissement locatif doit être rationalisée grâce à des informations clefs. Ainsi, en fonction des paramètres de l'opération, la simulation permet de visualiser les flux financiers, l'enrichissement, et le(s) taux de rendement.

Section 1. Les caractéristiques de l'investissement et les paramètres de la simulation financière

Les caractéristiques de l'investissement sont les éléments variables au-delà des caractéristiques du prêt. En effet, il convient de prendre en compte :

- Montant de l'investissement et des frais d'actes notariés associés,
- Cadre fiscal (droit commun, dispositif, nature de l'investissement...),
- Montant des loyers escomptés,
- Evolution des loyers,
- Evolution de la valeur du bien,
- Montant des frais de gérance (ou de gestion),
- Montant de la taxe foncière,
- Montant des charges non récupérables auprès du locataire,
- Vacances locatives entre deux locataires....



Les résultats de la simulation sont directement liés à ces variables. Il est aisé de réaliser des simulations qui ne sont pas en lien avec la réalité de l'investissement.

Conseil sur une simulation :

- Ne jamais retenir des hypothèses de rentabilité supérieure à la moyenne du marché,
- Ne jamais retenir d'hypothèses de revalorisation du bien supérieure à l'inflation anticipée.

Section 2. L'enrichissement

L'enrichissement permet de mesurer la viabilité financière d'un investissement. Il dépend de différents paramètres :

- De la valeur du bien au terme (valorisation ou dévalorisation),
- De la somme des loyers encaissés (rendement brut) et de leur évolution,
- Des charges supportées (entretiens, réparations, rénovations...),
- Des frais de gérance (dont le montant dépend de la sous-traitance ou pas),
- Du montant des échéances de prêt dépendant du taux du prêt et du coût de l'ADI,
- De la fiscalité (supplément ou gain),

Il s'agit de la différence entre la somme des flux entrants et sortants de l'investissement immobilier.

L'enrichissement est un élément important dans le cadre de la simulation mais il ne tient pas compte du temps. Afin de pouvoir comparer deux investissements avec le facteur temps, il convient d'intégrer la notion de taux de rentabilité interne.

Section 3. Le taux de rendement brut

Aucune disposition légale ne permet de définir le taux de rendement en matière d'investissement immobilier. Ces taux

Ce ratio ne tient compte que des loyers annuels et du prix d'achat du logement.

Le taux de rendement brut ne constitue qu'un indicateur de base, pour une année donnée. Il ne reflète pas la rentabilité réelle de l'investissement car il ne tient pas compte des nombreux frais et charges générés par l'investissement : frais d'acquisition, de financement, de gestion locative, impôts ...

Ce ratio est souvent utilisé par les promoteurs immobiliers pour commercialiser leurs programmes.

Section 4. Le taux de rendement net

Ce ratio intègre en plus des charges inhérentes à la location du bien :

- Les frais d'acquisition (commission de l'agent immobilier, frais de notaire, frais d'emprunt - frais de dossier et hypothèque),
- Les frais de gestion locative,
- Les charges de copropriété,
- Les frais d'entretien courant,
- Les frais d'assurance,
- Les intérêts d'emprunt,
- La taxe foncière,
- Les changements de locataires avec des périodes de vacances locatives,
- Éventuellement l'impôt sur le revenu généré par l'opération.

Section 5. Le taux de rendement interne (TRI)

Le taux de rentabilité interne d'un investissement immobilier, correspond au rendement net qu'un placement financier doit générer pour procurer le même enrichissement et en effectuant des versements équivalents à l'effort d'épargne nécessaire au financement du projet immobilier. Le TRI tient donc compte de l'effort de trésorerie, mais en tenant compte de l'effet temps.

En effet, il tient compte de :

- La diminution du montant des intérêts déductibles chaque année (sauf en cas d'emprunt in fine, dans le cadre duquel le montant des intérêts est constant),
- La diminution du montant de l'amortissement déductible,
- La revente du bien (et par conséquent de la plus-value éventuelle).
- Le TRI tient compte de tous les décaissements et encaissements sur la durée totale de l'investissement.

S'agissant d'apprécier la rentabilité de l'investissement sur une période moyenne de 15 années, ce ratio est fondé en partie sur des prévisions, et non des données sûres (évolution du loyer, du montant des charges, des travaux à réaliser, anticipation de périodes de vacance, estimation du prix de revente à 15 ans).

Le TRI permet essentiellement de mesurer l'impact du mode de financement choisi : comptant, prêt classique ou crédit in fine.

Chapitre 1. Diminuer son assiette d'imposition

Les revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers² sont les revenus des locations nues d'immeubles (propriétés bâties ou non) ainsi que leurs revenus accessoires.

Ils constituent l'une des catégories de revenus de l'impôt sur le revenu. Ils sont additionnés aux autres revenus pour former le revenu global et sont soumis à un acompte (non libératoire) à compter du 1^{er} janvier 2019, date de mise en place du prélèvement à la source.

La diminution de l'assiette d'imposition permet de faire jouer l'effet de levier fiscal à deux niveaux : au niveau du barème progressif de l'impôt sur le revenu (et des tranches d'imposition) et au niveau des prélèvements sociaux.

En effet, un contribuable ayant préalablement des revenus fonciers bénéficie grâce à ce type d'investissement d'avantages fiscaux proportionnels au montant des charges déductibles, à la tranche marginale d'imposition (ou au taux moyen d'imposition) et au taux de prélèvements sociaux applicables à cette catégorie de revenus (17,2%).

Le recours à ce type de stratégie implique nécessairement pour le contribuable de déclarer ses revenus fonciers au régime réel. En effet, ce régime est :

- Facultatif pour les bailleurs soumis de plein droit au micro-foncier (sur option irrévocable pendant 3 ans) ;
- Obligatoire pour :
 - Les bailleurs dont les recettes du foyer excèdent 15 000 €,
 - Les bailleurs détenant des immeubles spéciaux.

Section 1. Régime de droit commun : déficit foncier

I. Principe

S'agissant d'un régime de droit commun, l'objet n'est pas de rappeler le traitement fiscal de ce revenu catégoriel dans son ensemble, mais de rappeler le fonctionnement particulier d'une opération en « déficit foncier »³.

II. Champ d'application

● Contribuable concerné

Les résidents fiscaux français sont, en principe, imposables sur l'ensemble de leurs revenus locatifs c'est-à-dire des revenus provenant d'immeubles situés en France ou à l'étranger.

Cependant, plusieurs conventions fiscales internationales tendant à éviter les doubles impositions prévoient l'imposition des revenus locatifs dans l'État sur le territoire duquel se trouve l'immeuble.

² Art. 14 I CGI

³ Art. 156 I CGI

En l'absence de convention, les non-résidents fiscaux, quelle que soit leur nationalité, sont imposables uniquement sur les revenus des immeubles situés en France (revenus de source française)⁴.

- **Immeubles concernés**

Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale.

- **Zonage**

Aucune condition relative au zonage n'est imposée.

- **Plafonnement des loyers et encadrement de l'évolution des loyers**

En principe, le loyer est fixé librement entre le bailleur et le preneur au moment de la formation du bail (<https://www.observatoires-des-loyers.org/>).

Pour autant, les dispositifs d'encadrement à la hausse des loyers et de plafonnement des loyers, les deux étant cumulables, limitent la liberté contractuelle.

Ainsi, il convient de ne pas confondre :

- **le plafonnement du montant du loyer** : au 1^{er} janvier 2024, ce dispositif est appliqué dans les villes de Paris, Lille, Plaine Commune, Lyon, Villeurbanne, Est Ensemble, Montpellier et Bordeaux. D'autres villes seront concernées courant 2024 et 2025, notamment au Pays basque et dans l'agglomération Grenoble-Alpes Métropole.
- **l'encadrement de la hausse des loyers** en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) dans les communes situées dans des zones tendues (zones présentant un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement).

Le logement se situe dans une "zone tendue"	Dispositif d'encadrement de la hausse des loyers	Loi 6 juill. 1989, art. 18 Décret du 30 juillet 2014 Loi ALUR du 24 mars 2014 qui a rendu obligatoire la publication de ce décret. Décret 29 juin 2021, n°2021-852
Le logement se situe dans une commune ayant mis en place le plafonnement	Dispositif de plafonnement des loyers	Loi 6 juill. 1989, art. 18 Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN)

- **Dispositif d'encadrement de la hausse des loyers**

Depuis 1^{er} août 2014, l'encadrement de l'évolution à la hausse des loyers (en cas de renouvellement ou relocation) s'applique dans certaines villes.

Différents décrets se succèdent depuis cette date pour reconduire ce dispositif.

Sont concernés par l'encadrement de la hausse des loyers, les logements loués à usage d'habitation principale :

⁴ Art. 164 B CGI

- en cas de renouvellement (bail renouvelé suite à modification du contrat),
- reloués après une période de vacance locative.

Sont considérés comme logements vacants les logements inoccupés proposés à la location.

Les logements exclus sont les logements vacants suivants :

- logements faisant l'objet d'une première location,
- logements faisant l'objet d'une reconduction tacite,
- logements inoccupés par un locataire depuis plus de 18 mois.

L'encadrement de la hausse des loyers concerne les biens situés dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue tendues de plus de 50 000 habitants. Un Simulateur des zones tendues est disponible sur le site Service-Public.fr.

• Principe

Lorsqu'un logement vacant fait l'objet d'une nouvelle location, le **loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué** au dernier locataire.

Ce loyer appliqué au nouveau locataire peut être révisé, dans les limites de la variation de l'IRL, sauf si une révision est intervenue au cours des 12 mois qui précèdent la conclusion du nouveau bail.

• Exceptions

Ce **dispositif d'encadrement de la hausse ne s'applique pas** :

- en cas de réalisation de travaux importants sur le bien,
- en cas de loyers manifestement sous-évalués.

• Dispositif de plafonnement des loyers

Le dispositif d'encadrement des loyers institué en 2014 par la loi Alur, pour les nouvelles locations ou des relocations avec changement de locataire dans les zones géographiques où le marché locatif est particulièrement tendu, a été annulé par les juridictions administratives de Paris et de Lille, seules communes où le dispositif s'appliquait⁵.

Ce plafonnement des loyers a été remis en place par la loi ELAN⁶. Il est adopté progressivement par les villes et les agglomérations.

• Principe

La loi prévoit :

- la mise en place d'un observatoire local des loyers⁷ et à l'agrément préalable de cet observatoire,
- la publication des arrêtés préfectoraux annuels déterminant, par catégorie de logement et par secteur géographique : un loyer de référence, un loyer de référence majoré, et un loyer de référence minoré⁸.

⁵ CAA Paris 26-6-2018 n° 17PA03805

⁶ Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique art. 140

⁷ Article 17 de la loi 6 juillet 1989

⁸ Décret du 10 juin 2015

Sont concernés par le plafonnement des loyers :

- les baux conclus,
- et les baux renouvelés.

Le plafonnement des loyers ne s'applique pas aux reconductions tacites.

Les catégories de logement sont déterminées en fonction au moins des caractéristiques du logement en fonction :

- du type de location : meublée ou non meublée,
- du nombre de pièces principales,
- de l'époque de la construction.

Certains logements sont exclus de l'encadrement des loyers : logement soumis à la loi de 1948, logement conventionné par l'Anah (hors conventions à loyer intermédiaire), logement social (HLM), meublé de tourisme, sous-location.

• **Liste des zones concernées**

- Paris depuis le 1^{er} juillet 2019
- Lille depuis 2020
- Seine-Saint-Denis : territoire de "Plaine commune" depuis le 1er juin 2021
- Lyon et Villeurbanne depuis le 1er novembre 2021
- Seine-Saint-Denis : territoire "Est ensemble" depuis le 1er décembre 2021
- Bordeaux et Montpellier (depuis 2022)

• **Plafonnement de ressources des locataires**

Aucune condition liée aux ressources des locataires n'est applicable.

• **Eco-conditionnalité – Performance énergétique**

Le bailleur doit remettre au locataire un logement décent⁹. Le logement décent doit répondre à certains critères¹⁰ :

- Satisfaire aux obligations de sécurité physique et de santé des locataires,
- Comporter les éléments d'équipement et de confort conforme à un usage d'habitation,
- Avoir une surface ou volume habitable minimum.

Cette notion de logement décent est amenée à évoluer compte tenu de l'adoption de dispositions nouvelles¹¹ :

- Protection contre les infiltrations d'air parasites, nécessité d'aération suffisante, évacuation de l'humidité,
- Respect de seuils de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an estimé selon les DPE et exprimée en énergie finale. A défaut de respecter ces seuils, les loyers peuvent être gelés et les biens peuvent être interdits à la location.

Aussi, les restrictions à la location pour les logements qui obtiennent une classe F ou G à l'étiquette énergie du DPE, s'applique selon le calendrier suivant :

- 25 août 2022, interdiction d'augmenter le loyer lors d'un changement de locataire d'un bien classé F ou G,

⁹ Loi n°89-462 du 6 juill. 1989, art. 6

¹⁰ Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002

¹¹ Loi Energie et Climat du 08/11/2019

- 1^{er} janvier 2025, interdiction de louer un logement classé G,
- 1^{er} janvier 2028, interdiction de louer un logement classé F,
- 1^{er} janvier 2034, interdiction de louer un logement classé E.



Contrairement à certains dispositifs fiscaux immobiliers, le non-respect des critères de performance énergétique ne remet pas en cause les éventuels avantages fiscaux. En effet, le bailleur ne respectant pas les critères de décence et propre à la location peut être contraint de faire les travaux, se voir imposer une réduction de loyer et payer des dommages et intérêts. La locataire peut également solliciter la résiliation du bail sans nécessairement respecter le délai de préavis.

• **Obligation de location - Obligation de conservation**

L'imputation des déficits fonciers n'est acquise définitivement que si l'immeuble concerné est mis en location jusqu'au 31 décembre de la 3^{ème} année qui suit l'imputation. A défaut, cette dernière est remise en cause.

Le revenu global et les revenus fonciers des 3 années précédant celle de la cessation de location doivent alors être **reconstitués** et le déficit qui a été indûment imputé sur le revenu global ne peut être imputé que sur les **revenus fonciers** des 10 années suivantes.

En pratique, les déficits fonciers qui restaient à imputer après la cessation de la location pourront être imputés pendant dix ans sur les revenus fonciers provenant d'autres biens locatifs.



En présence de plusieurs biens locatifs, quand un des lots était vendu, l'administration fiscale estimait que l'imputation du déficit généré par l'immeuble cédé n'était autorisée que jusqu'à la date de cessation de la location, les déficits restant à imputer après cette date étaient alors perdus. Cette restriction a été supprimée suite à un arrêt du Conseil d'Etat ¹².

Cas de remise en cause	Absence de remise en cause
Vente, donation, apport du bien dans les 3 ans suivant l'imputation	Arrêt de la location nue dans les 3 ans suivant l'imputation du déficit sur le revenu global : • Décès du contribuable, • Licenciement, • Invalidité de 2^{ème} ou 3^{ème} catégorie (CSS. art. L.341, 4°) • Expropriation reconnue d'utilité publique
Changement de mode d'imposition dans les 3 ans suivant l'imputation : • Logement loué meublé • Option IS dans une société à l'IR	Donation de la nue-propriété avec réserve d'usufruit, si l'usufruitier continue de louer en nu jusqu'au 31 décembre de la 3 ^{ème} année suivant l'imputation du déficit sur le revenu global ¹³ .

III. Fiscalité IR

- **Travaux portant sur des logements classés énergétiquement A, B, C et D : déficit de droit commun**

¹² CE 26 avr. 2017, n°400441

¹³ RM. Châtel JOAN 08 mai 2007, n°117900

Lorsque les charges excèdent le montant des loyers perçus, un déficit est constaté. Ce dernier s'impute :

- sur le **revenu global dans la limite de 10 700 €** (ou 15 300 € en présence d'un déficit "Périssoi" ou conventionnement ANAH) s'il résulte de dépenses autres que les intérêts d'emprunt,
- lorsque le **revenu global** du contribuable est **insuffisant** pour absorber le déficit foncier imputable, **l'excédent du déficit** est **imputable** dans les conditions de droit commun sur les **revenus globaux des 6 années suivantes**,
- sur les **revenus fonciers** perçus au cours des **10 années suivantes** pour la **fraction du déficit supérieure à 10 700 €** ou 15 300 € ou **générée par les intérêts d'emprunt**.
- **Travaux portant sur des logements classés énergétiquement F, G et E : déplafonnement du déficit fonciers**

Pour le déficit issu de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d'une **classe de performance énergétique E, F ou G** à une **classe de performance énergétique A, B, C ou D**, la limite d'imputation sur le revenu global de droit commun (10 700 €) est rehaussée à concurrence du montant des dépenses de rénovation, sans pouvoir excéder **21 400 € pour 2023, 2024 et 2025** à condition :

- qu'un devis soit accepté à compter du 5 novembre 2022 (date de dépôt de l'amendement) ;
- que les travaux soient réalisés entre le 1^{er} janvier 2023 et le 31 décembre 2025 ;
- que le logement passe d'une classe E, F ou G à une classe A, B, C ou D.

Les travaux éligibles à cette hausse du seuil sont définis par décret. Il s'agit des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale des logements susceptibles d'être financés par l'éco-PTZ, y compris les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique (autrement dénommée « MaPrimeRénov' »). Sont cependant exclus les travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif et des travaux de pose d'une chaudière à très haute performance énergétique.

- **Modalités d'imputation du déficit de droit commun**

Le régime d'imputation limitée à 10 700 € ou 15 300 € des déficits fonciers sur le revenu global **n'est pas optionnel**. Il s'applique **automatiquement dès lors qu'un déficit foncier** est dégagé au cours d'une année¹⁴.

Ce dispositif s'applique donc de plein droit, sans option possible pour un report du déficit sur les revenus fonciers des années suivantes¹⁵.

La fraction du déficit foncier inférieure au plafond annuel fixé par l'article 156, I-3° du CGI constaté pour une année et qui ne résulte pas d'intérêts d'emprunt doit, s'imputer sur le revenu global dont a disposé le contribuable au titre de la même année, sans que cette imputation puisse faire l'objet d'aucun aménagement au choix de ce dernier¹⁶.

La limite d'imputation est appréciée par déclaration de revenus. Elle est globale pour tous les immeubles ou parts de sociétés possédés par un même contribuable et les membres de son foyer fiscal.

¹⁴ Inst. 9 août 1993, 5 D-5-93 ; D. adm. 5 D-3121 n° 6, 10 mars 1999

¹⁵ Rép. Joly : AN 13 février 1995 p. 831 n° 19645

¹⁶ CAA Douai 7 octobre 2003 n° 01-927, 3e ch., Hauré



Les charges sont **déductibles**¹⁷ lorsqu'elles **sont engagées en vue de l'acquisition ou la conservation du revenu foncier** (même si le bien n'est pas encore loué). Elles sont déductibles **l'année de leur paiement** et non l'année de la mise en location à condition d'avoir été **effectivement supportées par le propriétaire et d'être justifiables**.

Aussi, ne constituent donc pas des charges déductibles :

- les frais d'acte et d'enregistrement exposés lors de l'acquisition d'un immeuble,
- les arrérages d'une rente viagère versée en paiement du prix d'acquisition d'un immeuble,
les frais de démolition d'un immeuble, même si ces travaux ont été effectués en vue de permettre l'édification d'une nouvelle construction sauf exception¹⁸
- les travaux réalisés dans le cadre d'un **contrat de vente d'immeuble à rénover (VIR)**, qui **constituent un élément du prix d'acquisition de l'immeuble par l'acquéreur**. En effet, dès lors que les travaux de rénovation sont réalisés non pas par l'acquéreur mais par le vendeur, et que l'obligation de réaliser la rénovation est liée au transfert de propriété entre les parties, **ces dépenses ne peuvent être considérées comme des charges foncières engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu**¹⁹ (cf infra imposition des plus-values immobilières dans le cadre du dispositif « Malraux »).

Ainsi, le contribuable peut déduire certaines dépenses de travaux qu'il réalise sur ses immeubles en fonction de leur nature :

- Les **dépenses de réparation ou d'entretien** qui ont pour objet de remettre l'immeuble en bon état pour en permettre un usage normal,
- Les **dépenses d'amélioration** qui ont pour objet d'apporter un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie sans modifier la structure de l'immeuble.

Les **dépenses de (re)construction et d'agrandissement** ne sont en revanche **pas déductibles** : elles s'entendent notamment de celles qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros-œuvre de locaux existants, des travaux d'aménagement interne qui par leur importance équivalent à une reconstruction, de ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ou encore des travaux de transformation d'un immeuble à usage autre que d'habitation en immeuble à usage d'habitation.

¹⁷ BOI-RFPI-BASE-20-30-10 et art. 31 du CGI

¹⁸ Art. 31 1° b ter du CGI

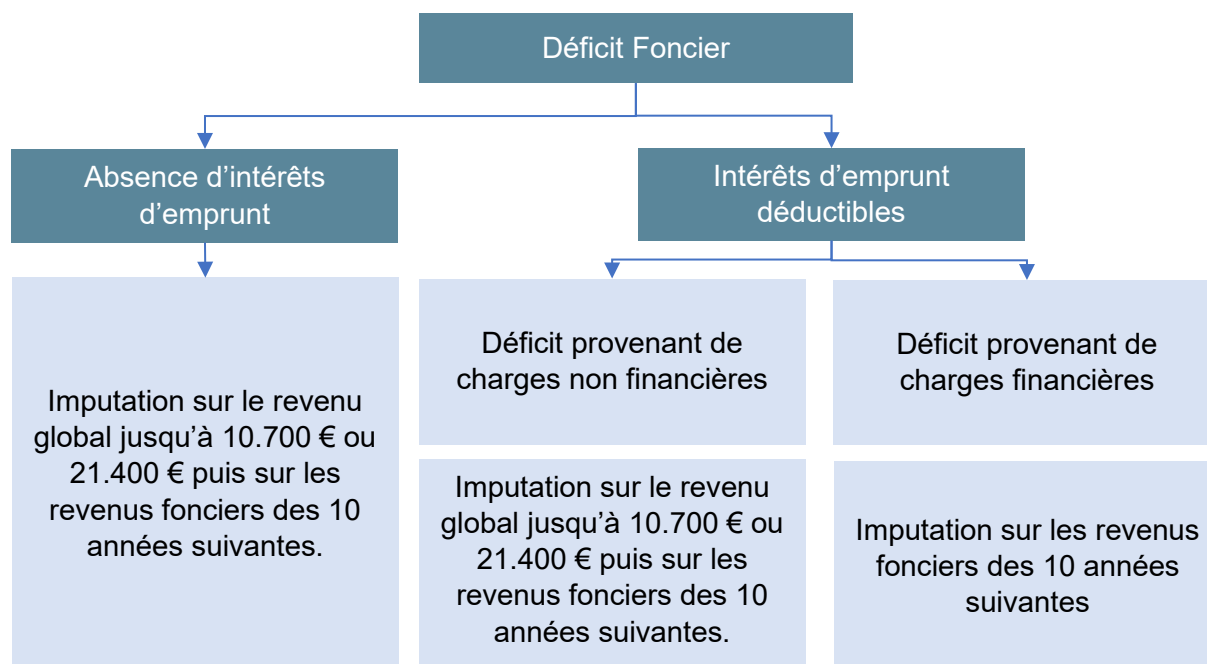
¹⁹ CE 4 nov. 17 octobre 2022, n°460113

CAA Bordeaux 4 novembre 2021, n°19BX0348

CAA Nantes du 29 juin 2017, n°16NT00954 (Jp contraire au CE)

- **Modalités d'imputation du déficit provenant de travaux de rénovation énergétique**

A concurrence du montant des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D, entre le 1^{er} janvier 2023 et le 31 décembre 2025, le déficit est imputable sur le revenu global **à hauteur de la limite de droit commun (10 700 €) rehaussée du montant des dépenses de rénovation, sans pouvoir excéder 21 400 €.**



- **Ordre d'imputation et articulation des déficits selon leur nature (de droit commun ou provenant des travaux de rénovation énergétique)**

- Déduction prioritaire des intérêts d'emprunt

Le revenu brut total est toujours réputé compensé prioritairement par les intérêts d'emprunts. Doivent donc être déduites en priorité de ce revenu les charges résultant des intérêts d'emprunts.

- Absence de précision du législateur sur l'ordre d'imputation des déficits selon leur nature

Le législateur n'a pas précisé l'ordre d'imputation selon la nature du déficit. Les modalités de calculs seraient les suivantes.

- Recette locative : 15 000 €
- Intérêts d'emprunt : 3 000 €
- Travaux « déductibles classiques » : 17 000 €
- Travaux « énergétiques déductibles » : 20 000 €
- Etape 1 : Déduction des intérêts :
 - = 15 000 € - 3 000 €
 - = 12 000 €
- Etape 2 Déduction « des travaux classiques »

- = 12 000 € - 15 000 €
- = - 3 000 €
- Déduction « des travaux énergétiques »
 - = - 3 000 € – 20 000 €
 - = - 23 000 €
- Imputation sur le RG = 21 400 €
- Report du déficit pendant 10 ans = 3 600 €
- **Conséquence d'un changement de situation matrimoniale**

Le changement de situation matrimoniale de l'investisseur entraîne différentes conséquences :

- **En cas de mariage ou de conclusion de PACS :**
 - Les déficits fonciers en report, constatés sur des immeubles propres à chaque époux ou partenaire, au titre des années d'imposition séparées, sont déclarés sur leur déclaration commune de revenus.
- **En cas de divorce ou de séparation :**
 - Chacun des époux déclare et impute les déficits provenant de ses immeubles propres et la moitié des déficits provenant des immeubles qui étaient communs.
- **En cas de décès de l'un des conjoints :**
 - L'époux survivant déduit le montant des déficits provenant de ses immeubles propres et la moitié des déficits affectant les immeubles communs.
Les déficits correspondant aux biens propres du défunt ne sont pas pris en compte par l'époux survivant.

Section 2. Nue-propriété avec usufruit locatif social

I. Principe

Cette stratégie d'investissement immobilier tire ses origines dans le Code civil. En effet, le droit de propriété est un droit réel qui confère toutes les prérogatives qu'il est possible d'avoir sur un bien :

- L'usus : le droit de détenir et d'utiliser,
- Le fructus : le droit de percevoir les revenus (fruits),
- L'abusus : le droit de disposer (vendre, donner, modifier).

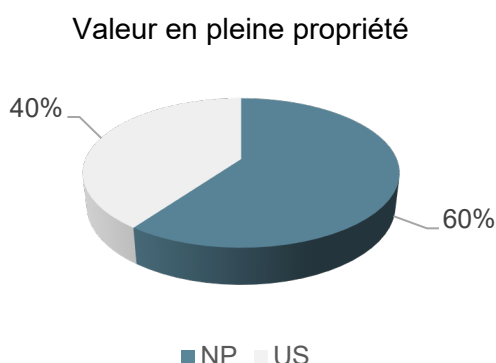
Il peut faire l'objet d'un démembrement c'est-à-dire d'une répartition des prérogatives en deux droits réels : l'usufruit et la nue-propriété.

Ainsi, l'usufruitier d'un bien immobilier bénéficie du droit d'usage en occupant l'immeuble et en le louant à un tiers. Il peut même céder ou donner librement son droit, sauf clause contraire figurant dans le contrat ou l'acte.

Le nu-propiétaire est un propriétaire en sommeil qui doit laisser l'usufruitier entrer en possession du bien, en jouir et en percevoir les fruits et revenus. Son droit est cessible, transmissible et saisissable.

Le prix de l'investissement est acquitté par l'usufruitier et le nu-propiétaire, selon une répartition effectuée suivant **la valeur économique²⁰ de chaque droit acquis**.

Elle consiste notamment à estimer l'usufruit en fonction du rendement attendu du bien. La valorisation de l'usufruit économique correspond à la valeur actualisée de revenus futurs. La nue-propriété résulte de la différence entre la valorisation de la pleine-propriété et la valorisation de l'usufruit.



L'intérêt de ce type d'acquisition repose :

- **Pour l'usufruitier**, sur la **perception rapide des revenus réguliers** à moindre coût ou **sur la mise à disposition d'un logement adapté** à la demande sans monopoliser trop de fonds propres (bailleur social). Cette acquisition lui donne la possibilité de louer le bien, pendant une période de 15 à 20 ans et donc de percevoir les revenus ;
- **Pour le nu-propiétaire**, sur le gain « mécanique » provenant de la reconstitution de la pleine propriété dans le temps. En effet, « l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier

²⁰ Valeur économique de l'usufruit : $R_1 / (1+i)^1 + R_2 / (1+i)^2 + \dots + R_N / (1+i)^n$

soit n = durée théorique de l'usufruit (espérance de vie de l'usufruitier ou durée de l'usufruit temporaire selon les cas) et R = revenu net de charges usufructuaires

[ou] par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé »²¹ cette réunion ne donnant ouverture à aucun impôt ou taxe [...]»²².

Une évaluation fiscale²³ des droits est également nécessaire notamment pour le calcul des droits d'enregistrement qui s'effectue obligatoirement sur cette base. Deux hypothèses doivent être distinguées :

- si l'usufruit est viager, sa valeur est calculée en fonction de l'âge de l'usufruitier selon le barème fiscal,
- si l'usufruit est temporaire (hypothèse la plus fréquente), il est estimé, en fonction de sa durée, à 23 % de la valeur en pleine propriété par période de 10 ans. Par exemple, pour un démembrement généralement prévu sur une durée de 15 ou 20 ans, l'usufruit représente 46 % de la valeur du bien et la nue-propriété, par différence, 54 % seulement.

Les développements à suivre se concentrent plus spécifiquement **sur l'acquisition d'un bien immobilier physique dont l'usufruit est à la disposition d'un bailleur social d'un point de vue nu-propriétaire.**

II. Champ d'application

• Contribuable concerné

Les résidents fiscaux français sont, en principe, imposables sur l'ensemble de leurs revenus locatifs c'est-à-dire des revenus provenant d'immeubles situés en France ou à l'étranger. Cependant, plusieurs conventions fiscales internationales tendant à éviter les doubles impositions prévoient l'imposition des revenus locatifs dans l'État sur le territoire duquel se trouve l'immeuble.

En l'absence de convention, les non-résidents fiscaux, quelle que soit leur nationalité, sont imposables uniquement sur les revenus des immeubles situés en France (revenus de source française)²⁴.

Ce type d'investissement ne générant pas de revenus pendant la durée du démembrement, est particulièrement adapté à des contribuables résidents ou non-résidents qui ont ou non des revenus fonciers de source française.

• Immeubles concernés

Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale.

• Zonage

Aucune condition relative au zonage n'est imposée.

• Plafonnement des loyers

Dans la mesure où l'investisseur en nue-propriété n'a pas vocation à percevoir des revenus, aucune condition liée aux plafonds de loyers des locataires n'est applicable.

²¹ Art. 617 C.Civ

²² Art. 1133 CGI

²³ Art. 669 CGI

²⁴ Art. 164 B CGI

Pour autant, s'agissant de bailleurs sociaux, le bien est généralement loué sous conditions de loyers.

- **Plafonnement de ressources des locataires**

Dans la mesure où l'investisseur en nue-propiété n'a pas vocation à percevoir des revenus, aucune condition liée aux plafonds de ressources des locataires n'est applicable.

Pour autant, s'agissant de bailleurs sociaux, le bien est généralement loué sous conditions de ressources.

- **Obligation de location - Obligation de conservation**

Aucune condition relative à la durée de conservation ou de location n'est à relever. Le statut de l'usufruitier et le revenu catégoriel dont il dépend sont néanmoins des conditions pour bénéficier de la déductibilité des intérêts en cas de recours à l'emprunt.

- **Eco-conditionnalité – Performance énergétique**

Aucune condition relative aux performances énergétiques n'est à relever en dehors de conditions de droit commun qui pèse sur l'usufruitier.

III. Fiscalité IR

Les nus-proprétaires d'immeuble dont l'usufruit est détenu par un bailleur social sont autorisés à déduire de leurs revenus fonciers les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition, la conservation, la construction, la réparation ou l'amélioration de ces logements, alors même que les loyers perçus ne sont pas imposés dans la catégorie des revenus fonciers²⁵.

Situation de l'usufruitier	Usufruitier imposé dans la catégorie des revenus fonciers	Usufruitier non imposé dans la catégorie des revenus fonciers (BIC, IS, etc.)	Usufruitier est un HLM, une société d'économie mixte ou organisme agréé
Intérêts d'emprunt contractés pour le financement			
Nue-propriété d'immeubles loués nus	Déductibles des revenus fonciers du nu-propiétaire	Non déductibles	Déductibles des revenus fonciers du nu-propiétaire
Nue-propriété d'immeubles non loués	Non déductibles	Non déductibles	Non déductibles
Nue-propriété de parts de sociétés civiles	Non déductibles	Non déductibles	Non déductibles

IV. Fiscalité IFI²⁶

- **Détention en direct**

Les biens grevés d'un usufruit sont, en principe, compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété sans application d'aucun abattement.

Une dette servant à financer une dépense affectée à un actif totalement exonéré ou non imposable n'est donc jamais déductible. Par exemple, celles qui se rapportent à des biens démembrés compris en pleine propriété dans le patrimoine imposable à l'IFI de l'usufruitier,

²⁵ Art. 31, I, 1° d CGI

²⁶ <http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11364-PGP.html?identifiant=BOI-PAT-IFI-20-40-10-20180608>

ne sont pas déductibles pour le nu-propriétaire, de même que celles qui se rapportent à des actifs professionnels exonérés du redevable. Le nu-propriétaire n'est donc pas soumis à cet impôt.

- **Interposition d'une société civile à l'IR**

La valorisation de la nue-propriété du bien immobilier est prise en compte dans la valorisation IFI des parts de la société civile, car elles sont détenues en pleine propriété par les associés :

- si le bien est acquis au comptant par la société, la valorisation IFI des parts est fonction de la valorisation de la nue-propriété du bien (sauf si un compte courant d'associé est considéré comme déductible d'un point de vue IFI) ;
- si le bien est acquis à crédit par la société, la valorisation IFI des parts est fonction de la valorisation de la nue-propriété du bien en tenant compte du passif (à condition que le passif puisse être retenu au titre de l'IFI).

V. Fiscalité transmission

En cas de décès du nu-propriétaire avant la fin de l'usufruit, la nue-propriété est un actif taxable dans la succession du défunt et transmise à ses héritiers après paiement des droits de mutation calculés sur la valeur de cette nue-propriété.

La valorisation de la nue-propriété à l'actif successoral devrait être actualisée en fonction de la durée restante de l'usufruit au jour du décès.

VI. Fiscalité des plus-values

La cession du bien est imposable aux plus-values immobilières des particuliers. La date d'acquisition du bien est fixée au jour de la date d'acquisition de la nue-propriété même lorsque la détention de l'usufruit intervient ultérieurement.

- **Cession post démembrement de propriété**

Lorsque la cession du bien intervient au terme du démembrement de propriété, le prix de revient de l'immeuble cédé en pleine propriété est la valeur de la pleine propriété au jour de l'acquisition de la nue-propriété.

La plus-value résulte de la différence entre le prix de revient de la pleine-propriété du bien au jour de l'acquisition de la nue-propriété et le prix de cession.

- **Cession pendant la période de démembrement de propriété**

Lorsque la cession du bien intervient avant le terme du démembrement de propriété, le prix de revient de l'immeuble cédé en nue-propriété est la valeur en nue-propriété au jour de son acquisition.

La plus-value résulte de la différence entre le prix de revient de la nue-propriété du bien au jour de l'acquisition et le prix de cession de la nue-propriété calculé en fonction de la durée du démembrement restant à courir (valorisation économique de l'usufruit).

Section 3. Monument historique

I. Principe

Les propriétaires de monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques bénéficient d'avantages en matière de fiscalité sur le revenu mais également dans le cadre de la transmission.

II. Champ d'application

● Contribuable concerné

Ce type d'investissement concerne des contribuables fortement imposés (tranches marginales d'imposition maximums) et ayant des revenus fonciers, le cas échéant.

Des règles spécifiques s'appliquent aux non-résidents. Il convient plus particulièrement de distinguer deux cas.

● L'imputation des charges sur le revenu global²⁷ :

Les personnes fiscalement domiciliées hors de France²⁸ ou non-résidentes, au sens des conventions fiscales internationales, **ne peuvent pas bénéficier du régime de déduction du revenu global des charges foncières afférentes à des immeubles historiques.**

● L'imputation du déficit foncier sans limite sur le revenu global en cas de location²⁹ :

"Des contribuables résidant à l'étranger qui donnent à louer un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont en droit de demander, en vertu de l'article 156, 1-3° du CGI, la déduction, de leur revenu global, du déficit foncier résultant de l'imputation sur leur revenu foncier des charges qu'ils ont exposées pour des travaux de ravalement et de façade, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 164 A du CGI qui ne s'opposent, pour les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, qu'à la déduction des charges du revenu global."

● Immeubles concernés

Le régime spécial des « monuments historiques » s'applique :

- **aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire³⁰,**
- **aux immeubles** qui font partie du patrimoine national en raison du **label délivré par la Fondation du patrimoine** si ce label a été délivré sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine
- **aux immeubles** qui font partie du patrimoine national en raison de leur caractère **historique ou artistique particulier** et qui font l'objet d'un **agrément spécial** accordé par le Ministre de l'Économie et des Finances mais seulement pour les agréments en cours au 1^{er} janvier 2014 et jusqu'au terme de ceux-ci³¹ .

²⁷ Art.156, II - 1° ter CGI et 164 A CGI

²⁸ Art. 4 B CGI

²⁹ TA Montreuil 15 juill. 2010

³⁰ Ord. 27 avril 2017, n°2017-747

³¹ Article 26 de la Loi de finances pour 2014 n°2013-1278

- **Zonage**

Aucune condition relative au zonage n'est imposée.

- **Plafonnement des loyers**

Aucune condition relative au plafonnement des loyers n'est applicable en dehors de celui de droit commun.

- **Plafonnement de ressources des locataires**

Aucune condition liée aux ressources des locataires n'est à relever.

- **Obligation de location - Obligation de conservation**

Aucune condition de location n'est précisée dans le dispositif. Pour autant, les avantages fiscaux auxquels peuvent prétendre l'investisseur sont fonction des modes d'exploitation du bien.

Par ailleurs, les avantages fiscaux sont octroyés en contrepartie **d'un engagement de conservation de l'immeuble pendant une période d'au moins 15 années** à compter de l'acquisition (date d'achat, date de succession, donation ou legs).

Cette obligation de conservation concerne également les biens acquis avant le 1^{er} janvier 2009.

En cas de non-respect de l'engagement de conservation, le revenu global ou le revenu foncier net de l'année au cours de laquelle l'engagement de conservation n'a pas été respecté et des 2 années suivantes est majoré d'un tiers du montant des charges indûment imputées au titre des dépenses réalisées relatives à l'immeuble cédé.

Le montant des charges **indûment imputées** s'entend :

- de la part du déficit foncier imputé sur le revenu global **qui excède la limite d'imputation de droit commun (10 700 €)** fixée au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 du CGI ;
- du **montant des charges foncières** imputées sur le revenu global en application des dispositions du 1° ter du II de l'article 156 du CGI.



L'imputation des déficits à hauteur de **10 700 €** est conditionnée au respect des conditions de droit commun (conservation du bien pendant 3 ans post imputation). Au-delà, ce sont les conditions spécifiques au dispositif qui s'appliquent.

Le non-respect de l'engagement de conservation est constaté en cas de cession de l'immeuble, d'un droit démembré de cet immeuble, d'une fraction indivise de celui-ci, de cession de parts ou de droits relatifs à ces parts au cours de la **période de 15 ans**.

Dans le cas particulier des indivisions constituées entre les membres d'une même famille, il est admis que l'engagement de conservation des indivisaires ne soit pas rompu lorsque les quotes-parts indivises sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir. Il en est de même en cas de partage, même avec soulte, entre les membres de la même famille.

- **Absence de détention indirecte³²**

L'interposition d'une société pour détenir l'immeuble n'est pas autorisée sauf interposition :

- D'une société civile familiale,
- D'une société civile détenant un espace culturel non commercial ouvert au public,
- D'une société civile bénéficiant d'un agrément,
- D'une société civile détenant un immeuble dont au moins 75% sont affectés à des surfaces habitables,
 - Cette disposition s'applique pour les sociétés civiles non soumises à l'IS constituées depuis le 1^{er} janvier 2018.
 - Entre le 1^{er} janvier 2009 et le 31 décembre 2017, la société civile devait faire l'objet d'un agrément ministériel.
 - Avant 2009, aucune condition n'était imposée.

- **Absence de mise en copropriété de l'immeuble**

L'immeuble classé ou inscrit en tout ou partie au titre des monuments historiques ne peut faire l'objet d'une mise en copropriété sauf s'il est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de la division, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables.

Cette disposition s'applique à compter du 1^{er} janvier 2018.

Entre le 1^{er} janvier 2009 et le 31 décembre 2017, les divisions devaient faire l'objet d'un agrément ministériel.

- **Eco-conditionnalité – Performance énergétique**

Aucune condition liée aux performances énergétiques des locataires n'est à relever en dehors des dispositions de droit commun.

III. Fiscalité IR

Les charges foncières supportées par les propriétaires de monuments historiques ou assimilés peuvent être admises en déduction et ce, en fonction du mode d'exploitation :

- soit en totalité du revenu global du propriétaire dans les conditions et limites définies aux articles [41 F à 41 I bis de l'annexe III au CGI](#), lorsque l'immeuble ne lui procure aucune recette([1° ter du II de l'article 156 du CGI](#)) ;
- soit en totalité du revenu foncier procuré par l'immeuble, lorsque celui-ci donne lieu à la perception de recettes imposables et qu'il n'est pas occupé par le propriétaire (art 31 CGI et [3° du I de l'article 156 du CGI](#)) ;
- soit pour partie du revenu foncier et pour partie du revenu global, lorsque l'immeuble procure des recettes mais est occupé en partie par son propriétaire.

³² <http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1935-PGP.html?identifiant=BOI-RFPI-SPEC-30-30-20181219>

Catégorie d'immeubles	Charges déductibles des revenus fonciers	Charge déductible du revenu global
Immeuble procurant des recettes et non occupé par son propriétaire		
Immeuble classé, inscrit, agréé ou labellisé donnant lieu à la perception de recettes accessoires (droits d'entrée, visites payantes mais non occupé par le propriétaire).	Déduction des charges réelles (incluant le personnel en charge de l'exploitation) + Abattement forfaitaire de 2 290 € ou 1 525 € si l'immeuble ne comprend pas un parc ou jardin ouvert au public.	Déficit foncier imputable sans limitation sur le revenu global. L'excédent éventuel constitue un déficit global, reportable sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement (≠ micro-foncier).
Immeuble classé, inscrit ou labellisé entièrement donné en location (non ouvert à la visite).	Déduction des charges réelles de la propriété (règle de droit commun des revenus fonciers).	
Immeuble ne procurant aucune recette		
Immeuble classé ou inscrit ne procurant pas de recettes (ouvert gratuitement à la visite ou non ouvert au public).		Déduction sur le revenu global égale à 100 % du montant des travaux de réparation ou d'entretien subventionnés ou non (net de la subvention). Pour les autres dépenses, déduction de 100 % lorsque l'immeuble est ouvert au public et de 50 % dans le cas contraire. En cas d'excédent, pas de report sur les revenus des années suivantes.
Immeuble agréé (ouvert au public) ne procurant pas de recettes.		Déduction sur le revenu global égale à 100 % du montant des travaux de réparation ou d'entretien subventionnés ou non (net de la subvention). Pour les autres dépenses, déduction limitée à 50 %. En cas d'excédent, pas de report sur les revenus des années suivantes.
Immeuble labellisé ne procurant pas de recettes (non ouvert au public).		Déduction limitée à 50 % du montant des dépenses d'entretien et de réparation non subventionnée (portée à 100 % lorsque les dépenses sont subventionnées à hauteur de 20 % au moins de leur montant). En cas d'excédent, pas de report sur les revenus des années suivantes.

Immeuble procurant des recettes et occupé par son propriétaire

Immeuble classé, inscrit ou agréé procurant des recettes (droits d'entrée, visites payantes) et occupé par son propriétaire.	Déduction des charges liées au droit de visite ou dues à l'ouverture partielle, ainsi que du montant des travaux de réparation ou d'entretien subventionnés (net de la subvention). Les autres charges foncières ne peuvent être déduites que dans la mesure où elles se rapportent aux locaux auxquels le public a accès (à titre de règle pratique 75 % des charges) + abattement forfaitaire de 2 290 € ou 1 525 € si l'immeuble ne comprend pas un parc ou jardin ouvert au public.	Déduction sur le revenu global des charges foncières qui se rapportent à la partie de l'immeuble dont le propriétaire se réserve la jouissance (à titre de règle pratique, 25 % des charges, ou 12,5 % si immeuble agréé). Déficit foncier imputable sans limitation sur le revenu global. L'excédent éventuel constitue un déficit global, reportable sur les revenus globaux des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
Immeuble labellisé ouvert à la visite payante, occupé par son propriétaire.	Déduction des charges liées au droit de visite ou dues à l'ouverture partielle. Les autres charges foncières ne peuvent être déduites que dans la mesure où elles se rapportent aux locaux auxquels le public a accès (à titre de règle pratique, le prorata est déterminé en fonction de la surface des locaux auxquels le public a accès par rapport à la surface totale).	Déficit foncier imputable sans limitation sur le revenu global reportable sur les revenus globaux des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Déduction sur le revenu global des dépenses d'entretien et de réparation qui se rapportent à la partie de l'immeuble dont le propriétaire se réserve la jouissance (à titre de règle pratique, le prorata est déterminé en fonction de la surface des locaux auxquels le public a accès par rapport à la surface totale) pour la moitié de leur montant (ou pour la totalité lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant).
Immeuble labellisé pour partie donné à la location et occupé par son propriétaire.	Déduction des charges réelles de la propriété (règle de droit commun des revenus fonciers) qui se rapportent aux locaux loués (à titre de règle pratique, le prorata est déterminé en fonction de la surface des locaux loués par rapport à la surface totale).	



Le Prélèvement Forfaitaire Unique est un impôt forfaitaire (PFU : IR au taux de 12,8% et prélèvements sociaux 17,2%) qui s'applique aux revenus financiers.

Un investissement immobilier éligible au dispositif monument historique n'emporte aucune diminution de l'impôt relatif à ce type de revenu, s'il est imposé au PFU.

Seule une option globale au barème progressif de l'impôt sur le revenu, permet d'imputer le déficit lié à la réalisation de travaux d'un monument historique, sur le revenu global incluant ces revenus financiers.

- **Démembrement**

Le démembrement de propriété de l'immeuble n'est pas un mode détention excluant le régime. Ainsi, en cas de démembrement de propriété, nus-propriétaires et usufruitiers ne peuvent en principe déduire dans les conditions et limites prévues par les textes que les dépenses dont la répartition est définie aux articles 605 et suivants du Code civil.

Il est toutefois admis qu'ils puissent déduire les dépenses dont ils supportent effectivement la charge même lorsqu'elles ne leur incombent pas en application des dispositions précitées du Code civil.

IV. Fiscalité IFI³³

Les immeubles relevant de la qualification de monuments historiques et assimilés sont imposables à l'IFI.

Compte tenu des contraintes particulières qui pèsent sur ces biens (ouverture au public plus ou moins fréquente et de leur utilisation à des fins d'animation collective dans un but culturel), des charges d'entretien souvent importantes et du potentiel limité d'acquéreurs sur ce marché particulier, la valorisation doit en tenir compte.

V. Fiscalité transmission³⁴

Les immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaires des monuments historiques, ainsi que les meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, dès lors que les héritiers, donataires ou légataires ont préalablement souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances, une convention à durée indéterminée. L'exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles représentatives de monuments historiques.

La convention type prévoit la désignation du monument ou des parties d'un ensemble monumental concernés et l'énumération des biens meubles et immeubles par destination qui pourront bénéficier de l'exonération.

Elle prévoit, d'autre part, les différents engagements que les ayants droit devront prendre et respecter afin de bénéficier de l'exonération et qui sont relatifs :

- au maintien sur place des éléments du décor figurant dans la convention ;
- aux modalités d'entretien des biens ;
- à l'information du public et aux liaisons avec les administrations signataires de la convention ;
- aux conditions de l'accès du public aux biens exonérés.

La durée minimale d'ouverture à la visite des biens exonérés était de :

- **80 jours** au cours des mois de mai à septembre inclus, dont les dimanches et jours fériés,
- ou **60 jours** du 15 juin au 30 septembre, dont ces mêmes jours³⁵.

³³ <http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11356-PGP.html?identifiant=BOI-PAT-IFI-20-30-10-20180608>

³⁴ Art. 795 A CGI et <http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2318-PGP.html?identifiant=BOI-ENR-DMTG-10-20-30-60-20120912>

³⁵ [Décret n° 2003-1238 du 17 décembre 2003](#) modifiant l'[annexe au décret n° 88-389 du 21 avril 1988](#)

Depuis février 2023³⁶, les durées d'ouverture au public ont été modifiées :

- **50 jours par an, dont 25 jours non ouvrables**, au cours des mois d'avril à septembre inclus ;
- **40 jours** pendant les mois de juillet, août et septembre.

Un jour d'ouverture doit compter l'accès effectif et immédiat du public aux biens en cause pendant au moins six heures.

La durée d'ouverture peut être contractuellement réduite à raison de la mise à disposition gratuite de collectivités publiques ou d'associations sans but lucratif pour des manifestations ouvertes au public à caractère culturel ou éducatif et compatibles avec le caractère du monument, à raison d'une journée d'ouverture à la visite par représentation, plus deux jours par manifestation appelant le montage et le démontage d'installations.

A défaut de respecter ces conditions, les droits de mutation s'appliquent avec intérêt de retard.



La procédure³⁷ est simplifiée pour les demandes déposées à compter du 1^{er} janvier 2019 ainsi que pour les conventions déposées avant cette date mais non encore signées. Désormais, la convention doit seulement être signée par le ministre de la culture, sur avis conforme du ministre du budget.

³⁶ Décret n° 2023-103 du 16 février 2023

³⁷ Art..120 Loi de Finances pour 2019

Chapitre 2. Réduire son imposition

La Loi de Finances 2009 introduit des évolutions fiscales majeures en matière d'investissement immobilier. En effet, le législateur adopte différentes dispositions notables :

- Le plafonnement global des niches fiscales,
- L'évolution du dispositif d'investissements immobiliers « Malraux »,
- La fin du dispositif « De Robien » et la naissance du dispositif « Scellier », abrogé par le dispositif « Duflot » le 1^{er} janvier 2013, lui-même abrogé par le dispositif « Pinel » en vigueur depuis 1^{er} janvier 2014.

Le changement d'orientation du législateur fiscal est important puisque de dispositifs ayant vocation à diminuer l'assiette d'imposition (grâce à l'amortissement pour le dispositif « De Robien » ou la déduction du montant des travaux effectués pour le dispositif « Malraux »), les dispositifs en question ont vocation à diminuer directement l'impôt sur le revenu provenant de la déclaration de revenu.

Section 1. Pinel³⁸ (Fin 31/12/2025) - Denormandie (Fin 31/12/2027³⁹)

I. Principe

Le dispositif « Pinel » reprend de nombreuses caractéristiques des dispositifs « Scellier » et « Duflot ». En effet, l'administration fiscale a commenté les dispositifs « Pinel » et « Duflot » dans un même titre, ce dernier renvoyant à de nombreux égards vers le dispositif « Scellier ».

II. Champ d'application

• Contribuable concerné

Peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu :

- **les résidents fiscaux français** au sens de l'article 4 B du CGI (France métropolitaine et départements d'outre-mer de Guadeloupe, Guyane, Martinique ou Réunion),
- **les français résidant à Monaco** (assujettis à l'IR dans les mêmes conditions que s'ils résidaient en France en application du 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963),
- les personnes qui sont fiscalement domiciliées en France au sens du 2 de l'article 4 B CGI, c'est-à-dire **les agents de l'État** qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble des revenus, peuvent également bénéficier de la réduction d'impôt,
- les « **non-résidents Schumacker** » assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France au sens de la jurisprudence de la CJUE.

Les **non-résidents** passibles de l'impôt en France à raison de **leurs revenus de source française ne peuvent pas bénéficier de la réduction**, il s'agit notamment des résidents de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des Îles Terres australes et antarctiques françaises, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Nouvelle-Calédonie.

Le transfert du domicile fiscal hors de France, au cours de la période de l'engagement initial de location ou au cours d'une période triennale de prorogation de cet engagement, n'entraîne pas la remise en cause de l'avantage fiscal obtenu jusqu'à la date de ce transfert.

³⁸ Art. 199 novovicies CGI

³⁹ Prorogation par Loi n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 136

Le contribuable domicilié à l'étranger doit continuer de respecter l'ensemble des conditions du dispositif comme son engagement de location. En cas de non-respect des conditions, l'avantage sera remis en cause.

En revanche, pendant les périodes d'imposition au cours desquelles le contribuable n'est pas considéré comme fiscalement domicilié en France, la réduction d'impôt ne peut être imputée et ne peut faire l'objet d'aucune imputation ultérieure.

Le dispositif peut faire l'objet d'une ou deux périodes de prorogations triennales. Cette faculté doit être exercée l'année au cours de laquelle intervient le terme de la période de location concernée. Pour que cette option soit valable, le contribuable doit être résident français lors de son exercice.



Pour les investissements réalisés à compter du 1^{er} janvier 2019⁴⁰

Les contribuables **résidant en France au jour de l'investissement conservent la réduction d'impôt** pour les périodes au titre desquelles ils sont non-résidents. La réduction s'impute sur l'impôt dû en France par ces non-résidents (mais ne peut donner lieu à remboursement).

- **Immeubles concernés**
 - **Nature de l'investissement**

Entre **1^{er} septembre 2014 au 31 décembre 2024**, les immeubles éligibles au dispositif étaient les suivantes :

- **acquisitions de logements neufs** (depuis le 1^{er} janvier 2021, uniquement lorsque le logement est situé dans un bâtiment d'habitation collectif) ;
- **acquisitions de logements en l'état futur d'achèvement** (depuis le 1^{er} janvier 2021, uniquement lorsque le logement est situé dans un bâtiment d'habitation collectif) ;
- **acquisitions, de logements en vue de leur réhabilitation, qui ne répondent pas aux caractéristiques de décence, y compris lorsque l'acquisition est réalisée dans le cadre d'un contrat de vente d'immeubles à rénover (VIR) ;**
- **acquisitions de logements réhabilités ;**
- **acquisitions de locaux que le contribuable transforme à usage d'habitation, y compris lorsque l'acquisition est réalisée dans le cadre d'un contrat de VIR ;**
- **acquisitions de logements issus de la transformation de locaux affectés à un usage autre que l'habitation ;**
- **acquisitions de logements qui ont fait ou qui font l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens de la TVA ;**
- **logements que le contribuable fait construire** (depuis le 1^{er} janvier 2021, uniquement lorsque le logement est situé dans un bâtiment d'habitation collectif) ;
- **acquisitions de locaux inachevés en vue de leur achèvement par le contribuable.**
- **la souscription** en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de **SCPI** à condition que la date de clôture de la souscription soit postérieure au 31 août 2014 et que **95 %** de la souscription soient investis exclusivement, dans les **18 mois** qui suivent cette dernière, dans des investissements éligibles au dispositif de réduction d'impôt.



A compter du 1^{er} janvier 2021, seuls les logements situés dans un bâtiment d'habitation collectif⁴¹ seront éligibles au dispositif. Les logements d'habitat individuel ne le seront plus.

⁴⁰ LF 2019 Art. 188

⁴¹ Art. 199 novovicies du CGI (version applicable à compter du 1^{er} janvier 2021)

Les investissements éligibles au dispositif Pinel sont les **immeubles à usage d'habitation**. Les locaux à **usage mixte peuvent ouvrir** à l'avantage fiscal à condition que les 3/4 au moins de leur superficie soient affectés à l'habitation (dans ce cas, le bénéfice de la mesure ne concerne que la partie affectée à l'usage d'habitation).



Pinel De Normandie⁴² → La réduction Pinel est étendue aux immeubles faisant l'objet de travaux acquis entre le **1^{er} janvier 2019 et le 31 décembre 2027** et situés dans **les communes dont l'habitat a un besoin marqué de réhabilitation ou qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation du territoire**. Le logement doit faire l'objet de :

- **travaux d'amélioration** réalisés sur des logements anciens,
- **des travaux de transformation en habitation** d'un local initialement affecté à un usage autre que d'habitation.

Ils doivent **représenter au moins 25 % du coût total de l'opération (foncier + travaux)**.

Pour apprécier ce seuil, il faut comparer le prix de revient du logement et les travaux pris en compte pour ce calcul :

- Le prix de revient du logement comporte le prix d'acquisition et les frais afférents à l'acquisition (honoraires de notaire, commissions versées aux intermédiaires, droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière).
- Les travaux pris en compte sont les travaux de rénovation "Pinel-Denormandie" ou les travaux de transformation en logement, **qui ont été facturés par une entreprise**.

La réduction porte sur l'ensemble de l'acquisition (foncier + travaux).

○ Délai d'achèvement

Type d'acquisition	Délai d'achèvement du logement
Logement en l'état de futur achèvement	Dans les 30 mois suivant la signature de l'acte authentique d'acquisition
Logement à construire	30 mois à partir de la date d'obtention du permis de construire
Logement faisant l'objet de travaux	31 décembre de la 2 ^e année après l'acquisition du logement ou du local

• Zonage

○ Métropole

Seuls les logements situés dans des communes se caractérisant par un **déséquilibre important** entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, sont éligibles à la réduction d'impôt : il s'agit des communes classées dans les **zones Abis, A, B1** et des communes dont le territoire est couvert par un **contrat de redynamisation de site de défense**.

Dans les autres zones géographiques, **en zone B2 et en zone C** concernant les logements (neuf, VEFA, construction par le contribuable) dont la demande de permis de construire a été déposée avant le **31 décembre 2017** à condition que la vente définitive (devant notaire) soit réalisée avant le **15 mars 2019** (peu importe le fait générateur de l'impôt prévu par le dispositif Pinel).

⁴² Art. 226 Loi de Finances 2019

Un dispositif dérogatoire a été mis en place depuis le 1^{er} avril 2020 pour les investissements réalisés en Bretagne. Des plafonds de loyers spécifiques ont été fixés pour chaque commune ou partie de commune. Les plafonds de ressources du locataire sont communs au dispositif Pinel métropole.

- **DOM – COM**

Départements d'outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte.

Collectivités d'outre-mer : Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna.

- **Plafonnement du nombre d'investissement**

Au titre d'une même année, un contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'au titre de **2 logements maximum** (ce principe s'applique à l'acquisition en direct ainsi que via une société à l'IR autre qu'une SCPI).

En cas de souscription de SCPI, la souscription affectée à plus de deux logements ne remet pas en cause l'obtention de l'avantage.

Il peut en revanche **cumuler**, au titre d'une même année, la réduction pour l'acquisition d'un ou deux logement(s) et pour souscription au capital de **SCPI**.



La date d'appréciation concernant le plafonnement du nombre d'investissement a évolué suite à une décision du Conseil d'Etat⁴³. En effet, l'administration fiscale transpose dans sa doctrine une décision rendue en matière d'investissement immobilier « Scellier ». En conséquence, il convient de se référer à la date du **fait générateur de la réduction d'impôt⁴⁴ (à savoir la date d'achèvement notamment pour les VEFA) et non à la date de réalisation de l'investissement (à savoir la date d'acquisition à l'exclusion des logements neufs qui par définition sont livrés)** pour apprécier la limitation du nombre de logements ainsi que pour apprécier le plafonnement de la base à 300 000 € (cf infra).

- **Plafonnement des loyers**

Pendant toute la période couverte par l'engagement de location, le loyer ne doit pas être supérieur à certains plafonds fixés par décret, qui varient en fonction du lieu de situation du logement et de sa surface.

- **Plafond de loyer au M² pour 2024**

Zone A bis	18,89
Zone A	14,03
Zone B1	11,31
Zone B2 et C	9,83
Zone A bis en Corse	-
Zone A en Corse	13,83
Zone B1	11,15
Zone B2 et C en Corse-	9,69
DOM Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon	10,73 (plafond 2023)
Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna	12,87 (plafond 2023)

⁴³ CE 18 juill. 2018, n°412142

⁴⁴ BOI-IR-RICI-360-30-20 § 10 et 20

- **Coefficient multiplicateur**



A ces plafonds de loyer (métropole et outre-mer) doit être appliqué **un coefficient multiplicateur** pour tenir compte de la surface du logement, calculé selon la formule : $0,7 + 19 / S$, dans laquelle S est la surface du logement.

Le coefficient obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder **1,2**.

L'application de ce coefficient au plafond de base permet d'en majorer le montant pour les petites surfaces et de minorer celui applicable aux logements ayant une surface plus importante.

La **surface à prendre en compte** pour le calcul du coefficient multiplicateur et l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable (hors combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m).

Cette surface habitable est augmentée de la moitié, dans la limite de 8 M² par logement, de la surface des annexes dont l'occupant à l'usage exclusif. La surface ainsi définie figure dans l'engagement de location et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 m.

Dans les départements d'outre-mer il est tenu compte de la surface des varangues dans une limite maximale de 14 M².

- **Plafonnement de ressources des locataires**

Les ressources sont appréciées au regard du revenu fiscal de référence (RFR)⁴⁵ du foyer fiscal du locataire, qui figure sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année de référence. L'année de référence s'entend, en principe, de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du bail (année N-2).

L'augmentation du niveau de ressources du locataire ne remet pas en cause l'avantage fiscal obtenu par le bailleur lorsque la condition relative aux ressources du locataire, appréciée dans les conditions rappelées ci-dessus, était remplie à la date de signature du bail.

Par exception au principe énoncé ci-dessus, si les ressources du locataire de l'année précédant celle de la signature du contrat de location (année N-1) sont inférieures à celles de l'année de référence (année N-2) et que cette situation peut être justifiée, à la date de signature du contrat de location, par la production par le locataire de l'avis d'imposition correspondant, il est admis de retenir les ressources du locataire au regard du RFR figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année qui précède celle de la signature du bail (année N-1) pour l'appréciation de la condition requise pour l'application de l'avantage fiscal concerné.

⁴⁵ Art.1417 du CGI IV 1°

○ **Métropole et Corse⁴⁶**

Composition du foyer du locataire	Zone A bis	Zone A	Zone B1	Zone B2 et C
Personne seule	43 475 €	43 475 €	35 435 €	31 892 €
Couple	64 976 €	64 976 €	47 321 €	42 588 €
Personne seule ou couple ayant une personne à charge	85 175 €	78 104 €	56 905 €	51 215 €
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge	101 693 €	93 556 €	68 699 €	61 830 €
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge	120 995 €	110 753 €	80 816 €	72 735 €
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge	1136 151 €	124 630 €	91 078 €	81 971 €
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième	115 168 €	13 886 €	10161 €	9 142 €

○ **DOM - COM**

Les plafonds de loyers et de ressources sont adaptés à l'outre-mer.

● **Obligation de location - Obligation de conservation**

○ **Durée minimum et maximum sous dispositif**

Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable s'engage à donner le logement en **location nue**, dans un **délai de 12 mois** à compter de son achèvement ou de son acquisition si celle-ci est postérieure, à usage d'**habitation principale du locataire**, pendant une **durée minimale de 6 ou 9 ans** au choix du contribuable.

A l'issue de cette période d'engagement, le contribuable peut le proroger pour 1 ou 2 périodes de 3 ans :

- **3 ans** renouvelable une fois si l'engagement initial était de **6 ans**,
- **3 ans** non renouvelable si l'engagement initial était de **9 ans**.

La durée maximum est donc de **12 ans** dans tous les cas.

○ **Location effective et continue en résidence principale**

La location du logement doit être **effective et continue** pendant la période d'engagement de location. Ce principe exclut les logements dont l'investisseur se réserve la jouissance, à quelque usage que ce soit et même pour une très courte durée, pour lui-même ou un membre de son foyer fiscal.

En cas de **congé du locataire** pendant la période couverte par l'engagement de location, le logement doit être aussitôt remis en location jusqu'à la fin de cette période.

L'administration admet cependant qu'il puisse y avoir une période de vacance, dès lors que le propriétaire établira qu'il a accompli les **diligences concrètes** (insertion d'annonces,

⁴⁶ Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au II-A-2 § 170 du BOI-IR-RICI-360-20-30.

recours à une agence immobilière) et que les conditions de mise à la location ne sont pas dissuasives. La **période de tolérance est de 12 mois maximum**.

Par **exception**, lorsque la vacance **intervient moins de 12 mois avant le terme de la période** d'engagement de location, l'avantage fiscal n'est pas remis en cause si les conditions suivantes sont réunies :

- Le logement est en état d'être loué ;
- Le propriétaire ne s'en réserve pas la jouissance à quelque usage que ce soit et même pour une très courte durée, pour lui-même ou un membre de son foyer fiscal ;
- Le logement n'est pas mis à la disposition d'un occupant à titre précaire ou à titre gratuit, même pour une très courte période, pendant la période couverte par l'engagement de location ;
- Le logement n'est pas cédé avant l'expiration de l'engagement de location.

○ **Location à un tiers du foyer fiscal**

Le locataire **ne peut pas être un membre du foyer fiscal** ou, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'IS, autre qu'une SCPI, un des associés ou un membre du foyer fiscal d'un des associés.

En revanche, mais uniquement pour les investissements réalisés **à compter du 1^{er} janvier 2015**, la location peut être consentie à **un ascendant ou un descendant** du contribuable (ou de l'un des associés), sous réserve du respect des conditions de loyer et de ressources.

● **Eco-conditionnalité – Performance énergétique**

La réduction d'impôt ne s'applique qu'aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d'un **niveau de performance énergétique globale fixé par décret** en fonction du type de logement concerné et de la localisation du logement. Aucune condition d'éco-conditionnalité ne s'appliquerait à **Mayotte**.

Type de logement	Niveau de performance exigé
Neuf ou à construire Pinel	Réglementation thermique RT 2012 (ou label BBC 2005 en cas de permis de construire déposé avant 2013)
Neuf ou à construire Pinel +	Logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) : respect d'une seule condition tenant aux normes de confort Décret du 17 mars 2022 Logements situés hors QPPV mais présentant des normes environnementales exceptionnelles : respect de 2 conditions tenant aux normes de confort et aux normes environnementales exceptionnelles Décret du 17 mars 2022
Faisant l'objet de travaux Pinel	Label HPE rénovation 2009 ou label BBC rénovation 2009 A défaut de label , acquisitions à titre onéreux de logements qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence et qui font l'objet de travaux de réhabilitation leur permettant d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.

		Etat du logement avant	Etat du logement après
		Décence du logement	L'ensemble des 15 caractéristiques de décence est réuni.
		Performance technique	L'ensemble des performances techniques est réuni.
Faisant l'objet de travaux Pinel +	Pour les logements déjà construits faisant l'objet d'une réhabilitation ou les locaux transformés en logement en 2023 ou 2024 : classe énergétique A ou B.		
Pinel « Denormandie »	A compter du 1^{er} janvier 2020, sont désormais éligibles en lieu et place des travaux de rénovation⁴⁷, les travaux d'amélioration : "Les travaux d'amélioration⁴⁸ s'entendent de tous travaux, à l'exception de ceux portant sur des locaux ou des équipements d'agrément, ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la modernisation, l'assainissement ou l'aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d'énergie pour l'ensemble de ces surfaces. Il en résulte que les travaux de démolition totale suivie d'une reconstruction ne peuvent être assimilés à des travaux d'amélioration ou de transformation, seuls éligibles au dispositif. + travaux de transformation en habitation d'un local initialement affecté à un usage autre que d'habitation (combles ou garages). Les travaux éligibles correspondent : • à une amélioration de la performance énergétique du logement d'au moins 30 %, après réalisation des travaux (ou d'au moins 20 % pour les logements situés dans une copropriété) OU • au respect des performances énergétiques pour au moins 2 des 5 catégories suivantes : • isolation thermique de la toiture ; • isolation thermique des murs ; • isolation thermique des parois vitrées ; • installation ou remplacement de systèmes de chauffage ; • installation ou remplacement de systèmes de production d'eau chaude sanitaire. Dans tous les cas, la consommation en énergie après travaux doit être inférieure à 331 kWh/m²/an.		

⁴⁷ Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479, art.162

⁴⁸ RM Perea, JOAN 31 mars 2020, n°22077 puis modification de l'art.199 I, B, 5° novovicies,

III. Fiscalité IR

• Plafonds de réduction d'impôt

La réduction d'impôt est calculée sur le **prix de revient du ou des logements** (ainsi que des souscriptions au capital de SCPI) doublement plafonné :

- Un premier plafond au niveau de chaque logement : le prix de revient des logements est retenu dans la limite de **5 500 € par M²** de surface habitable,
- Un second plafond global : pour une même année d'imposition, la base de calcul de la réduction d'impôt est limitée globalement (logements et souscriptions au capital de SCPI confondus) à **300 000 €**.

En cas d'acquisition d'un logement dans lequel le contribuable effectue des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation (local transformé en logement) la base de la réduction est augmentée du montant de ces travaux.

La fraction du prix de revient du logement qui se rapporte au garage ou à l'emplacement de stationnement (et les frais d'acquisition afférent) est :

- comprise dans la base de l'avantage fiscal, s'ils font l'objet d'un bail commun avec le logement,
- exclue de la base du dispositif s'ils font l'objet d'un bail distinct avec le logement,

Concernant les SCPI, la réduction d'impôt est calculée sur **100 % du montant de la souscription** retenu dans la limite de **300 000 €** par contribuable et pour une même année d'imposition (limite commune à l'investissement en direct dans le logement).

• Taux de la réduction d'impôt

Le taux de la réduction d'impôt dépend de la durée d'engagement de location et de la situation du logement (en métropole ou outre-mer). La loi de finances pour 2021 abaisse le taux de la réduction d'impôt pour les années 2023 et 2024 (sauf pour les logements situés dans certains quartiers ou respectant un certain niveau de qualité).

○ Jusqu'au 31 décembre 2022 / taux dérogatoires Pinel + / Denormandie

	Engagement initial 6 ans		Engagement initial 9 ans	
	Métropole	Outre-mer	Métropole	Outre-mer
Durant la période d'engagement initial	12 % (2 %/an pendant 6 ans)	23 % (3,83 %/an pendant 6 ans)	18 % (2 %/an pendant 9 ans)	29 % (3,22 %/an pendant 9 ans)
1 ^{ère} période de prorogation de 3 ans	+ 6 % (2 %/an pendant 3 ans)	+ 6 % (2 %/an pendant 3 ans)	+ 3 % (1 %/an pendant 3 ans)	+ 3 % (1 %/an pendant 3 ans)
2 ^{ème} période de prorogation de 3 ans	+ 3 % (1 %/an pendant 3 ans)	+ 3 % (1 %/an pendant 3 ans)	-	-
Avantage maximal sur 12 ans	21 %	32 %	21 %	32 %

○ **Taux Pinel du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023**

Les taux applicables aux investissements réalisés en 2023 ne s'appliqueront toutefois pas aux investissements portant sur les logements suivants, qui bénéficieront toujours dans anciens taux plus favorables :

- logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville,
- logements qui respectent un certain niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale.

	Engagement initial 6 ans		Engagement initial 9 ans	
	Métropole	Outre-mer	Métropole	Outre-mer
Durant la période d'engagement initial	10,5 % (1,75 %/an pendant 6 ans)	21,5 % (3,58 %/an pendant 6 ans)	15 % (1,66 %/an pendant 9 ans)	26 % (2,88 %/an pendant 9 ans)
1 ^{ère} période de prorogation de 3 ans	+ 4,5 % (1,5 %/an pendant 3 ans)	+ 4,5 % (1,5 %/an pendant 3 ans)	+ 2,5 % (0,83 %/an pendant 3 ans)	+ 2,5 % (0,83 %/an pendant 3 ans)
2 ^{ème} période de prorogation de 3 ans	+ 2,5 % (0,83 %/an pendant 3 ans)	+ 2,5 % (0,83 %/an pendant 3 ans)	-	-
Avantage maximal sur 12 ans	17,5 %	28,5 %	17,5 %	28,5 %

○ **Taux Pinel du 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024**

Les taux applicables aux investissements réalisés en 2023 ne s'appliqueront toutefois pas aux investissements portant sur les logements suivants, qui bénéficieront toujours dans anciens taux plus favorables :

- logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville,
- logements qui respectent un certain niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale.

	Engagement initial 6 ans		Engagement initial 9 ans	
	Métropole	Outre-mer	Métropole	Outre-mer
Durant la période d'engagement initial	9 % (1,5 %/an pendant 6 ans)	20 % (3,33 %/an pendant 6 ans)	12 % (1,33 %/an pendant 9 ans)	23 % (2,55 %/an pendant 9 ans)
1 ^{ère} période de prorogation de 3 ans	+ 3 % (1 %/an pendant 3 ans)	+ 3 % (1 %/an pendant 3 ans)	+ 2 % (0,66 %/an pendant 3 ans)	+ 2 % (0,66 %/an pendant 3 ans)
2 ^{ème} période de prorogation de 3 ans	+ 2 % (0,66 %/an pendant 3 ans)	+ 2 % (0,66 %/an pendant 3 ans)	-	-
Avantage maximal sur 12 ans	14 %	25 %	14 %	25 %

Cas de remise en cause	Exceptions
Non-respect des conditions initiales	L'impôt sur le revenu des années au titre desquelles la réduction d'impôt a été pratiquée est majoré du montant de cette réduction.
Non-respect des conditions au cours de la période d'engagement de location	L'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle intervient l'événement entraînant la déchéance de l'avantage fiscal est majoré du montant total de la réduction d'impôt obtenue au cours de cette période. Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit au plus tard avant le 31 décembre de la 3 ^{ème} année suivant celle de la survenance de l'événement entraînant la déchéance de la réduction d'impôt. Le montant de la dépense ayant servi de base au calcul de la réduction d'impôt est assimilé à une insuffisance de déclaration.
Non-respect des conditions au cours de la période prorogée d'engagement de location (Pinel uniquement)	L'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle intervient l'événement entraînant la déchéance du complément de réduction d'impôt est majoré du montant total de complément de réduction obtenu pendant la période triennale de prorogation concernée. Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit au plus tard avant le 31 décembre de la 3 ^{ème} année de la survenance de l'événement entraînant la déchéance de l'avantage fiscal. Le montant de la dépense ayant servi de base au calcul de la réduction d'impôt est assimilé à une insuffisance de déclaration.



Cette réduction d'impôt fait partie des dispositifs pris en compte dans le cadre du plafonnement global des niches fiscales limitant annuellement l'avantage en impôt retiré des divers investissements. Les investissements réalisés en métropole sont soumis au plafond de droit commun de **10 000 €**, tandis que les investissements réalisés outre-mer bénéficient du plafond majoré de **18 000 €**.

La réduction **n'est pas reportable**. Les fractions qui n'ont pas pu être reportées sont définitivement perdues.

- **Reprise des avantages fiscaux**

La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une **reprise** au titre de l'année au cours de laquelle intervient :

- la **rupture de l'un des engagements** conditionnant l'octroi de la réduction d'impôt ;
- le **démembrement du droit de propriété** de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause ne sera effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements de location et/ou de conservation de titres, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

Aucune reprise ne sera effectuée en cas :

- d'**invalidité** correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième catégorie du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune,
- de **licenciement** du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune,
- ou de **décès** du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.

IV. Fiscalité IFI

Aucune particularité n'est à relever en matière d'IFI.

V. Fiscalité transmission

Aucune particularité n'est à relever en matière de transmission.

Section 2. Malraux⁴⁹

I. Principe

Les dépenses de restauration immobilières complètes initiées à compter de 2009 sur des logements situés dans certaines zones protégées ouvrent droit à une réduction d'impôt si certaines conditions sont respectées.



Ancien régime Malraux → Les dépenses effectuées dans le cadre de restauration initiées avant 2009 ouvrent droit, jusqu'au 31 décembre 2018, à une déduction spécifique au titre des **revenus fonciers** (les dépenses, après imputation éventuelle sur les autres revenus fonciers, sont déductibles du revenu global sans limitation de montant). Ce dispositif ne s'applique plus aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une **demande de permis de construire** ou une **déclaration de travaux** a été **déposée à compter du 1er janvier 2009**.

II. Champ d'application

● Contribuable concerné

Ce dispositif bénéficie aux contribuables fiscalement **domiciliés en France** auxquels sont assimilés les **non-résidents « Schumacker »** (éligibles donc à la réduction d'impôt).

En revanche, en sont **exclus**, les autres contribuables qu'ils soient :

- Domiciliés hors de France (hors cas particulier des **non-résidents « Schumacker »**),
- En **Polynésie française**, dans les îles **Wallis et Futuna**, dans les **Terres australes et antarctiques** françaises, à **Mayotte** (uniquement jusqu'en 2012, Mayotte devenant un DOM du point de vue fiscal à compter de l'imposition des revenus perçus en 2013), à **Saint-Pierre-et-Miquelon**, à **Saint-Martin**, à **Saint-Barthélemy** et en **Nouvelle-Calédonie**,
- À **Monaco** même s'ils sont assujettis en France à l'impôt sur le revenu en application de la convention fiscale franco-monégasque.



Dans un jugement, rendu au visa de l'article 63 du TFUE afférent à la libre circulation des capitaux, le TA⁵⁰ de Montreuil, reprenant le raisonnement de la CJUE susvisé, a jugé que la restriction posée par l'article 199 ter viciés (exclusion des non-résidents à la réduction Malraux) était incompatible avec le droit de l'UE.

En effet, le tribunal précise que, au regard du contenu comme de l'objet de la loi fiscale française (inciter à la réhabilitation d'immeubles entiers affectés très majoritairement à l'habitation dans des quartiers historiques ou anciens en vue de sauvegarder le patrimoine architectural et urbain français et à donner en location les locaux de ces immeubles), la situation des contribuables résidents et non-résidents concernés est similaire.

En effet, au regard des travaux préparatoires de la loi ayant instauré ce dispositif, la restriction ainsi imposée à la libre circulation des capitaux ne répond à aucune raison impérieuse d'intérêt général.

⁴⁹ Art. 199 ter viciés CGI

⁵⁰ TA Montreuil, 10e ch., 4 juill. 2023, n° 2009233, Guivalogui, concl. C. Noël, C

- **Immeubles concernés**

- **Affectation de l'immeuble**

Les immeubles doivent être :

- **des locaux à usage d'habitation,**
- **des locaux destinés originellement à l'habitation** (condition supprimée à compter de 2017, voir infra) et réaffectés à cet usage,
- pour les demandes de permis de construire ou les déclarations préalables déposées à compter de 2017, **les locaux quelle que soit leur affectation originelle affectés à l'habitation après travaux,**
- des locaux affectés à un **usage autre que l'habitation** n'ayant pas été originellement destinés à l'habitation (il s'agit, dans la plupart des cas, de locaux affectés à usage de commerce situés au rez-de-chaussée des immeubles de centre-ville qui sont donnés en location à cet usage après la réalisation des travaux ; sauf en cas d'impossibilité physique ou technique attestée par l'Architecte des bâtiments de France, les travaux de restauration réalisés sur ces locaux doivent permettre de rétablir l'accès aux étages supérieurs antérieurement condamnés et, ainsi, de mettre en location les locaux rendus accessibles à usage d'habitation).

- **Nature des travaux**

L'opération doit être réalisée en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti et, hormis le cas où l'immeuble est situé dans un site patrimonial remarquable couvert par un PSMV ou un PVAP, avoir été déclarée d'utilité publique.

Les dépenses éligibles sont les dépenses suivantes engagées de **la date de délivrance du permis de construire** (ou de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable) **jusqu'au 31 décembre de la 3^{ème} année suivante** :

Charges foncières de droit commun suivantes :

- **Dépenses de réparation et d'entretien** effectivement supportées par le propriétaire,
- **Primes d'assurance,**
- **Dépenses d'amélioration** afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement,
- **Dépenses d'amélioration afférentes** aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement,
- Impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçus dans la région d'Ile-de-France,
- Frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commissions versées à un tiers pour la gestion des immeubles ;
- Frais d'adhésion à des **associations foncières urbaines** de restauration ;
- **Dépenses de travaux imposés ou autorisés** en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux secteurs et zones mentionnés ci-dessus

y compris les travaux effectués dans des locaux ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux (y compris travaux de restructuration des volumes intérieurs, les travaux de démolitions, de reconstruction d'une toiture ou de murs extérieurs...);

- De la fraction des **provisions** versées par le propriétaire pour dépenses de travaux de la copropriété et pour le montant effectivement employé par le syndic de la copropriété au paiement desdites dépenses.

La durée de 3 ans minimum peut être **prolongée** du délai durant lequel les **travaux sont interrompus ou ralentis** par l'effet de la force majeure ou du fait de la découverte fortuite de pièces nécessitant le déclenchement de fouilles archéologiques.

Lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d'un **contrat de vente d'immeuble à rénover** (VIR), le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt est celui correspondant au prix des travaux devant être réalisés par le vendeur et effectivement payés par l'acquéreur selon l'échéancier prévu au contrat.

- **Zonage**

Contrairement à certains dispositifs, il ne s'agit **pas d'un zonage au sens propre du terme**. Le dispositif est **réservé aux opérations de restauration complète d'immeubles bâtis situés** :

- ❖ **soit dans un Site patrimonial remarquable** couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (**PSMV**) approuvé, un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine (**PVAP**) approuvé ou, à défaut, lorsque la restauration de l'immeuble a été déclarée d'utilité publique :

Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables :

- les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.
- les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.

Cette appellation "**Site patrimonial remarquable**" résulte de la loi⁵¹ relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Elle précise qu'entrent également dans ce classement de sites patrimoniaux remarquables les :

- **secteurs sauvegardés** ;
- zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (**ZPPAUP**) lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ;
- aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (**AVAP**) lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ;
- ❖ **soit enfin, pour les opérations de restauration déclarées d'utilité publique engagées jusqu'au 31 décembre 2024** :
 - dans un **quartier ancien dégradé (QAD)**,
 - et, pour les dépenses payées à compter du **1er janvier 2016**, dans un **quartier présentant une concentration élevée d'habitats anciens dégradés** et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (**NPNRU**).

- **Plafonnement des loyers**

Aucune particularité n'est à relever en matière de plafonnement des loyers.

- **Plafonnement de ressources des locataires**

Aucune particularité n'est à relever en matière de ressource des locataires.

- **Obligation de location - Obligation de conservation**

- **Location effective et continue**

Le bien doit être donné en **location nue**, dans les **12 mois** suivant l'achèvement des travaux et **pendant 9 ans minimum** et procurer des revenus imposables dans la catégorie des **revenus fonciers** :

⁵¹ La loi n° 2016-925 du 7 juill. 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine

- si le local est affecté à usage d'habitation, il doit constituer **l'habitation principale** du locataire ;
- le local peut être loué à un usage autre que l'habitation s'il n'a pas été originellement destiné à l'habitation.

- **Location à un tiers du foyer fiscal**

La location **ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable** ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.

- **Eco-conditionnalité – Performance énergétique**

Aucune particularité n'est à relever en matière d'éco-conditionnalité ou de performance énergétique.

III. Fiscalité IR

Les dépenses listées (cf supra) à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et **jusqu'au 31 décembre de la 3^{ème} année suivante constitue l'assiette de calcul de la réduction d'impôt sur le revenu.**

- **Assiette de la réduction**

Le montant des dépenses éligibles servant de base de calcul à la réduction d'impôt est retenu dans la **limite** d'un plafond variant selon la date à laquelle l'opération de restauration a été initiée (pour apprécier cette date il faut se baser sur la date de demande de permis de construire ou de déclaration préalable) :

- pour les **opérations engagées avant 2017**, ces dépenses sont retenues dans la limite **annuelle** de **100 000 €** (sur 4 ans, le plafond global est fixé à 400 000 € à raison de 100 000 € par an),
- pour les **opérations engagées à compter de 2017**, ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond pluriannuel pour les 4 années de 400 000 € (il n'y a donc plus de limite annuelle, mais un plafond global de 400 000 € pour les 4 années, ce plafond pouvant intégralement être utilisé dès la 1^{ère} année).

Ainsi, le montant des dépenses éligibles, qui dépasse le plafond global de 400 000 €, ne peut faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

Le montant total des dépenses retenu au titre de la réalisation de dépenses dans une ou plusieurs opérations de restauration immobilière et pour la souscription de parts de SCPI ne peut excéder globalement la somme de **400 000 € par contribuable et pour une période de quatre années consécutives.**

- **Taux de la réduction**

Le taux de la réduction d'impôt sur le revenu est de :

- **30 %** si l'immeuble est situé dans le périmètre Site Patrimonial Remarquable (**SPR**) couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé (**PSMV**), dans un quartier ancien dégradé ou dans un quartier **NPNRU**, un **secteur sauvegardé** ;
- **22 %** en dehors de ces cas (**SPR** couvert par un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine (**PVAP**) ou lorsque l'opération a été déclarée publique, dans une **ZPPAUP** ou une **AVAP**).

- **Modalités d'imputation de la réduction d'impôt⁵²**

La réduction d'impôt accordée est imputée **sur l'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année.**

Lorsque la **fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû** par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû **au titre des trois années suivantes.**

Les fractions reportées les plus anciennes sont imputées en priorité par rapport aux réductions de l'année N.



Pour les opérations de restauration **initiiée avant le 31 décembre 2016**, le montant de la réduction excédant le montant de l'impôt dû l'année de la réduction **ne peut donner lieu à report** sur l'impôt dû au titre des années suivantes ni à remboursement.

- **Exclusion du plafonnement des niches fiscales**

Depuis le **1^{er} janvier 2013**, la réduction d'impôt Malraux est **exclue du champ d'application** du plafonnement global des niches fiscales.

- **Reprise des avantages fiscaux**

La réduction d'impôt acquise fait l'objet d'une remise en cause en cas de :

- **non-respect de l'engagement de location** ou de conservation des parts ;
- **non-respect des conditions de mise en location** ;
- **cession** pendant la période d'engagement de location ;
- **démembrement** du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts sauf lorsque le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune (l'avantage obtenu antérieurement à cet événement n'est pas remis en cause, sous réserve que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter l'engagement de location ou de conservation des parts).

Toutefois, en cas de non-respect de l'engagement de location ou de conservation des parts, **l'avantage n'est pas remis en cause lorsque le contribuable :**

- Est atteint d'une invalidité (2^{ème} ou la 3^{ème} des catégories⁵³) ;
- Est licencié ;
- Décède.

IV. Fiscalité IFI

Aucune particularité n'est à relever en matière d'IFI.

V. Fiscalité transmission

Aucune particularité n'est à relever en matière de transmission.

⁵² BOI-IR-RICI-200-30 § 146

⁵³ Art. L. 341-4 CSS

VI. Fiscalité PVI⁵⁴

• Principe

En cas de cession de l'immeuble par son propriétaire, le gain généré relève du régime des plus-values immobilières des particuliers :

- la plus-value brute est déterminée par différence entre le prix de cession et le prix de revient ;
- des abattements pour durée de détention sont ensuite pratiqués pour déterminer la base d'imposition.

Le prix de revient correspond au prix d'acquisition majoré de certaines dépenses acquittées par le cédant (dépenses de constructions, reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration) **à condition que ces dépenses n'aient pas été prises en compte pour l'impôt sous forme d'une déduction d'assiette ou d'une réduction d'impôt.**

Une mesure de tempérament limite cependant la portée de cette condition en écartant certains dispositifs fiscaux d'incitation à l'investissement immobilier (Robien, Scellier, Duflot, Pinel, Censi-bouvard...).

Ainsi, les travaux réalisés dans le cadre du « **Malraux** » **ancien régime** ayant ouvert droit à un avantage fiscal provenant de la déduction du revenu imposable, ne bénéficie pas de ce tempérament. **En cas de revente avant l'exonération pour durée de détention, une partie significative de l'avantage fiscal se trouve bien souvent repris.**

• Exception

○ Un cadre légal favorable

En cas de cession d'un bien acquis dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover (VIR), la plus-value immobilière des particuliers se calcule, en principe, par différence entre le prix de cession du bien et le prix d'acquisition « effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte » ⁵⁵. **Par suite, le CGI précise que lorsque le bien a été acquis selon le régime juridique de la VIR, le prix d'acquisition à retenir « s'entend de l'existant et des travaux »**

Ainsi, dès lors que les travaux de rénovation sont réalisés par le vendeur dans le cadre d'un contrat de VIR et que l'obligation de réaliser la rénovation est liée au transfert de propriété entre les parties, le montant de ces travaux s'intègre au prix d'acquisition. **La Réponse Ministérielle Eblé**⁵⁶ confirme le traitement fiscal privilégié des investissements "Malraux" réalisés en VIR.

○ Une doctrine fiscale et une jurisprudence tâtonnante en matière de Malraux

L'administration fiscale semble faire échec à cette règle lorsque l'immeuble acquis en VIR, a donné lieu à la réduction d'impôt Malraux. En effet, **la Réponse Ministérielle Frassa**⁵⁷, indique **que le montant des travaux ayant donné lieu à la réduction d'impôt Malraux dans le cadre du contrat de VIR doit être déduit du prix stipulé dans l'acte de VIR, motif étant**

⁵⁴ BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20, § 265

⁵⁵ CGI art. 150 VB, I CGI

⁵⁶ RM Eblé, JO Sénat du 12 janv. 2017, n°21771

⁵⁷ RM Frassa, n° 1409, publiée au JO Sénat du 10 janvier 2019

que ces dépenses ont déjà été prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu.

Au regard de l'article 150 VB, I du CGI, cette analyse est discutable. Cet article dispose en effet que le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value, est le « prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte ». Il ne fait aucune référence à l'éventuelle déduction de tout ou partie du prix d'acquisition.

En jurisprudence, le sujet des VIR est déjà sensible. **Par un arrêt du 29 juin 2017, la CAA de Nantes a considéré que la partie du prix de la VIR payée en contrepartie des travaux n'a pas le caractère d'une dépense en capital.**

Par suite, l'administration n'est pas fondée à soutenir que, par principe, le coût des travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de vente d'un immeuble à rénover n'est pas déductible des revenus fonciers provenant de la location de cet immeuble⁵⁸.

- **Position de la haute juridiction administrative en matière de déficit foncier**

Le revirement de jurisprudence ne s'est pas fait attendre. Deux arrêts ⁵⁹ dont celui du **Conseil d'Etat du 17 octobre 2022** précise « dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover régi par les articles L. 262-1 à L. 262-11 du code de la construction et de l'habitation, le prix des travaux devant être réalisés par le vendeur est un élément du prix d'acquisition de l'immeuble. **Dès lors, le coût de ces travaux, qui ne sont pas des charges de propriété, ne peut, pour la détermination du revenu net défini à l'article 28 du code général des impôts, être déduit, sur le fondement de l'article 31 du même code, des revenus fonciers provenant de la location du bien ainsi acquis ».**

Il conclue en énonçant que la **Cour Administrative d'Appel de Bordeaux**⁶⁰ a relevé que ces travaux avaient été menés dans le cadre d'un contrat de vente d'un immeuble à rénover, souscrit le 28 novembre 2014, **dont le prix d'acquisition, comprenant celui des travaux, constituait une dépense en capital qui ne pouvait être considérée comme une charge déductible des revenus fonciers des acquéreurs.** La cour (la CAA), qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a ainsi ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.

- **Position de la juridiction administrative en matière de Malraux**

L'arrêt ⁶¹ du Tribunal Administratif rappelle que l'exposé sommaire des motifs de l'amendement n° 1 - 209 adopté dans le cadre de l'élaboration de la loi de Finances pour 2012 fait clairement apparaître que la prise en compte des travaux dans le prix de revient des immeubles acquis dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover s'applique également pour les acquisitions ouvrant droit à la réduction d'impôt " Malraux ".

Ainsi, **"aucune disposition ne fait obstacle à ce que les contribuables bénéficiant de la réduction d'impôt Malraux puissent bénéficier de la prise en compte, dans le prix de revient de l'immeuble, des travaux réalisés dans le cadre du contrat de vente d'immeuble à rénover".**

⁵⁸ CAA Nantes 29-6-2017 n° 16NT00954 : RJF 1/18 n° 38

⁵⁹ CE 4 nov. 17 octobre 2022, n°460113

⁶⁰ CAA Bordeaux, 4 nov. 2021, n° 19BX03720

⁶¹ TA Paris - 2e Section - 2e Chambre 10 février 2025 / n° 2219466

Section 3. Loc'Avantage

I. Principe

Les propriétaires de logements donnés en location nue dans le cadre d'une convention avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah) conclue entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024, bénéficient d'une réduction d'impôt.



Ce dispositif vient à la suite du dispositif « Cosse », également appelé « Conventionnement Anah » applicable jusqu'au 28 février 2022. Ce dispositif se traduit par une déduction spécifique sur les revenus fonciers.

II. Champ d'application

● Contribuable concerné

Ce dispositif bénéficie aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI propriétaires, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, de logements donnés en location.

● Immeubles concernés

○ Affectation de l'immeuble

Le dispositif vise les logements neufs ou anciens situés en France (métropole ou DOM), loués nus et affectés à l'habitation principale du locataire.

Le logement doit être loué pendant toute la durée de la convention.

○ Conclusion d'une convention avec l'Anah

Le logement doit être donné en location dans le cadre d'une convention conclue avec l'Anah soit dans le secteur intermédiaire (CCH art. L 321-4), soit dans le secteur social ou très social (CCH art. L 321-8).

Cela implique le respect de plafonds de loyer et de ressources du locataire, qui varient en fonction de la localisation du logement et de son affectation à la location intermédiaire (Loc 1), sociale (Loc 2) ou très sociale (Loc 3).

La durée de la convention est de six ans, renouvelable.

○ Location à un tiers du foyer fiscal

La location **ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable** ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.

La location ne peut pas non plus être consentie à personne occupant déjà le logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail.

III. Fiscalité IR

- **Assiette de la réduction**

La **réduction d'impôt** est calculée sur le **montant des revenus bruts** tiré de la location du logement conventionné.

- **Taux de la réduction**

La réduction d'impôt est calculée aux taux suivants, uniformes sur tout le territoire :

Convention	Droit commun	Location solidaire
Secteur intermédiaire	15%	20%
Secteur social	35%	40%
Secteur très social	-	65%

Le dispositif ne peut pas, en principe, se cumuler, pour un même logement, avec un autre régime fiscal prévu en faveur de l'investissement locatif.

Il est par ailleurs incompatible avec l'application du micro-foncier.

Le montant de la réduction d'impôt est pris en compte pour la détermination du plafonnement global des avantages fiscaux.

Chapitre 1. Le champ d'application de la location meublée

Section 1. Définition

La location meublée permet à un bailleur de louer un logement suffisamment garni de mobilier pour qu'un locataire (preneur) puisse entrer dans les lieux et y vivre normalement avec ses seuls effets personnels. Le bien loué en meublé doit donc être entièrement équipé (literie, ustensiles de cuisine, chauffage, meubles de rangement, réfrigérateur, table et chaises...) ⁶².

Ce régime se distingue juridiquement et fiscalement :

- de la location nue (sans aucun meuble),
- de l'hébergement à caractère hôtelier (logements pourvus de meubles et fourniture de services de nature hôtelière ou para-hôtelière).

Juridiquement, la location meublée est une activité civile. Cependant, elle revêt sur le plan fiscal un caractère commercial et les recettes sont donc imposées en Bénéfices Industriels et Commerciaux ⁶³ (principe de l'autonomie du droit fiscal par rapport au droit civil).

I. Mobilier nécessaire

La qualification de logement meublé s'apprécie à la date d'entrée dans les lieux du locataire ⁶⁴. Elle résulte de la volonté des parties (bailleur et locataire) de louer le logement meublé.

- Juridiquement, le caractère meublé ou non du logement est un élément de fait qui est donc soumis à l'appréciation des juges. L'absence d'utilisation des meubles par le locataire voire les déménage n'a pas d'incidence sur le caractère meublé de la location ⁶⁵.
Le décret du 31 juillet 2015 fixe une liste des biens qui doivent garnir le logement loué à un locataire qui y établit sa résidence principale pour être considéré comme location meublée.
- Fiscalement, la jurisprudence fait une analyse au cas par cas pour apprécier si le logement est garni des meubles lui conférant un minimum d'habitabilité.
La location conserve un caractère meublé même si le bailleur n'est pas propriétaire des meubles garnissant le logement ⁶⁶. Pour autant, pour que la location soit considérée comme meublée, il faut que le loyer soit supérieur à celui qui serait pratiqué en location nue.

II. Logements concernés

⁶² Voire en ce sens RM Desanlis JOAN 28 janv. 1980, n°17701 : « *la location d'un local d'habitation garni de meubles est regardée comme une location meublée lorsque les meubles loués avec le local sont suffisants pour lui donner un minimum d'habitabilité* »

⁶³ Art. 35 CGI

⁶⁴ CA. Paris 6 déc. 1991

⁶⁵ Cass. civ. 3 15 juin 2011

⁶⁶ CE. 10 juill. 1985

Partie de la résidence principale du loueur
Résidence « traditionnelle » meublée louée à l'année ou location saisonnière
Gîtes ruraux
Résidence étudiante
Résidence de santé (EHPAD, Soins de suite et de Réadaptation)
Résidence avec services, tourisme d'affaire, de tourisme, seniors non médicalisés



Les meublés de tourisme se distinguent des autres types d'hébergement, notamment l'hôtel et la résidence de tourisme, en ce qu'ils sont réservés à l'usage exclusif du locataire, ne comportant ni accueil ou hall de réception ni services et équipements communs.

Ils se distinguent de la chambre d'hôte où l'habitant est présent pendant la location, tandis que pour les meublés de tourisme, il ne l'est pas nécessairement.

Sont visés par le Code du tourisme les villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois (art. L. 324-1-1 du Code du tourisme).



Les locations saisonnières, touristiques et les gîtes peuvent faire l'objet d'un classement. Il n'y a aucune obligation de solliciter le classement mais il permet :

- au locataire d'identifier la nature de la prestation et le niveau de confort ;
- à l'investisseur de bénéficier de certains avantages fiscaux.

La demande de classement est adressée à un organisme agréé ou accrédité (liste disponible sur atout-france.fr) ou directement sur le site d'Atout France. L'organisme agréé ou accrédité visite les lieux, détermine la classification (le nombre d'étoiles) remet un certificat au loueur valable 5 ans.

Le meublé de tourisme⁶⁷ se distingue de la résidence de tourisme⁶⁸ qui sont des résidences de service avec des locaux à usage collectif.

Par ailleurs, la qualification de gîte (classement Gîtes de France par l'association le "Relais Départemental des "Gîtes de France") n'a plus d'incidence fiscale depuis 2016.

Contrairement aux chambres d'hôtes et à la parahôtellerie, les meublés de tourisme classés et gîtes ne fournissent pas toujours des prestations de service⁶⁹.

⁶⁷ Art D.324-1 Code de tourisme

⁶⁸ Art. D.321-1 Code de tourisme

⁶⁹ https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ230406407&idtable=q434416&_nu=6407&rch=qs&de=20220621&au=20230621&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppl&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

Section 2. Distinction entre la location meublée avec les activités hôtelières ou para-hôtelières

La distinction entre les deux régimes repose sur le mode de fourniture des services. Cette distinction permet de distinguer la nature des revenus en question (BIC Loueur meublé ou droit commun des BIC).



En matière d'impôt sur le revenu, **l'administration se fonde sur les critères retenus en matière de TVA pour distinguer la location meublée** (imposable en BIC selon des règles particulières) **de l'activité hôtelière** (imposable en BIC selon les règles de droit commun).

Compte tenu de la modification des critères d'assujettissement à la TVA pour ces activités, les critères de distinction semble évoluer. Il convient d'être attentif aux commentaires à venir.

I. Activités hôtelières ou para-hôtelières : prépondérance du louage de services par le propriétaire bailleur (l'exploitant)

Les locations **avec fourniture de prestations de nature hôtelière ou para-hôtelière, ne sont pas soumises au régime fiscal de la location meublée.**

Sont considérées comme des prestations de nature hôtelière ou para-hôtelière, **non soumises au régime fiscal de la location meublée**, les conventions d'hébergement qui, en raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien.

- **Mise à disposition des services directement par la propriétaire bailleur**

Ainsi, l'exploitant qui fournit ou propose, en sus de l'hébergement, **au moins trois des prestations** de l'article 261 D 4° b bis du CGI, à savoir **le petit déjeuner, le nettoyage régulier** des locaux, la **fourniture de linge de maison** ou la **réception, même non personnalisée**, de la clientèle, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, **relève généralement du régime de la parahôtellerie et non du régime fiscal de la location meublée.**

- **Mise à disposition des services par à un mandataire sous la responsabilité du propriétaire**

Lorsque que les **prestations sont réalisées par un tiers**, par exemple une société de prestation de service comme une société de conciergerie, (et non par le propriétaire directement) mais **sous la responsabilité du propriétaire**, qui demeure seul responsable des prestations vis-à-vis de ses clients, **l'activité ne peut généralement être qualifiée de location meublée : elle est qualifiée de parahôtellerie⁷⁰.**

A contrario, doit être regardée comme un loueur en meublé⁷¹, et non comme un exploitant para-hôtelier supportant les risques de l'exploitation, une SARL de famille qui est propriétaire de lots dans une résidence hôtelière dont elle a confié la gestion à une société d'exploitation par une convention de mandat dans les circonstances suivantes :

- le mandat de gestion prévoit que les propriétaires des lots perçoivent une somme annuelle fixée forfaitairement en application d'un pourcentage du prix d'achat des locaux meublés ;

⁷⁰ CE 20 nov. 2017, n°392740

⁷¹ CE, 16 oct. 2009, n° 301235

- afin de protéger les propriétaires du risque d'avoir à supporter les pertes résultant de l'exploitation, une police d'assurance à la charge de la société gestionnaire garantit aux mandants les revenus nets ainsi fixés contractuellement.



Si les prestations sont qualifiées d'hôtelières, il ne s'agit plus de location meublée, mais d'une activité d'exploitant avec application :

- seuil et abattement micro BIC spécifique,
- le déficit (déficit imputable sur le revenu global si participation personnelle, directe et continue car l'activité est considérée comme professionnelle),
- les plus-values immobilières (plus-value professionnelle avec distinction des plus-values à court terme et long terme)
- les cotisations sociales.

II. **Activité de location meublée : prépondérance du louage de chose pour le propriétaire bailleur**

Lorsque ces services sont fournis ou proposés **de manière accessoire** et dans des **conditions non similaires** aux établissements d'hébergement à caractère hôtelier alors **l'activité relève du régime fiscal de la location meublée**.

En effet, la location à un **exploitant qui, sous sa seule responsabilité, effectue les prestations de service inhérentes à son activité hôtelière ou para-hôtelière**, de lots de copropriété comprenant des parties privatives et des parties communes constituées, outre les dépendances habituelles (hall, parking, voie d'accès...), d'espaces nécessaires à cette activité (salle de restauration, local pour le personnel, salle médicalisée...), relève du régime fiscal de la location meublée lorsque :

- la location porte sur des locaux à usage d'habitation et ne s'accompagne d'aucune prestation annexe,
- la location ne constitue pas pour le bailleur le moyen de participer à la gestion ou aux résultats de la société d'exploitation (les formules de rémunération du bailleur se référant ou combinant des données propres à l'activité, au chiffre d'affaires ou aux résultats de l'entreprise locataire peuvent constituer des moyens de participation à la gestion ou aux résultats),
- la location des parties communes est accessoire à la location meublée et ne donne lieu en elle-même à aucune rémunération. Cette condition est réputée satisfaite lorsque le niveau de loyer des parties privatives correspond au prix du marché.

Ainsi, nombres de résidences sont gérées par des exploitants professionnels proposent des services notamment :

- **service de petits-déjeuners**,
- **nettoyage des locaux** uniquement effectué à l'occasion du changement de locataire,
- **réception** se limitant à la simple remise des clés,
- **fourniture de linge** non régulière.

La fourniture de ces services n'exclut pas le bailleur de son statut de loueur meublé⁷².

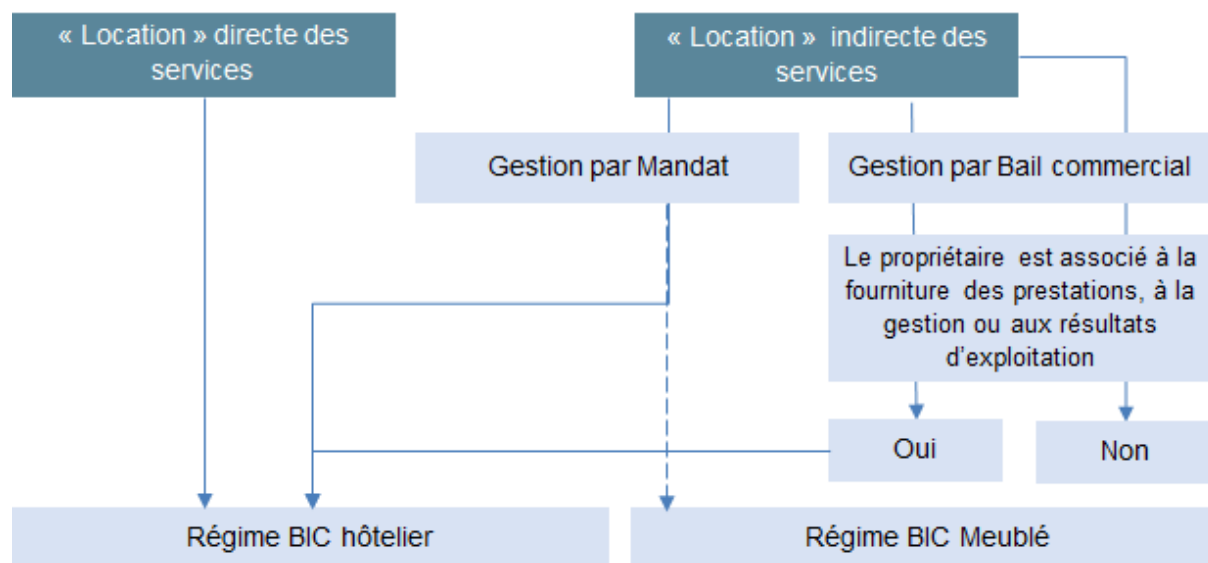
Conclusion

Le régime de la location meublée s'applique si :

⁷² RM Thomas JOAN 9 nov. 1992, n°56667

- une location en meublé est consentie à un organisme de gestion hôtelière ou para-hôtelière dans le cadre **d'un bail commercial**, les prestations étant proposées par le locataire exploitant,
- le contrat liant le bailleur à l'exploitant est un contrat de louage de choses et que le bailleur n'est pas associé aux résultats de son locataire exploitant.

Le régime fiscal de la location meublée est conditionné au fait que les prestations sont assurées par l'exploitant pour son propre compte et qu'il n'existe pas de clause recette ou autres clauses indexant le loyer sur les résultats d'activité de l'exploitant.



Section 2. De la location nue à la location meublée

Le changement de mode d'exploitation du bien (de nu à meublé) est conditionné à certaines obligations administratives qui s'ajoutent à la nécessité de suffisamment garnir le bien de meubles et à l'enregistrement de l'activité au greffe du tribunal de commerce.

I. Location saisonnière

La location saisonnière ou meublé de tourisme (classé ou non) est une location de courte durée d'un logement à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.

Elle est régie par des dispositions du Code civil et du Code de tourisme. Ainsi, des règles spécifiques s'appliquent en matière d'autorisation, de déclaration préalable en mairie, d'utilisation des plateformes...

- **Obligations avant le 20 novembre 2024**

La Loi Hoguet énonce que la location saisonnière doit être conclue pour une durée maximum **de 90 jours** consécutifs (non renouvelable), sans notion de vacance.

Par ailleurs, lorsque le bien constitue la résidence principale du loueur, la mise en location **plus de 120 jours** par an peut faire perdre la qualification administrative de résidence principale.

En tout état de cause, la location doit être consentie pour une période déterminée de l'année (moins de 8 mois d'occupation) correspondant à une saison plus ou moins longue.

Ainsi, la location saisonnière implique :

- **Autorisation préalable de la mairie** pour changement d'usage lorsque le logement se situe dans une commune de plus de 200 000 habitants, en Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ou dans une commune de moins de 200 000 habitants mais ayant instauré l'autorisation préalable par délibération du conseil municipal⁷³.



La déclaration préalable **n'est pas obligatoire** lorsque le local à usage d'habitation constitue **la résidence principale du loueur**.

Pour autant, certaines villes ont mis en place une procédure d'enregistrement (qui se substitue à la déclaration (notamment de Paris, Lyon, Bordeaux, Nice, Toulouse, Cannes...)).

Un accusé-réception est délivré. Il comprend un numéro d'enregistrement (à faire paraître dans l'annonce de location).

- **Déclaration / enregistrement préalable en mairie,**
- **Le règlement de copropriété ne doit pas interdire la location saisonnière** (exemple : clause d'habitation bourgeoise exclusive dans le règlement incompatible avec la rotation de locataires). Au contraire, la location saisonnière est autorisée si rien n'est précisée dans le règlement.
- **NOUVEAU : Obligations à compter de 20 novembre 2024**⁷⁴

La loi modifie le régime des meublés de tourisme en prévoyant notamment :

⁷³ Art. L. 631-7 et suivant CCH

⁷⁴ Loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 publié au JO du 20 novembre 2024

- la modification des démarches permettant la mise en location d'un meublé de tourisme ;
 - la possibilité de délimiter des zones exclusives de résidence principale ;
 - la modification de la fiscalité (cf infra) ;
 - le renforcement des sanctions ;
 - l'encadrement des meublés de tourisme en copropriété.
- **Généralisation de la procédure de déclaration avec enregistrement des meublés de tourisme art. L.324-1-1 C Tourisme**

La procédure de déclaration soumise à enregistrement **est généralisée à l'ensemble des locations meublées de tourisme, quelle que soit la situation géographique du bien.**

La déclaration doit indiquer si le meublé offert à la location constitue une résidence principale.

La déclaration préalable est désormais organisée dans le cadre d'un téléservice national et non plus auprès de la commune, à l'exception de la Corse, qui dispose de son propre téléservice.

- **Autorisations de changement d'usage art. L631-7 CCH**

Le changement d'usage consiste à donner à un immeuble ou une partie d'immeuble d'habitation une utilisation différente, comme par exemple : des bureaux, commerces. Afin d'éviter une diminution de la part de logements dans des zones fortement urbanisées, le changement d'usage est strictement encadré.

- **Autorisation de changement d'usage permanent : modification du périmètre**

Les meublés de tourisme sont désormais expressément visés par le changement d'usage. La loi précise que le **changement d'usage porte sur les meublés de tourisme et non plus sur la location d'un bien destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.**

- **Conditions de mise en œuvre de l'autorisation de changement d'usage L.631-7 et L.631-9 CCH**

Afin d'accentuer l'autonomisation des communes, la loi modifie les conditions de mise en œuvre de l'autorisation de changement d'usage.

Désormais, **l'autorisation préalable** de changement d'usage peut être mise en œuvre :

- **par délibération simple du conseil municipal, dans l'ensemble des communes situées en zones tendues,**
- **par délibération motivée du conseil municipal dans les autres communes. La délibération doit dans ce cas être motivée par un déséquilibre entre l'offre et la demande** de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant.
- L'autorisation préfectorale est supprimée.

Les communes situées en zones dites « tendues » sont les communes soumises à la taxe sur les locaux vacants.. Il s'agit des communes :

- soit appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de 50.000 habitants (appelées « unités urbaines »), dites "tendues" ;
- soit confrontées à un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, dites "tendues et touristiques".

- **Autorisation de changement d'usage temporaire avec quotas L.631-7-1 A**

Les communes peuvent décider, par délibération du conseil municipal, de délivrer des autorisations de changement d'usage d'un local destiné à l'habitation à **titre temporaire**.

La mise en œuvre de ces autorisations temporaires n'interdit pas la délivrance d'autorisations définitives par la commune, à condition qu'elles soient accordées contre compensation. La délibération pourra également fixer un nombre maximal d'autorisations temporaires de changement d'usage pouvant être délivrées dans des zones géographiques qu'elle délimite.

Cette mesure permet aux élus de disposer d'outils pour réguler le nombre de meublés de tourisme et donc d'exercer un pilotage dynamique du nombre de meublés de tourisme sur leur territoire.

- **Abaissement du plafonnement de la durée de location L.324-1-1 et L.324-2-1 du C. Tourisme**

Lorsque le meublé de tourisme proposé à la location constitue la résidence principale du loueur, la durée de mise en location ne peut excéder **120 jours par an**, soit quatre mois. Les communes ont la possibilité, sur délibération motivée, **d'abaisser le nombre maximal de jours de location, dans la limite de 90 jours**.

- **Possibilité de délimiter des zones exclusives de résidence principale**

La loi laisse la possibilité aux communes de délimiter, dans le règlement du Plan local d'urbanisme (PLU), des secteurs où s'applique, pour toute construction nouvelle, une servitude de résidence principale.

Le règlement peut ainsi délimiter, dans les zones urbaines et à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale.

Pour tenir compte de l'obligation d'occuper ces nouvelles constructions en tant que résidence principale, seule la location meublée touristique de sa résidence principale est autorisée, dans la limite de 120 jours par an.

- **Renforcement des sanctions**

- **Manquements aux règles d'autorisation de changement d'usage L.651-2 et L.651-2-1 CCH**

Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations découlant des dispositifs d'autorisation de changement d'usage temporaire ou permanent s'expose à une amende civile, dont le montant s'élève à **100.000 euros** (contre 50 000 euros auparavant) par local irrégulièrement transformé.

En outre, le manquement aux règles d'autorisations de changement d'usage expose son auteur au paiement d'une amende administrative, prononcée par la commune, pouvant s'élever jusqu'à **10.000 €** (contre 5.000 € auparavant).

- **Non-respect de la durée plafond de la location de la résidence principale L.631-7 CCH**

Le non-respect de la durée plafond de la location de la résidence principale (120 ou 90 jours selon les cas) est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder **15 000 €** (contre 10.000 € auparavant).

- **FausseS déclarations dans le cadre de la déclaration préalable L.631-7 CCH**

En cas de fausses déclarations dans le cadre de la déclaration préalable ou d'utilisation d'un faux numéro de déclaration, une amende administrative peut être prononcée par la commune, dont le montant ne peut excéder 20.000 €.

- **Résidences de tourisme et copropriété**

Les règlements de copropriété existants pourront être modifiés pour interdire la location en meublés de tourisme. Cette mesure assouplit la majorité requise ($\frac{2}{3}$) puisqu'en principe la modification de la destination et de la jouissance des parties privatives requiert l'unanimité.

Par ailleurs, les règlements de copropriété doivent mentionner explicitement l'autorisation ou l'interdiction de location de meublés de tourisme.

II. Location à titre de résidence principale à l'année

- L'usage à titre de résidence principale en meublé ne modifie par l'usage d'habitation (pas d'autorisation ni de déclaration et pas de contradiction avec le règlement de copropriété).
- Il convient d'attendre que le locataire (location nue) quitte le logement ou conclue un nouveau bail meublé avec le locataire (certains proposent que le loueur rachète les meubles du locataire). En effet, il n'est pas possible d'imposer aux locataires un changement de la nature du bail.



Le changement de mode de location doit prendre en considération :

- les éventuels déficits fonciers imputés sur le revenu global des 3 dernières années (cf supra) ;
- le respect des engagements de location et l'obligation de louer nu pour bénéficier d'éventuels reports de réductions d'impôt en cas de dispositifs fiscal de faveur.

A défaut, les avantages fiscaux peuvent faire l'objet de reprises et l'administration fiscale peut appliquer des pénalités.

Chapitre 2. Statut du loueur en meublé (professionnel ou non professionnel)

La location en meublé peut être professionnelle (LMP) ou non professionnelle (LMNP). Cette qualification engendre notamment des différences en matières fiscales et sociales.

Pour être considéré comme loueur en meublé professionnel (LMP), le loueur doit remplir les **2 conditions cumulatives** suivantes :

- les **recettes locatives annuelles** brutes représentent plus de **23 000 € (TTC)**,
- les **recettes locatives annuelles brutes sont supérieures aux revenus professionnels nets du foyer fiscal soumis à l'IR** (salaires, pensions, rentes, BIC, BNC, BA, rémunérations de gérants article 62).

Jusqu'au 31 décembre 2019, étaient considérés comme **Loueur Meublé Professionnel (LMP)** au titre de l'IR, les loueurs qui remplissent **cumulativement 3 conditions** :

- un membre du foyer fiscal au moins est **inscrit au RCS** en qualité de loueur professionnel (condition supprimée cf infra),
- les **recettes locatives annuelles** brutes représentent plus de **23 000 € (TTC)**,
- les **recettes locatives annuelles brutes sont supérieures aux revenus professionnels nets du foyer fiscal soumis à l'IR** (salaires, pensions, rentes, BIC, BNC, BA, rémunérations de gérants article 62).

A contrario, si l'un de ses conditions n'est pas remplie, le loueur est un **loueur en meublé non professionnel (LMNP)**.

La nature de l'activité est appréciée **annuellement au niveau du foyer fiscal IR**. Ainsi, un même foyer fiscal ne peut donc pas cumuler le statut de LMP et de LMNP.

Section 1. Inscription au RCS



Le Conseil Constitutionnel⁷⁵ a jugé inconstitutionnelle la condition d'inscription au RCS du loueur en meublé, pour bénéficier de l'exonération des plus-values professionnelles prévue à l'article 151 septies du CGI. L'administration fiscale modifie en conséquence sa doctrine et supprime la condition d'inscription au RCS pour bénéficier du statut LMP au sens de l'IR⁷⁶ à compter du 8 février 2018. Cette suppression a été confirmée dans une réponse ministérielle du 18 juin 2019⁷⁷

La loi de finances pour 2020 transpose cette censure du Conseil Constitutionnel en supprimant ce critère d'enregistrement de l'article 155 IV du CGI. Cette suppression prend effet pour les revenus et profits perçus ou réalisés à partir du 1er janvier 2020.

Avant cette date, le loueur remplissait cette condition sous réserve ⁷⁸ :

- d'être inscrit au RCS en qualité de loueur professionnel,
- ou de justifier du refus d'immatriculation (copie du refus du greffe du tribunal de commerce).

⁷⁵ Conseil constitutionnel du 8 février 2018 n° 2017-689

⁷⁶ BOI-BIC-CHAMP-40-10 § 45

⁷⁷ <http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-18937QE.htm> Question écrite N°18937 de M. Martial Saddier

⁷⁸ RM Lambert JO Sén 13 avr. 1995, n°06809 - RM. Beaulieu JOAN 28 oct. 2008, n°19560

Aussi, les conséquences de suppression à jour sont à évaluer :

❖ **Sur le changement automatique de la nature de l'activité :**

Certains contribuables **LMNP non-inscrits au RCS deviennent LMP** (les autres conditions étant remplies par ailleurs) ce qui implique notamment :

- Un changement d'imposition des revenus (BIC non-professionnels et professionnels)
- La perte des éventuels déficits BIC non professionnels (et non des amortissements)
- Une modification des règles en matière de plus-values (professionnelles ou immobilières des particuliers),



❖ **Sur les incertitudes liées au statut social du gérant :**

L'affiliation au régime **de la Sécurité Sociale des Indépendants** est lié à l'article L. 611-1 du Code de la sécurité sociale qui renvoie directement à l'article 155, IV du CGI. La suppression de la condition d'inscription au RCS crée en conséquence une ambiguïté sur les critères d'assujettissement.

→ **Cette ambiguïté a été levée avec la Loi de Financement sur la Sécurité Sociale 2021 (cf. infra).**

❖ **Sur l'exonération IFI au titre des biens professionnels :**

Les conditions d'exonération IFI sont indépendantes de la condition d'inscription au RCS.

Section 2. Recettes annuelles TTC supérieures à 23 000 €

I. Principe

Les recettes annuelles doivent être supérieures à 23 000 € ainsi constituées :

- **des produits acquis au sens comptable** : un loyer exigible ou couru, correspondant à une période de l'année civile et non encore payé c'est-à-dire non encore encaissé, sera ainsi comptabilisé (= comptabilité d'engagement ≠ comptabilité d'encaissement).
- **TTC**,
- **perçues au cours de l'année civile** (y compris pour les contribuables qui clôture leur exercice en cours d'année),
- **réalisées par le contribuable ou son foyer fiscal au sens de l'IR.**

Ce seuil de 23 000 € TTC, s'apprécie au niveau du foyer fiscal, c'est-à-dire en tenant compte de l'ensemble des revenus perçus par les membres du foyer fiscal (en direct ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'IS).

Il n'est donc pas possible qu'un même foyer fiscal cumule le statut de LMP et de LMNP au titre d'une activité de location meublée.

II. Appréciation prorata temporis

Le point de départ de la location est l'acquisition ou la date d'achèvement (voire mise en activité de la société) en cas d'acquisition antérieure.

Il est fait application d'un prorata temporis pour apprécier le seuil de recettes : elles sont ramenées à 12 mois et ajustées selon le nombre de jours de location / 365.

Section 3. Recettes locatives brutes annuelles supérieures aux revenus du foyer fiscal IR

I. Principe

Les revenus à prendre en compte sont les revenus professionnels⁷⁹, c'est à dire :

- les traitements et salaires au sens de l'article 79 du CGI (salaires, pensions, rentes),
- les bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée,
- les bénéfices agricoles,
- les bénéfices non commerciaux,
- les revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI.

N'étant pas des revenus professionnels, les revenus fonciers, les revenus mobiliers et les revenus taxables à un taux proportionnel sont exclus de cette base.

Il convient de retenir le revenu catégoriel net (après déduction des charges ou abattements). Les revenus exonérés ne sont pas retenus.

Les déficits éventuels doivent être pris en compte au titre de l'année au cours de laquelle ils sont réalisés à hauteur de leur montant imputable sur le revenu global. Les déficits des années antérieures ne sont pas pris en compte⁸⁰.

II. Cas particuliers : revenus de l'étranger et non-résidents

• Résident français ayant des revenus de location meublée de l'étranger

Dans le cas d'un contribuable fiscalement domicilié en France, le seuil de 23 000 € doit s'apprécier en tenant compte de l'ensemble des loyers acquis par le contribuable quel que soit le lieu de situation des immeubles affectés à la location meublée⁸¹.

• Non-résident ayant des revenus de location meublée en France

Pour les non-résidents, le seuil de 23 000 € doit s'apprécier en tenant compte de l'ensemble des loyers acquis par le contribuable quel que soit le lieu de situation des immeubles affectés à la location meublée. **Pour autant, seuls les revenus imposables en France sont retenus. Les revenus imposables uniquement à l'étranger ne sont pas retenus**⁵².

Section 4. Passage de LMP à LMNP et inversement

⁷⁹ BOI-BIC-CHAMP-40-10, § 115

⁸⁰ CE 24 octobre 2014

⁸¹ RM Frassa, JO Sénat 17 mai 2018, n°01406

Le changement de qualité n'emporte pas les conséquences d'une cessation d'activité⁸² (pas d'imposition immédiate des bénéfices et plus-values latentes).

Pour autant, le changement de qualité entraîne des conséquences dans certaines situations.

I. Cession de l'immeuble

La plus-value est imposée selon la qualité (LMP ou LMNP) l'année de la cession de l'immeuble. Le contribuable ne sait pas nécessairement lors de la cession s'il sera considéré, au titre de l'année de cession, comme un Loueur en Meublé Professionnel ou comme un Loueur en Meublé Non Professionnel.

Aussi, le cédant pourra appliquer le régime d'imposition des plus-values découlant de son statut l'année précédente. Si nécessaire, le cédant régularisera le montant dû lors de l'imposition des revenus de l'année de cession

II. Bénéfice et déficit BIC

Le loueur devra déclarer ses revenus selon son statut de l'année. Les règles d'imputation des déficits sont différentes selon que le loueur est LMP ou LMNP varient en fonction du statut.

⁸² BOI-BIC-CHAMP-40-20, § 450

Chapitre 4. Fiscalité

Section 1. Fiscalité IR

I. Principes

Depuis la loi de finances rectificative pour 2016, l'article 35 du CGI vise expressément la location meublée. Ainsi, à compter des revenus 2017, toute personne qui donne en location directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés relève des BIC : la location meublée ne dépend plus du caractère habituel ou occasionnel de la location (un loueur en meublé occasionnel relevait des revenus fonciers).

II. Exonérations (chambre d'hôte et location d'une partie de sa résidence principale)

● Chambres d'hôte

Les revenus de chambres d'hôtes sont exonérés d'IR et de prélèvements sociaux jusqu'au **31 décembre 2026** si :

- la location est habituelle,
- la location est réalisée pour 1 journée, 1 semaine ou 1 mois (c'est-à-dire à des personnes qui n'élisent pas domicile dans le logement),
- les recettes brutes annuelles (loyers et éventuellement prestations annexes : petit déjeuner, téléphone, etc.) ne dépassent pas 760 € TTC⁸³ (CGI.).



Les avantages fiscaux pour les loueurs de gîtes ruraux sont supprimés à compter des revenus 2016. Pour bénéficier des mêmes avantages, ces loueurs doivent demander le classement de leurs locaux en meublé de tourisme dans les conditions prévues à l'article L324-1 du Code du tourisme. A défaut, la limite applicable est celle de droit commun, soit 72 500 € HT pour 2020 (cf. infra).

● Location ou sous-location en meublé d'une partie de la résidence principale

Les revenus de location ou sous-location en meublé d'une partie de la résidence principale sont exonérés d'IR et de prélèvements sociaux jusqu'au **31 décembre 2026** si :

- les pièces louées constituent pour le locataire sa résidence principale,
- le loueur réduit le nombre de pièces qu'il occupe dans son logement principal,
- le prix de location doit être fixé dans des limites raisonnables soit, pour 2024, un loyer annuel par m² de surface habitable, charges non comprises, qui n'excède pas un plafond fixé à 206 € en Ile-de-France et 152 € dans les autres régions⁸⁴.

III. Régime d'imposition micro-BIC

● Plafonds de revenu jusqu'au 31 décembre 2023

Le régime micro-BIC s'applique aux exploitants ou entrepreneurs individuels qui exercent leur activité en nom propre et aux EURL dont l'associé unique personne physique est le gérant.

⁸³ Art. 35 bis, II CGI

⁸⁴ Art. 35 bis, I CGI - BOI-BIC-CHAMP-40-20, § 60 à 230

Le régime micro-BIC s'applique si leurs recettes annuelles n'excèdent pas :

- Pour la **location meublée non classée (longue durée et saisonnier) et les gîtes ruraux non classés : 77 700 € HT (2023),**
- Pour **les chambres d'hôtes, les meublés de tourisme classés et les gîtes ruraux classés : 188 700 € HT (2023),**

Le régime micro-BIC peut se cumuler avec le régime réel de la TVA : il n'est pas obligatoire d'être exonéré de TVA ou soumis à la franchise de base de TVA (depuis les revenus 2017).

L'année de référence des seuils est l'année N-1. En cas de dépassement des seuils, le régime du micro reste applicable en cas de premier dépassement de seuil sur une période de 2 ans⁸⁵.

Le résultat imposable est égal au total des recettes diminué d'un abattement forfaitaire de :

- **50 % en cas de location meublée et les gîtes ruraux non classés,**
- **ou 71 % pour les chambres d'hôtes ou meublés de tourisme classés.**



Aucune charge n'est déductible ce qui implique de ne pouvoir constater un déficit. L'abattement forfaitaire est réputé couvrir l'ensemble des charges d'exploitation.

- **Seuil de CA et taux d'abattement à compter de la Loi de Finances 1^{er} janvier 2024**

Le tableau suivant synthétise ainsi les **seuils et taux d'abattement** applicables **aux revenus 2023**, selon le CA HT de l'activité.

	A partir du 1 ^{er} janvier 2024		Jusqu'au 31 décembre 2023	
	Seuil Micro BIC	Abattement	Seuil Micro BIC	Abattement
Location meublée longue durée	77 700 €	50 %	77 700 €	50 %
Chambres d'hôtes	188 700 €	71 %	188 700 €	71 %
Meublé de tourisme non classé	15 000 €	30 %	77 700 €	50%
Meublé de tourisme classé en zone tendue	188 700 €	71%	188 700 €	71%
Meublé de tourisme classé en zone rurale (non tendue)	188 700 €	CA max 15 000 €		
		92%		
		CA > 15 000 €		
		71%		

⁸⁵ Art. 50-0 CGI - RM. Tardy 16 oct 2012 n°176



Cette modification imposait aux contribuables concernés de reconstituer a posteriori une comptabilité commerciale pour l'année 2023.

Les contribuables pouvaient donc appliquer, dès l'imposition des revenus de l'année 2023 ces modifications. Toutefois, afin de limiter les conséquences d'une application rétroactive de cette mesure à des opérations déjà réalisées, il a été admis que les contribuables puissent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l'article 50-0 du CGI, dans leur version antérieure à la publication de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

- **Seuil de CA et taux d'abattement à compter de la Loi « Lemeur » n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 - Art 50-0 CGI**

	A partir du 1 ^{er} janvier 2024 (déclaration 2025)		A partir du 1 ^{er} janvier 2025 (déclaration 2026)	
	Seuil Micro-BIC	Abattement	Seuil Micro-BIC	Abattement
Location meublée longue durée	77 700 €	50%	77 700 €	50%
Chambres d'hôtes	188 700 €	71%	77 700 €	50%
Location meublée de tourisme non classé	77 700 €	50%	15 000 €	30%
Location meublée de tourisme classé	188 700 €	71%	77 700 €	50%

- **Source des revenus**

Afin de déterminer si les BIC sont inférieurs aux seuils du micro-BIC, il convient de faire la somme des revenus provenant des biens suivants :

- de biens propres,
- de biens communs ou indivis à condition que le contribuable soit immatriculé au RCS ou au répertoire des métiers en raison de cette activité (dans ce cas, on retient la totalité des revenus issus des biens communs et non seulement la moitié).

Ces revenus peuvent être perçus :

- perçus directement (détenition directe),
- perçus via une EURL dont le gérant est l'associé unique personne physique et ayant opté pour le régime du micro-BIC.

En revanche, il n'est pas tenu compte :

- des revenus de sociétés de personnes (notamment SARL de famille, SCI, SNC non soumises à l'IS, en dehors des EURL ayant opté pour le régime du micro-BIC) qui sont obligatoirement imposés au régime réel,

- des revenus des autres membres du foyer fiscal (revenus issus de biens propres du conjoint ou du partenaire de PACS),
- des revenus issus de biens de communauté, d'indivision ou de société de fait (sauf lorsque le contribuable est immatriculé au RCS ou au répertoire des métiers en raison de cette activité).

IV. Option et régime réel

• Modalité d'option et durée

L'option, tant pour le régime simplifié d'imposition que pour le régime réel normal, n'est soumise à aucune forme particulière. Elle doit faire l'objet d'une déclaration sur papier libre, datée et signée par l'exploitant. Il est toutefois conseillé de l'adresser par LRAR.

Lorsqu'un contribuable relève du régime micro, il doit exercer l'option pour le régime réel :

- jusqu'au dépôt de déclaration de l'ensemble des revenus (mai-juin de N) de la première année pour laquelle le contribuable veut être soumis au régime réel,
- jusqu'au dépôt de déclaration de l'ensemble des revenus (mai-juin de N+1) pour les entreprises nouvellement créées.

L'option est **valable 1 an** (irrévocable), et elle est reconduite tacitement pour cette même durée⁸⁶.



La durée de l'option à 1 an est entrée en vigueur dans le cadre de la loi Sapin 2 (contre 2 auparavant). Cette durée s'applique à compter des options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1^{er} janvier 2016.

La renonciation à l'option doit être formulée à l'administration avant le 1^{er} février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.

• Conséquences de l'option

Le régime réel implique chaque année :

- le dépôt d'une déclaration de résultat,
- la tenue d'une comptabilité commerciale (comptabilité régulière, sincère et appuyée sur des pièces justificatives).

Le résultat réel BIC est égal à la différence entre les recettes et les charges déductibles.

• Définition des recettes

Compte tenu de la nature des revenus, à savoir des BIC, il convient de tenir une **comptabilité d'engagement**. Ainsi, il faut prendre en compte les loyers courus, et non pas seulement les loyers encaissés.

En cas de défaut de paiement d'un locataire, les loyers, même s'ils ne sont pas payés, sont dus et par conséquent considérés comme acquis pour le loueur. Les loyers impayés sont donc malgré tout comptabilisés en recettes.

⁸⁶ CGI. art. 50-0 al 4



Ce type d'investissement est généralement financé à crédit. Le cas échéant, afin de garantir le remboursement de la dette en cas de décès, une assurance-décès invalidité est souscrite sur la tête des acquéreurs.

En cas de réalisation de **l'aléa et d'indemnisation par l'assurance décès**, le remboursement de l'emprunt se traduit :

- **comptablement**, par la disparition d'une dette du passif du bilan et par suite une augmentation de l'actif net au sens de l'article 38.2 du CGI (→ suppression de la ligne " emprunt " sur le bilan)
- **fiscalement**, par l'extinction de la dette grâce au remboursement de l'emprunt par les capitaux d'une assurance-décès, génère un profit exceptionnel imposable (dans la même catégorie de revenu que le résultat de l'entreprise / la société bénéficiaire)⁸⁷.

● Définition des charges déductibles

Les charges pouvant être imputées sur le bénéfice dépendent du régime d'imposition du loueur. Par définition, le régime micro-BIC ne permet pas la déduction des charges pour leur montant réel car elles sont comprises dans l'abattement forfaitaire (de 50 ou 71%).

L'option pour le régime réel d'imposition permet de déduire l'intégralité de ses charges pour leur montant réel et justifié à condition d'inscrire les immobilisations à l'actif du bilan.

Par ailleurs, il convient de distinguer les immobilisations des charges qui sont toutes deux admises en déduction.

En effet, les immobilisations sont :

- Les dépenses résultant de l'entrée d'un nouvel élément destiné à rester durablement dans le patrimoine de l'entreprise ;
- Les dépenses qui ont pour effet d'augmenter la valeur d'un élément d'actif ou d'augmenter sa durée probable d'utilisation⁸⁸.

Les charges sont :

- Les dépenses ayant pour effet de maintenir les éléments d'actif dans un état normal d'utilisation.
 - Les dépenses courantes d'entretien et de réparation lorsqu'elles n'aboutissent pas au remplacement d'un composant et qu'elles n'ont pas pour effet d'augmenter la durée réelle d'utilisation ou la valeur de l'immobilisation.
- Les dépenses non significatives (fiscalement, le seuil de significativité est par convention de 500 €).

La qualité de loueur professionnel ou non professionnel n'a d'incidence que sur le sort fiscal de l'éventuel déficit d'exploitation.

Ainsi, au régime réel, il est possible de déduire :

- Les frais d'établissement,
- Les frais d'acquisition,
- Les intérêts d'emprunt contractés pour l'acquisition des immeubles et des meubles,
- Les charges de gestion,
- Les frais d'assurances,
- La taxe foncière,
- La taxe professionnelle,

⁸⁷ BOI-BIC-PDSTK-10-30-20, § 130 - BOI-BIC-PDSTK-10-30-30 § 30

⁸⁸ Instruction fiscale du 30 décembre 2005, BOI 4 A-13-05 § 37

- La contribution sociale généralisée déductible,
 - Les dépenses d'entretien et de réparation,
 - Les charges de copropriété qui ne sont pas effectivement supportés par le locataire (honoraires de syndic, frais d'assurance...),
 - L'amortissement de l'immeuble,
 - L'amortissement du mobilier,
 - Les cotisations sociales payées (LMP, LMNP en cas de location saisonnière génèrent plus de 23 000 € de recettes, gérants majoritaires).
- **Amortissements**

L'amortissement est la constatation comptable de la dépréciation d'un bien dans le temps. Il permet de déduire chaque année une partie de la valeur du bien amorti. Cette part du bien est déterminée en fonction de sa durée normale d'utilisation.

- **Concernant les terrains : ils ne peuvent pas être amortis** car leur usage n'entraîne pas une dépréciation de leur valeur dans le temps. Le calcul de l'amortissement d'un immeuble doit se faire en retranchant au préalable la valeur du terrain et en isolant tous ses composants.
La valeur du terrain est plus ou moins importante (jusqu'à 45% du prix d'acquisition à Paris) en fonction de la situation géographique de l'immeuble.

- **Concernant les constructions / l'immobilier** : l'amortissement est pratiqué par composants à savoir une décomposition de la valeur de l'actif immobilisé entre le gros œuvre (structure), la façade, les installations techniques et l'aménagement.

En pratique, dans le cadre de simulations, la durée moyenne d'utilisation d'un immeuble d'habitation permet un taux d'amortissement moyen de la structure **de 2 %, voire 2,5 %**. Le choix d'un taux plus élevé (4 ou 5 %) entraîne des risques de redressement par l'administration fiscale,

- **Concernant les travaux** : ils sont amortissables lorsqu'ils aboutissent au remplacement d'un composant et qui ils ont pour effet d'augmenter la durée réelle d'utilisation ou la valeur de l'immobilisation.
- **Concernant les frais d'acquisition (frais de notaires, honoraires de l'agences ou des intermédiaires...)** : ils constituent au choix de l'investisseur déductibles une charge déductible ou une immobilisation amortissable.
- **Concernant le mobilier** : la durée moyenne d'utilisation du mobilier est en règle générale de 10 ans (soit un taux d'amortissement de 10 %).

La déduction de l'amortissement est limitée⁸⁹ : elle ne peut excéder la différence entre le montant des loyers des immeubles loués diminué des charges afférentes aux biens loués. Autrement dit, l'amortissement ne peut aboutir à créer ou à augmenter l'éventuel déficit.

Les amortissements écartés par la limitation ne sont pas perdus. Ils sont reportables sur les exercices suivants :

- sans limitation de durée (amortissement différé),
- à condition que le bien reste loué en location meublée,
- et toujours dans la limite de l'article 39 du CGI au titre des exercices suivants.

⁸⁹ Art. 39 C du CGI

Assiette et date d'amortissement en cas de changement de mode de location (location nue à location meublée)



L'assiette et la date de début de l'amortissement seraient fixées au jour du début de l'activité de location meublée (et non à la date et au prix d'acquisition d'origine).

Ainsi, le bien serait inscrit au bilan pour sa valeur vénale au jour du début de l'activité de location meublée (et non pour son prix d'acquisition)⁹⁰ : « les immeubles appartenant à l'exploitant soumis à un régime de bénéfice réel mais non-inscrits au bilan ou sur l'annexe n° 2033 A (CERFA n° 10956) de l'entreprise, sont censés demeurer dans le patrimoine privé de l'exploitant même si celui-ci les utilise pour les besoins de l'exploitation.

Il s'ensuit qu'en cas d'inscription d'un tel immeuble au bilan ou sur l'annexe n° 2033 A (CERFA n° 10956) en cours d'exploitation, l'exploitant peut effectuer cette inscription à la valeur réelle. C'est en fonction de cette valeur réelle que seront calculés les amortissements annuels ».

A contrario, si l'immeuble est déjà détenu par une société, la date de début et l'assiette d'amortissement sont fixées au jour son acquisition.

○ Frais d'acquisition

Les frais d'acquisition représentent bien une part importante du montant total de l'investissement (10 % à 30 %) à savoir frais de notaire, droits de mutation et d'enregistrement, frais d'insertion et d'affiches, frais d'adjudication ainsi que les commissions versées à un intermédiaire.

Ces frais sont **soit** :

- **intégrés au prix d'acquisition** de l'immobilisation et amortis selon les mêmes modalités que l'immobilisation elle-même ;
- **déduits immédiatement** l'année de leur paiement (lorsque cela est possible, ce qui ne sera pas le cas des loueurs acquérant le bien en VEFA car ils n'obtiennent le statut de loueurs professionnels qu'une fois le bien loué; soit le plus souvent; en pratique; au cours d'exercices ultérieurs au paiement de ces frais).

L'option, irrévocable, est exercée par la comptabilisation des frais soit dans la catégorie des amortissements soit dans celles des charges déductibles (l'option est formalisée sur papier libre ou l'entreprise pourra joindre à sa déclaration de résultats l'annexe aux comptes sociaux qui mentionne l'option comptable).

○ Frais d'établissement

Les dépenses constituant des frais d'établissement peuvent être réparties sur plus d'un exercice du point de vue comptable. Le traitement fiscal dépend strictement de la répartition choisie.

En conséquence, ces frais de constitution, de transformation et de premier établissement peuvent être déduits immédiatement en charges ou inscrits à l'actif du bilan avec un amortissement d'une durée maximum de 5 ans.

⁹⁰ BOI-BIC-AMT-10-30-30-10 § 480
BOI-BIC-AMT-20-10 § 120
Doc. adm. 4 D-1321 § 55

- **Les autres charges**

Au régime réel d'imposition, l'intégralité des charges (intérêts d'emprunt, impôts, cotisations sociales, frais de comptabilité...) sont déductibles des recettes, sous condition d'avoir inscrit l'immeuble à l'actif du bilan.

III. Régime Censi-Bouvard⁹¹ (fin au 31 décembre 2022)

- **Champ d'application**

- **Contribuable concerné**

Le bénéfice de la réduction est réservé aux contribuables domiciliés fiscalement en France⁹².

En cas de transfert du domicile fiscal de l'investisseur hors de France pendant la durée de l'engagement de location ne remet pas en cause la réduction d'impôt.

Néanmoins, le montant de la réduction est perdu pour les années où le contribuable n'est plus domicilié en France.

Ainsi, en cas de retour pendant la durée de l'engagement, "la réduction d'impôt s'impute à hauteur d'un neuvième de son montant sur l'impôt dû au titre des années d'imputation restant à courir à la date du rétablissement du domicile fiscal en France".

Seules les personnes physiques peuvent bénéficier du dispositif. En effet, le logement doit être détenu directement et non via une société. Il peut être néanmoins détenu en indivision. La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré, sauf exceptions.

- **Immeubles concernés**

Les opérations éligibles à la réduction s'entendent des opérations suivantes réalisées du 1^{er} janvier 2009 au **31 décembre 2022** :

- **L'acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement (VEFA),**
- **L'acquisition d'un logement achevé depuis au moins 15 ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation,**

Le logement doit être compris dans l'une des structures suivantes :

- Une résidence avec services pour étudiants ;
- Une résidence de tourisme classée, uniquement pour les investissements initiés avant 2017 et réalisés le 31 mars 2017 au plus tard ;
- Un établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées ;
- Un établissement social ou médico-social qui accueille des personnes handicapées ;
- Un établissement délivrant des soins de longue durée et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ;
- Une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément "qualité" ou ayant reçu autorisation du conseil départemental ;
- Un ensemble de logements géré par un groupement de coopération social ou médico-social et affecté à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées.

⁹¹ Art. 199 sexvicies CGI - BOI-IR-RICI-220

⁹² Art. 4B CGI

▪ **Obligation de location - Obligation de conservation**

Le logement est loué meublé à titre non professionnel.

Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant **au moins 9 ans à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence.**

Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

▪ **Reprise des avantages fiscaux**

En cas de non-respect de l'engagement de location ou de cession du logement, la réduction fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.

Aucune reprise n'est effectuée en cas :

- D'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues par le code de la Sécurité sociale,
- De licenciement,
- Ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.

Lorsque le transfert de propriété ou le démembrement résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune, il n'y a pas de reprise des avantages fiscaux, sous réserve que le survivant demande la reprise de l'avantage à son profit.

▪ **Zonage**

Aucune particularité n'est à relever en matière de zonage.

▪ **Plafonnement des loyers**

Aucune particularité n'est à relever en matière de plafonnement des loyers.

▪ **Plafonnement de ressources des locataires**

Aucune particularité n'est à relever en matière de ressource des locataires.

▪ **Assiette de la réduction**

La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements (la réduction peut être accordée au titre de plusieurs logements) retenu pour sa fraction **inférieure à 300 000 €.**

Le prix de revient comprend :

- Les frais d'acquisition (honoraires de notaire, commissions versées aux intermédiaires,
- La taxe sur la valeur ajoutée, droits d'enregistrement ou taxe de publicité foncière) sauf lorsque ces charges sont déduites immédiatement du bénéfice imposable ou récupérée.



Lorsque le montant de la TVA :

- a été récupéré par le contribuable : la base de calcul doit être appréciée HT,
- n'a pas été récupéré par le contribuable : la base de calcul doit être appréciée TTC.

Lorsqu'elle est acquise au titre d'un logement achevé depuis au moins 15 ans et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation, la réduction est calculée sur le prix d'acquisition majoré du montant de ces travaux.

Elle s'apprécie pour ces logements

- D'acquisition de ces logements pour les logements qui ont fait l'objet d'une réhabilitation avant acquisition (les travaux réalisés postérieurement à cette acquisition ne sont pas pris en compte dans la base de l'avantage fiscal),
- À la date d'achèvement de ces travaux en cas d'acquisition de logement à réhabiliter.

▪ Taux de la réduction

Le taux de la réduction d'impôt est de **11 % pour les logements acquis du 1^{er} janvier 2013 au 31 décembre 2021**.

▪ Modalité d'imputation de la réduction d'impôt⁹³

La réduction d'impôt **est répartie sur 9 années** à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. Elle est accordée pour la première fois :

- pour les logements acquis neufs, ou achevés depuis au moins 15 ans et ayant fait l'objet d'une réhabilitation, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de celle de son acquisition si elle est postérieure ;
- pour les logements en l'état futur d'achèvement ou achevés depuis au moins 15 ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux.

Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt **dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement**.

Cette réduction d'impôt est prise en compte dans le dispositif de plafonnement global des niches fiscales.

▪ Incidences sur les amortissements

Les **amortissements des immeubles** ouvrant droit à la réduction d'impôt sont déductibles du résultat imposable dans la limite de la fraction du prix de revient excédant le montant retenu pour le calcul de cette réduction d'impôt.

Ainsi, le contribuable ne peut déduire que le montant des amortissements correspondant à ceux effectués au-delà de 300 000 € (plafond retenu pour le calcul de la réduction)⁹⁴.

Ainsi, aucun amortissement n'est déductible fiscalement s'il correspond à la fraction de la valeur de l'immeuble ayant ouvert droit à réduction, et ce pour toute la durée d'amortissement (y compris pour la période postérieure à celle d'obtention de la réduction).

Cette règle s'applique uniquement lorsque le contribuable relève d'un régime réel d'imposition mais est sans incidence pour ceux placés sous le régime des micro-entreprises. En effet, le dispositif est compatible avec le micro-BIC.

Les **biens meubles** ne sont pas concernés et **sont amortis** dans les conditions de droit commun.

Section 2. Fiscalité IFI

⁹³ BOI-IR-RICI-200-30 § 146

⁹⁴ Art. 39 G CGI

Les biens affectés à la location meublée peuvent bénéficier de l'exonération IFI au titre des biens professionnels sous réserve de respecter certaines conditions. Paradoxalement, un loueur peut être considéré comme professionnel à l'IR mais non professionnel à l'IFI compte tenu de conditions différentes.

I. Exercice en entreprise individuelle (en direct)⁹⁵

Sont qualifiés de biens professionnels exonérés d'IFI, les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés, en direct, lorsque 3 conditions sont réunies :

- Les membres du foyer fiscal **réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles** dans le cadre de cette activité (montant réel des sommes perçues en vertu du ou des contrat(s) de location à titre de loyers, charges, taxes et remboursements de frais) ;
- Les membres du foyer fiscal **retiennent de cette activité plus de 50 % des revenus professionnels du foyer fiscal IFI**, revenus de la location meublée inclus (à comparer avec traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus de gérants et associés, **à l'exclusion notamment des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers, des pensions de retraite**).

Autrement dit, les revenus nets provenant de la location meublée sont supérieurs aux revenus professionnels du foyer fiscal (revenus de la location meublée exclus)

- 
- Pour l'appréciation du seuil de 50 % :
- il convient de retenir **le bénéfice commercial net annuel** dégagé par l'activité de location meublée :
 - **Nature des « flux » à prendre en compte concernant le statut LMP « IR » : recettes TTC**
 - **Nature des « flux » à prendre en compte concernant le statut LMP « IFI » : revenus nets.** Ainsi, en cas de déficit, la condition ne peut pas être satisfaite d'un point de vue IFI.
 - et de le comparer à **l'ensemble des revenus professionnels** du foyer fiscal au sens de l'IFI.
- **L'activité de location meublée est exercée à titre professionnel et principal** par le redevable ou un membre de son foyer fiscal IFI (conjoint, partenaire de PACS, concubin ou parent d'un enfant mineur).

La location meublée doit représenter l'essentiel des activités économiques du redevable : temps consacré, importance des responsabilités, accomplissement d'actes précis et de diligences réelles ...

A défaut, lorsque le redevable exerce plusieurs activités d'importance égale : l'activité principale est celle procurant au redevable la plus grande part de ses revenus professionnels.

- 
- Ainsi, il semble difficile pour un loueur ayant une autre activité professionnelle de bénéficier de l'exonération (activité salariée ou autre profession à temps plein), même si les revenus de la location meublée excèdent les revenus des autres activités.**
- Cette exonération semble toutefois envisageable lorsque l'activité de location meublée est exercée à la retraite.

⁹⁵ Art. 975 CGI - BOI-PAT-IFI-30-10-10-30_

II. Exercice en société à l'IR

Les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés que le redevable détient indirectement, via une société ou un organisme, sont également exonérés au titre des biens professionnels, sous réserve du respect des conditions générales d'exonération.

Ainsi, pour bénéficier de l'exonération IFI, **l'activité de location meublée doit être exercée à titre professionnel et principal par le redevable ou un membre de son foyer fiscal IFI** (cf supra).

Section 3. Fiscalité des plus-values

Le régime des plus-values immobilières réalisées par un loueur en meublé varie selon la nature professionnelle ou non de l'activité.

- En cas de **location meublée non professionnelle**, le régime des **plus-values des particuliers** s'applique.
- En cas de **location meublée professionnelle**, les plus-values réalisées sont soumises au régime **des plus-values professionnelles**.

I. Changement de régime en cours d'activité

Lorsque le loueur **a alternativement** la qualité de loueur en meublé professionnel et non-professionnel, la plus-value résultant de la cession d'un immeuble donné en location est soumise au **régime d'imposition applicable lors de la cession**⁹⁶.

A défaut de connaître son statut l'année de cession, le loueur applique les règles qui régissaient son statut l'année précédente et, le cas échéant, régularisera sans pénalités ni intérêts de retard le montant dû lors de l'imposition des revenus de l'année de cession.

II. Location meublée non professionnelle

• Fiscalité applicable avant le 14 février 2025

Pour le **loueur non professionnel**, les plus-values réalisées lors de la cession d'un bien immobilier relèvent toujours du régime des **plus-values immobilières** des particuliers.

De ce fait, les amortissements comptables qui ont été pratiqués pendant la période de location ne sont pas pris en compte dans le calcul de la plus-value réalisée lors de la cession du bien immobilier.

Ce principe de non-prise en compte de l'amortissement pratiqué s'applique pour les sociétés soumises à l'IR (type SARL de famille) ainsi que pour les entrepreneurs individuels.

Le **LMNP** est taxé **aux plus-values immobilières des particuliers**⁹⁷ :

- La plus-value de cession est exonérée d'impôt sur le revenu à l'issu d'un délai de détention de 22 ans,
- Au-delà de 30 ans de détention, la plus-value est exonérée d'IR et de prélèvements sociaux.
- **Fiscalité applicable à compter du 14 février 2025 - Loi de Finances 2025 - Art. 150 VB III CGI**

⁹⁶ Instruction 28 juillet 2009, BOI 4 F-3-09 paragraphe n°52 - BOI-BIC-CHAMP-40-20 § 440

⁹⁷ Art 150 U, II. 1°bis CGI

- **Principe**

La loi de finances pour 2025 met fin à l'avantage fiscal des LMNP en matière de plus-value immobilière.

En cas de cession du bien ayant été loué, lorsque l'activité de loueur en meublé est exercée **à titre non professionnel**, les plus-values réalisées relèvent du **régime des plus-values des particuliers**.

Les LMNP n'avaient pas, jusqu'à présent, à tenir compte dans le calcul de leurs plus-values des amortissements déduits pendant la période de location, à la différence des loueurs en meublé professionnels qui relèvent quant à eux du régime des plus-values professionnelles

Désormais, les **amortissements qui auront été déduits pendant la période de location sont réintégrés dans l'assiette de la plus-value imposable** réalisée lors de la cession de locaux : *“le prix d'acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en application de l'article 39 C, à l'exception de ceux de ces amortissements constitutifs de dépenses prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu en application de la première phrase du 4° du II du présent article”*.

Pour rappel, les **dispositions de l'article 39 C**, limitent le montant déductible de l'amortissement des biens loués par une personne physique à un montant correspondant à la différence entre le montant du loyer acquis et celui de l'ensemble des autres charges afférentes aux biens loués (frais d'entretien, de réparation, d'assurances...)

Ainsi, la plus-value de cession des biens ayant été loués par les loueurs en meublé non professionnels se détermine selon la formule suivante : prix de cession - (prix d'acquisition corrigé - amortissements déduits).

Exemple simplifié :



Un loueur en meublé non professionnel vend le 1^{er} mars 2025 pour 280 000 € un immeuble acheté 200 000 €.

- Soumis au régime du réel normal, il a déduit 30 000 € d'amortissements :
 - Régime antérieur : la plus-value imposable s'élevait à : 80 000 € (280 000 € - 200 000 €).
 - Nouveau régime : la plus-value s'élève à : 110 000 € [280 000 € - (200 000 € - 30 000 €)].
- Lorsque les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration ont été prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu au cours de la location, il est considéré que ces travaux n'ont pas augmenté la valeur du bien. Par conséquent, les amortissements imputés à ces travaux au cours de la location ne minorent pas non plus le prix d'acquisition dans le calcul de la plus-value.
- A contrario, lorsque ces dépenses n'ont pas été prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu au cours de la location et qu'elles majorent le prix d'acquisition du bien, les amortissements imputés à ces travaux au cours de la location minorent le prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value (Rapport AN n° 468).
- **Exceptions**

Certaines dérogations ont toutefois été prévues pour des biens spécifiques qui répondent à des besoins sociétaux. Les propriétaires bailleurs pourront continuer de ne pas tenir compte des amortissements pratiqués dans le calcul de la plus-value de cession.

Ces exceptions concernent :

- **les résidences étudiantes, les résidences pour les jeunes actifs, ou pour les personnes de plus de 65 ans ;**
- **les établissements médico-sociaux pour personnes âgées ou handicapées**, dont les résidences services agréées et les logements en accueil familial ;
- **les établissements délivrant des soins de longue durée** et comportant un hébergement pour personnes n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.



La **réintégration des amortissements** lors du calcul des plus-values immobilières des LMNP concerne évidemment les contribuables assujettis au **régime réel BIC**. Toutefois, l'article 150 VB III du CGI ne précise pas si ces dispositions sont applicables **aux contribuables relevant du régime du régime micro-BIC**.

Par ailleurs, les conséquences d'un changement de régime (professionnel vers non professionnel) n'ont également pas été précisées.

Différentes interprétations s'opposent et les éclaircissements de l'administration fiscale sont attendus.

III. Location meublée professionnelle

• Principe

En cas de sortie d'actif du bilan de l'entreprise (notamment par cession), une plus-value professionnelle est constatée.

Il convient de distinguer :

- **la plus-value court terme** (actif détenu depuis moins de 2 ans et amortissements déduits) dont le montant s'ajoute au résultat BIC (impôt sur le revenu catégorie BIC et cotisations sociales RSSI),
- **et la plus-value long terme** (actifs détenus depuis au moins 2 ans hors amortissement déduit) soumis à un taux proportionnel de 12,8 % et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.
- **Cas particulier en cas de changement de mode de location : location nue à location meublée⁹⁸ ou utilisé par le propriétaire**

Si au moment de la cession, le loueur est qualifié de professionnel, sera appliqué le régime dit des « **biens migrants** ». **Deux plus-values sont à déterminer :**

- **la plus-value entre l'acquisition et la mise en location meublée** (inscription à l'actif) relève des **plus-values immobilières des particuliers** avec un délai de détention entre la date d'acquisition et l'inscription au bilan.
- **la plus-value constatée entre la mise en location meublée** (inscription à l'actif) et la cession du bien relève des **plus-values professionnelles**.
- **Exonération de l'art. 151 septies du CGI**

⁹⁸ CGI. art. 151 sexies - BOI-RFPI-PVI-10-20 § 120 à 190

Le loueur en meublé professionnel peut bénéficier d'une exonération totale ou partielle d'impôt de plus-values (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux).

Les plus-values sont exonérées lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- L'activité est exercée **depuis au moins 5 ans**,

Le délai de 5 ans doit être continu et aucune interruption n'est admise. En cas de périodes d'inactivité, il faut à nouveau respecter une période d'activité continue de 5 ans ⁹⁹.

Le fait que l'immeuble cédé soit détenu depuis moins de 5 ans n'a pas de conséquences. Un bien acquis peu de temps avant sa revente peut être exonéré de plus-value si l'activité a débuté il y a plus de 5 ans au moment de la cession.

L'exonération s'applique que l'activité soit exercée en entreprise individuelle, en EURL ou SARL de famille à l'IR.

- Les **recettes n'excèdent pas certains seuils** qui sont fonction de la nature de la location :
 - **Si meublés de tourisme et chambre d'hôtes :**
 - Exonération **totale** lorsque les **recettes sont inférieures à 250 000 € HT** ;
 - Exonération **partielle** lorsque les **recettes sont comprises entre 250 000 € et 350 000 € HT**.
 - **Pour les autres locations meublées :**
 - Exonération **totale** lorsque les **recettes sont inférieures à 90 000 € HT** ;
 - Exonération **partielle** lorsque les **recettes sont comprises entre 90 000 € et 126 000 € HT**.



À compter des revenus 2012, la **plus-value professionnelle court terme** y compris exonérée d'impôt sur le revenu **compose l'assiette soumise aux cotisations sociales** du régime social des indépendants (RSSI).

- **Exonération en cas de départ à la retraite de l'art. 151 septies A du CGI**

Le LMP peut bénéficier d'une exonération d'IR sur la plus-value à court terme et long terme (mais pas sur les prélèvements sociaux et les cotisations sociales) si :

- l'activité est exercée depuis au moins 5 ans,
- le loueur cesse des fonctions et fait valoir ses droits à retraite dans les 2 ans,
- le loueur ne doit pas avoir de lien capitalistique avec le cessionnaire.

- **Report d'imposition en cas de transmission à titre gratuit (41 et 151 nonies)**

La plus-value est mise en report en cas de transmission à titre gratuit de l'entreprise individuelle ou des titres de société dans laquelle l'activité de location meublée est exercée.

⁹⁹ CAA Bordeaux, 9 fév. 2018, n°16BX00844

Section 4. TVA

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt général sur la consommation directement facturé aux clients sur les biens ou services qu'ils consomment.

I. Opportunité de l'assujettissement des loyers à la TVA

L'assujettissement permet de récupérer pour l'entreprise ou « l'assimilée entreprise » :

- la TVA payée sur le prix d'acquisition des immeubles neufs acquis auprès des professionnels¹⁰⁰ ,
- la TVA payée sur la réalisation de travaux importants sur les biens (grosses réparations et améliorations).

Cette récupération induit que les loyers correspondant à la prestation de services de louage de chose sont soumis à TVA.

• Exonération des locations meublées sans prestation de service

La location meublée ou de logements garnis à usage d'habitation **est en principe exonérée de TVA**¹⁰¹. Cette exonération ne dépend pas des modalités de location (occasionnelle, permanente, saisonnière directement ou via des plateformes) ni de la périodicité ou du montant des loyers.

Lorsque des professionnels distincts assurent, chacun sous leur propre responsabilité, la fourniture du logement meublé d'une part et les prestations à caractère hôtelier d'autres part, la location meublée est donc exonérée de TVA¹⁰².

Ainsi, lorsque des prestations sont fournies (petit déjeuner, laverie, ménage, accueil même non personnalisé...) et qu'elles ne sont pas comprises dans le prix de la location, **seules ces prestations sont soumises à la TVA**.

• Règles d'assujettissement des locations meublées avec prestation de services

• Avant la loi la Loi de Finances 2024

Les locations de logements meublés à usage d'habitation étaient exonérées de TVA à l'exception :

- des prestations fournies dans le secteur hôtelier, de l'hébergement touristique (hôtels de tourisme et villages de vacances classés et, sous conditions, résidences de tourisme classées)
- et de l'ensemble des locations meublées comportant au moins 3 prestations parmi le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements à caractère hôtelier.

L'assujettissement à la TVA en droit interne reposait sur des critères objectifs et quantitatifs contrairement à la directive européenne¹⁰³ en la matière qui prône une appréciation de faits, en considération d'un faisceau d'indices afin de déterminer s'il s'agit d'une activité concurrentielle à l'hôtellerie¹⁰⁴.

¹⁰⁰ <https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf>

¹⁰¹ Art. 261 D du CGI

¹⁰² RM. Verchère JOAN 2 juillet 2013, n°25887

¹⁰³ Directive 2006/112/CE

¹⁰⁴ CE avis 5-7-2023 n°471877

Ainsi, selon l'avis du CE conforme à la directive européenne, le cumul des prestations (3 sur 4) n'est pas indispensable pour que des prestations d'hébergement soient en concurrence avec le secteur de l'hôtellerie.



Si le contribuable décide de proposer au moins trois prestations para-hôtelières (petit déjeuner, laverie, ménage, accueil même non personnalisé...), dès lors que ces prestations sont systématiquement incluses dans le montant du loyer, il ne s'agit plus d'une activité de location meublée **mais d'une activité para-hôtelière assujettie à TVA**¹⁰⁵.

En effet, en matière d'impôt sur le revenu, **l'administration se fonde sur les critères retenus en matière de TVA pour distinguer la location meublée** (imposable en BIC selon des règles particulières) **du louage de services** (imposable en BIC selon les règles de droit commun). Elle indique ainsi que l'exploitant qui fournit ou propose, en sus de l'hébergement, au moins 3 des prestations mentionnées à l'article 261 D, 4°-b du CGI, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, **relève du régime de la parahôtellerie, et non du régime fiscal de la location meublée**¹⁰⁶.

Compte tenu de la modification des critères d'assujettissement à la TVA pour ces activités, les critères de distinction semble évoluer. Il convient d'être attentif aux commentaires à venir.

- **Après la Loi de finances 2024**

Afin de se mettre en conformité avec le droit européen, l'article 261 D, 4° du CGI s'adapte pour remplacer la distinction entre le secteur hôtelier et l'ensemble des autres secteurs (qu'ils soient similaires ou non) par une distinction entre :

- d'une part, les prestations d'hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire
- et, d'autre part, les locations de logements meublés à usage résidentiel. Cette distinction est fondée sur un critère de durée des offres de location proposées.

	Secteur hôtelier et assimilé	Logements meublés à usage résidentiel
Type d'hébergement	Hôtel, auberge, résidence de tourisme, gîtes ruraux, meublés de tourisme	Appartements et maisons à usage locatif, résidences étudiantes, résidences seniors
Critère de nuitées	Prestations d'hébergement offertes au client pour une durée n'excédant pas 30 nuitées (sans préjudice de la possibilité, pour le professionnel, de proposer au client de réserver sur une durée plus longue)	Pas nécessaires
Critères de prestations	Mise en œuvre d'au moins 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle	

¹⁰⁵ RM Masson, JO Sénat 22 fév. 2018, n° 02344

¹⁰⁶ BOI-BIC-CHAMP-40-10 n° 20 : BIC-XIV-18160

II. Régimes de TVA

- **La franchise en base**

La franchise en base est un dispositif qui permet aux assujettis à la TVA de la déclaration, du paiement et donc de la déduction et du remboursement TVA.

Le régime s'applique de plein droit en présence d'un chiffre d'affaires

- **< 85 800 € HT pour 2020, 2021 et 2022 ;**
- **< 91 900 € HT pour 2023, 2024, 2025.**

Si l'investisseur dépasse le seuil chiffre d'affaires mais ne dépasse pas un chiffre d'affaires de 94 300 € (limite majorée) alors le régime de franchise en base reste applicable pendant 2 ans. En revanche, si l'investisseur dépasse un chiffre d'affaires de 94 300 € alors ce dernier est soumis au régime réel de TVA.



La loi de finances pour 2025 a introduit un seuil unique de franchise en base de TVA fixé à **25 000 € de chiffre d'affaires à partir du 1er mars 2025**. Le ministère de l'Économie a suspendu cette mesure jusqu'au **1er juin 2025** pour travailler avec les fédérations professionnelles et les parlementaires et proposer des adaptations

- **L'option TVA**

Les entreprises peuvent opter pour le régime réel de TVA c'est-à-dire pour le paiement de la TVA, et cela quel que soit l'option fiscale (micro-BIC ou régime réel). L'option prend effet le 1^{er} jour du mois de sa déclaration.

L'option couvre 2 années dont celle de sa déclaration, et est reconduite tacitement pour une durée similaire. En cas de remboursement de TVA au cours d'une période, l'option est obligatoirement reconduite pour une nouvelle période.



Jusqu'aux revenus 2016, le cumul du régime réel de TVA avec le régime du micro-BIC était impossible. Pour être redevable du régime micro-BIC, l'activité exercée par le contribuable devait être exonérée de TVA ou en franchise en base de TVA. Le régime micro-BIC privait le contribuable de l'option pour le régime réel de TVA.

- **Le régime réel simplifié**

Le régime réel simplifié s'applique :

- de plein droit, aux entreprises individuelles et sociétés dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 91 900 € HT et n'excède pas 840 000 € HT pour les entreprises de fourniture de logement,
- sur option, au redevable relevant de plein droit du régime de franchise en base mais ayant opté pour l'assujettissement à TVA,
- sur option, les entreprises relevant du régime réel simplifié mais ayant opté pour le régime normal.

- **Le régime réel normal**

Le régime réel normal s'applique de plein droit, aux entreprises individuelles et sociétés dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 840 000 € HT pour les entreprises de fourniture de logement.

III. Taux

A l'achat, le taux de la TVA s'élève à 20% (taux réduit à 10 % pour les logements sociaux ou intermédiaires).

Le taux applicable **sur les loyers de location en meublée** est le taux de 10% ou le taux réduit de 5%. Le taux de 5% s'applique aux loyers de logements dans des résidences offrant des prestations aux personnes dépendantes (âgées ou handicapées).

Ce taux ne s'applique qu'au prix du logement et non aux services. Ainsi, le taux applicable aux prestations de services ne bénéficie pas du taux réduit. Il est de 20 %.

IV. Remboursement et déduction de la TVA

- **Le principe**

Lorsque le loueur acquiert un bien immobilier (acquisition d'un bien neuf ou sur le montant des travaux réalisés), que l'opération est soumise à TVA et que l'activité du loueur est passible de TVA, alors il peut, sur demande, en obtenir le remboursement immédiat qu'elle soit due à l'acquisition d'un bien neuf ou à la réalisation de travaux.

Le bien acquis doit sauf exception être conservé et l'une activité doit rester soumise à TVA pendant 20 ans pour que la récupération de TVA soit définitivement acquise.

En cas de cession (hors TVA) ou de sortie du champ de la TVA (rupture du bail commercial), la TVA qui a été récupérée doit être remboursée au prorata du temps de conservation de l'immeuble (régularisation effectuée chaque année par vingtième).

- **Exception : le cessionnaire exerce une activité soumise à TVA**

Une dispense de régularisation de TVA s'agissant d'une transmission à titre onéreux ou gratuit entre deux redevables de TVA d'une universalité de biens totale ou partielle¹⁰⁷.

Ainsi, la cession d'un immeuble, inscrit à l'actif immobilisé d'une entreprise faisant de la location, est dispensée de régularisation de TVA lorsque :

- L'acquéreur reprend le ou les baux en cours,
- Le cédant et le cessionnaire sont redevables de la TVA.

¹⁰⁷ Inst. adm. 20 mars. 2006, BOI 3 A-6-06 - Rescrit 31 août 2006, n°2006/34. Ensemble de biens et de dettes formant un tout (universalité de droit) dont les éléments d'actif et de passif sont inséparablement liés. Par exemple un fond de commerce, est un ensemble de biens composé d'éléments corporels (matériel, outillage, mobilier, etc.) et incorporels (enseigne, clientèle, droit au bail, etc.) réunis pour permettre l'exercice d'une activité commerciale ou industrielle.

Section 5. Impôts locaux et autres taxes (CFE, taxe foncière, taxe de séjour, etc.)

I. La contribution économique et territoriale (CET)

La contribution économique territoriale (CET) remplace la taxe professionnelle à laquelle étaient soumises les personnes physiques ou morales qui exerçaient une activité professionnelle.

A compter des impositions établies en 2019, exonération de la CFE minimum lorsque le montant de chiffre d'affaires ou des recettes de l'entreprise est inférieur ou égal à 5 000 €.

Elle est composée de la :

- Cotisation foncière des entreprises (CFE)¹⁰⁸ ;
- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)¹⁰⁹.

Cas d'exonération permanente CFE	
Location accidentelle	CGI. art. 1459, 1°
Location ou sous-location en meublé d'une partie de la résidence principale	CGI. art. 1459, 2° BOI-IF-CFE-10-30-10-50, § 30 et s.
Location en "meublé de tourisme" d'une partie de l'habitation personnelle et gîte rural (meublé classé - C. tourisme art. L.324-1)	CGI. art. 1459, 3° BOI-IF-CFE-10-30-10-50, § 60 et s.
Location ou sous-location en meublé d'une partie de la résidence personnelle	CGI. art. 1459, 3°, c BOI-IF-CFE-10-30-30-50, § 200 et s. RM. 16 avril 2013

CFE	CVAE
Cotisation assise sur la valeur locative des biens passibles de taxe foncière.	Cotisation assise sur une fraction de la valeur ajoutée produite par les entreprises dont le chiffre d'affaires excède certains seuils
Toute personne physique ou morale exerçant une activité éligible imposable en France	Toute personne physique ou morale exerçant une activité éligible ayant un CA HT > 152 500 €
Attention : c'est la personne qui fournit la prestation d'hébergement qui est redevable c'est à dire soit le propriétaire, soit le preneur du bail en cas de sous location.	Remarque : l'application du dégrèvement a pour conséquence de ne soumettre effectivement à la CVAE que les redevables dont le CA est supérieur ou égal à 500 000 €.

L'activité doit remplir de manière cumulative 3 conditions suivantes :

- présenter un caractère habituel,
- être exercée à titre professionnel,
- ne doit pas être rémunérée par un salaire.

La location meublée constitue donc une **activité taxable par nature**. Il n'existe pas de **corrélation entre le statut de professionnel à l'IR (LMP ou LMNP) et la qualification "d'activité professionnelle" assujettissant à la CFE.**

¹⁰⁸ Art. 1467 CGI

¹⁰⁹ Art. 1586 ter et s. CGI

Un loueur meublé, s'il ne loue pas via à un exploitant, sera soumis à la CFE au titre de l'activité de loueur en meublé. A contrario, la location via un bail commercial n'assujettit pas le bailleur à la CFE car il n'est pas considéré comme exerçant lui-même l'activité¹¹⁰. L'exploitant sera redevable.

Les loueurs en meublé sont généralement exonérés de CVAE puisque les entreprises réalisant moins de 500 000 € de CA ne font pas l'objet de taxation.

II. La taxe foncière

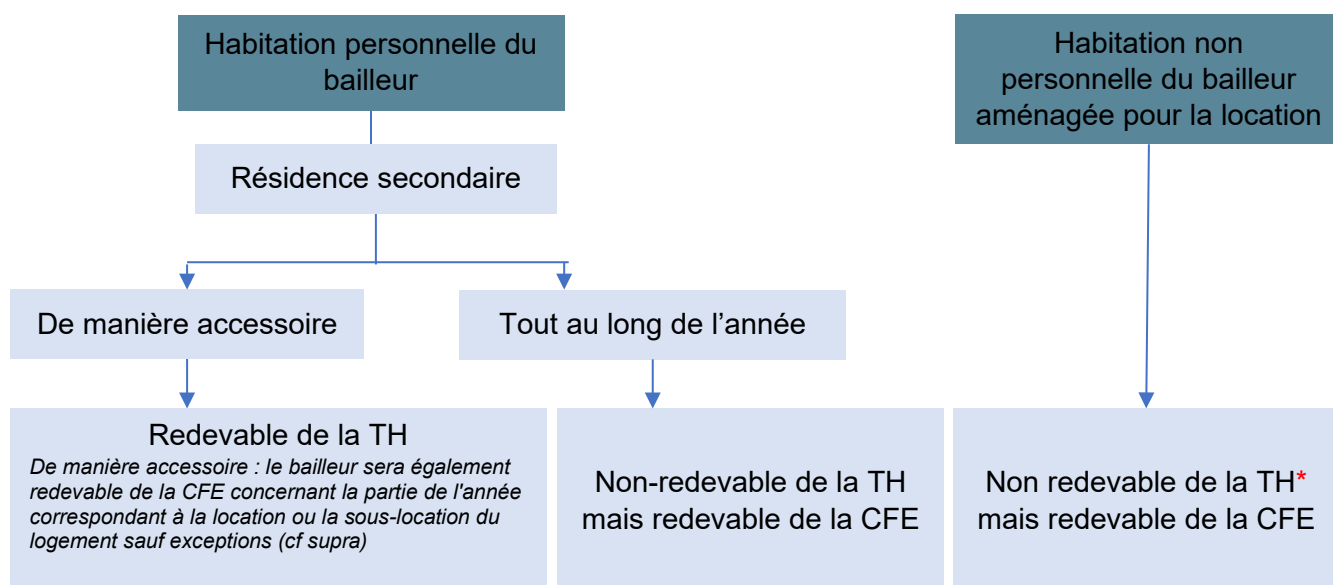
La taxe foncière est une taxe annuelle perçue au profit des collectivités locales et de certains organismes ou établissements publics.

Le montant de la taxe foncière est déductible du résultat si le logement a été inscrit au bilan du loueur en meublé.

Les personnes redevables de la taxe foncière sont les propriétaires ou usufruitiers au 1^{er} janvier d'immeubles bâtis situés en France.

III. La taxe d'habitation

En principe, la taxe d'habitation est due pour tous les logements loués meublés¹¹¹. Pour autant, il convient de déterminer, s'il s'agit de l'habitation personnelle (principale ou secondaire) du bailleur et si le bailleur a l'intention de louer le logement en meublé de manière régulière ou accessoire.



¹¹⁰ RM Giraud JOAN 28 nov. 2006, n°92787 - RM Aurillac JOAN 19 août 2006, n°171738 - BOI-IF-CFE-10-20-20-30, § 20

¹¹¹ Art. 1407, I, 1° CGI



Selon l'administration et la jurisprudence actuelle, un logement meublé qui serait exclusivement dédié à la location meublée courts séjours est, tout de même considéré comme à la disposition de son propriétaire et donc soumis à la taxe d'habitation, lorsque :

- d'une part, le bien est mis en location par l'intermédiaire d'un site de location en ligne pour de courtes durées et pour des périodes qu'il est loisible au propriétaire d'accepter ou de refuser ;
- et, d'autre part, le propriétaire peut disposer du bien entre les périodes où il est temporairement loué.

La circonstance que le bien soit loué presque toute l'année et qu'il soit soumis à la CFE, est indifférente (Décision du Tribunal administratif de Nîmes du 12 janvier 2024, n° 2202249 ; Arrêt du Conseil d'Etat, 8e et 3e ch., 15 juin 2023, n° 468195)

Chapitre 4. Transmission

Section 1. Droits de donation

I. LMNP

Les droits de donation doivent être acquittés au comptant.

II. LMP¹¹²

Les droits de donation peuvent bénéficier d'un paiement différé **et** fractionné.

Section 2. Droits de succession

I. LMNP

Les droits de succession peuvent bénéficier d'un paiement différé **ou** fractionné.

II. LMP¹¹³

Les droits de donation peuvent bénéficier d'un paiement différé **et** fractionné.

Section 2. Conséquences du décès du loueur meublé

I. Imposition immédiate du résultat et taxation des plus-values

- Le décès de l'exploitant rend exigible l'imposition des bénéfices relatifs à l'activité. Les revenus à prendre en compte sont ceux de l'année du décès et ceux générés par le décès lorsqu'ils n'ont pas déjà été taxés.
Cette imposition immédiate est établie au nom du défunt et constitue un passif de succession.

¹¹² RM Falco JOAN 21 mai 1990, n°25725 - BOI-ENR-DG-50-20-50, § 80

¹¹³ RM Falco JOAN 21 mai 1990, n°25725 - BOI-ENR-DG-50-20-50, § 80

- Le décès entraîne également la taxation des plus-values latentes dont le traitement fiscal dépend de la nature de l'activité (professionnelle ou non professionnelle), le traitement fiscal des plus-values différera.

LMP	LMNP
Régime des plus-values professionnelles (à court ou long terme → cf supra)	Régime des plus-values immobilières des particuliers.
Imposables au décès	Non imposables au décès
(La donation ou le décès ne purge pas la plus-value professionnelle)	

Certains dispositifs d'exonération sont applicables¹¹⁴.

II. Sorts des déficits

Les déficits de l'ancien exploitant ne peuvent être transmis.

Les déficits non encore imputés sont perdus en cas de décès de l'exploitant individuel : le décès est assimilé à une cession / cessation d'activité.

Par exception, le conjoint survivant peut continuer à imputer son déficit :

- pour moitié lorsque le bien exploité est commun,
- intégralement lorsque le bien exploité est un bien propre lui appartenant.

III. Sort des amortissements¹¹⁵

Au décès de l'exploitant, le stock d'amortissements est perdu.

Le nouvel exploitant peut inscrire les biens transmis à son bilan pour leur valeur réelle à la date de transmission, et les amortir sur cette base réévaluée.

La transmission constitue le point de départ de l'amortissement.

IV. Régularisation de la TVA

Lorsque la location meublée est soumise à TVA, le décès avant la vingtième année entraîne en principe la régularisation de la TVA récupérée.

Cependant, cette régularisation de la TVA connaît des exceptions lorsqu'il y a transfert d'une universalité (immeuble + baux en cours).

¹¹⁴ Art. 41 – 151 Octies – 151 Septies et 238 Quindecies du CGI

¹¹⁵ BOI-BIC-AMT-10-30-30-10 §480

Section 3. Location meublée en société

V. Forme de la société

Toutes les formes de sociétés peuvent accueillir une activité de location meublée. Cependant, toutes les formes sociales ne sont pas compatibles avec l'IR lorsque fiscalement, l'activité est considérée comme commerciale (BIC).



L'exercice de l'activité en société implique :

- d'être soumis au régime réel d'imposition des BIC à l'exclusion du micro-BIC sauf pour l'EURL),
- souvent un résultat comptable nul ou faible compte tenu des amortissements et donc une absence de résultats distribuables,
- généralement une affiliation au RSI et donc des cotisations sociales.



Les sociétés soumises à l'IS ne semblent pas opportunes. Les sociétés de personnes notamment les SARL de famille à l'IR permettent de combiner amortissement et plus-value immobilière des particuliers (LMNP) ou dispositifs de faveurs.

L'interposition d'une société est attractive pour anticiper la transmission. En effet, les descendants pourront être associés au capital soit par un apport en numéraire soit par donation de la pleine ou de la nue-propiété des titres.

Comme dans toute stratégie liée à la transmission de titres en nue-propiété, il convient de s'assurer d'une rédaction appropriée des statuts afin de répartir les pouvoirs politiques et les droits financiers entre usufruitier et nu-propiétaire.

A défaut de clauses statutaires dérogatoires, il convient de se référer aux principes suivants :

- **Civilement**, en se réservant l'usufruit, le donateur conserve la maîtrise des titres ainsi que la jouissance des bénéfices de la société,
- **Fiscalement**, les résultats de la société seront traités de la manière suivante :
 - Usufruitier : imposable à hauteur du résultat courant,
 - Nu-propiétaire : imposable à hauteur du résultat exceptionnel.

En effet, si juridiquement il est possible de « démembrer » soit l'immeuble loué en location meublée soit les titres de sociétés détenant des immeubles loués en location meublée, le démembrement **portant sur le bien immobilier limiterait l'amortissement à la valeur de l'usufruit**.

Pour autant, l'amortissement d'un droit d'usufruit suppose de remplir 2 conditions :

- l'usufruit est inscrit au bilan : cette inscription suppose que l'usufruit constitue une source régulière de revenus et qu'il est doté d'une durée suffisante¹¹⁶.
- et l'usufruit se déprécie nécessairement et a une durée limitée dans le temps puisqu'il est nécessairement temporaire¹¹⁷.

¹¹⁶ CE 21 août 1996, n°154488

¹¹⁷ CE 24 avril 2019, n° 419912 - CAA Nancy 22 fév. 2018, n° 17NC00780 - TA Strasbourg 14 mars 2017, n°1602812

L'usufruit d'un immeuble loué en meublé semble amortissable : l'usufruitier peut inscrire à son bilan, et donc d'amortir son droit d'usufruit (seul l'usufruitier, et non pas le nu-propriétaire, qui dispose de la qualité d'entrepreneur individuel).

II. Société civile

La société civile n'est pas adaptée à l'activité de location meublée.

Lorsqu'une société civile réalise des opérations relevant des BIC (comme la location meublée), elle est obligatoirement soumise à l'IS ¹¹⁸.



Cas particuliers : Tolérance de 10 % ¹¹⁹

La société civile reste imposée à l'IR si les recettes de la location meublée représentent moins de 10 % des recettes HT de la société.

Si ce taux était dépassé ponctuellement, pour l'appréciation de ce seuil de 10 %, on peut réaliser une moyenne sur l'année en cause et les 3 années précédentes.

- **Impossibilité de bénéficier des dispositifs de faveur en matière de plus-value**

En cas de vente de l'immeuble par la société, la plus-value est soumise à l'IS en lieu et place des plus-values immobilières des particuliers pour les LMNP ou des plus-values professionnelles pour les LMP, privant ainsi l'investisseurs de potentielles exonérations ou abattement pour durée de détention.

- **Impossibilité d'imputer des déficits sur le revenu global**

A l'IS, il est impossible d'imputer les déficits sur le revenu global (le déficit IS est reportable uniquement sur l'IS des années suivantes). L'investisseur ne peut donc bénéficier d'un effet de levier fiscal.

III. SNC, EURL ou SARL de famille

La SNC, l'EURL, ou la SARL de famille ont une forme commerciale et accueille une activité de location meublée en conservant la transparence fiscale. Les revenus restent donc soumis à l'IR dans la catégorie des BIC.

L'imposition est réalisée chez les associés et les obligations déclaratives sont à la charge de la société.

- **SNC**

La SNC nécessite pour les associés d'avoir la qualité de commerçant (ce qui exclut les associés mineurs non émancipés et les personnes exerçant des professions réglementées).



Il n'est pas nécessaire d'avoir des liens de parenté pour être associé.

¹¹⁸ Art. 206 2° CGI - BOI-BIC-CHAMP-40-20, § 40

¹¹⁹ BOI-IS-CHAMP-10-30, § 320

▪ L'EURL – La SARL de famille

La SARL de famille est une société à responsabilité limitée au montant des apports pour les associés. Les enfants même mineurs peuvent en conséquence être au capital de la société.

Pour bénéficier du régime de la SARL de famille (IR - BIC), la SARL doit :

- opter pour ce régime,
- exercer exclusivement une activité commerciale (ou industrielle, artisanale ou agricole),
- les associés doivent être exclusivement des parents en ligne directe (grands-parents, enfants, petits-enfants...), frères et sœurs, ainsi qu'entre conjoints et partenaires liés par un PACS.

Chapitre 5. Régime social

Section 1. Prélèvements sociaux

Sauf exceptions (cf infra), les revenus tirés de la location meublée non professionnelle sont soumis aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine au taux de 17,20%.

Section 2. Cotisations sociales

Les cotisations sociales sont dues dans trois cas lorsque :

- le loueur est qualifié de professionnel au sens fiscal (LMP) ;
- le loueur est LMNP et que les recettes provenant de la location saisonnières sont supérieures à 23 000 € ;
- le loueur réalise son activité via une société (le gérant majoritaire de SARL par exemple).

Sauf exception, le loueur en meublé soumis au régime social des travailleurs indépendants (SSI) cotise à différents postes dont notamment :

- la cotisation pour indemnité journalière ;
- la cotisation pour l'assurance maladie ;
- la cotisation allocations familiales ;
- la cotisation invalidité décès ;
- la cotisation retraite de base ;
- la cotisation retraite complémentaire ;
- la contribution à la formation professionnelle.

I. Champ d'application

- **En entreprise individuelle**

L'assujettissement aux cotisations sociales dépend de la nature de l'activité (résidence principale ou saisonnière), et du montant des recettes (plus ou moins de 23 000 €) et enfin du montant des recettes comparé aux revenus professionnels (statut LMNP ou LMP).



La location saisonnière concerne la mise à disposition de biens par leur propriétaire directement ou via une plateforme internet.

La location via un bail commercial à un exploitant n'est pas concernée puisque, dans ce cas, la personne physique ne loue pas de manière saisonnière mais via un bail commercial.

- **A compter de la LFSS 2021**

La LFSS 2021 met fin aux incertitudes sociales liées aux nouvelles conditions de la LF 2020 pour qualifier un loueur en meublé de professionnel.

En effet, les critères d'assujettissement aux cotisations sociales sont liés aux modalités rédactionnelles de l'article 155 IV du CGI : l'article L. 611-1, 6° du CSS renvoie directement à la condition de 23 000 € et aux recettes supérieures aux revenus professionnels (à savoir aux 2° et 3° du 2 de l'article 155, IV du CGI).



Ainsi, **en dehors de la location saisonnière**, le social suit le fiscal : **la qualification de professionnel pour un loueur en meublé d'un point de vue de l'IR qualifie socialement le loueur en meublé** (= assujettissement aux cotisations sociales en qualité de LMP).

Recettes	Type de location	Recettes - Autres revenus professionnels	Affiliation
Recettes $\leq$ 23 000 €	-	-	Pas d'affiliation TNS
Recettes $>$ 23 000 €	Location à titre de résidence principale pour le locataire	Recettes $\leq$ autres revenus professionnels	Travailleur non salarié (TNS)
		Recettes $>$ autres revenus professionnels	Travailleur non salarié (TNS)
	Location saisonnière pour plus de 23 000 €	Recettes $\leq$ autres revenus professionnels	Travailleur non salarié (TNS) ou option au régime général sous condition d'un CA $<$ 77 700 €.
		Recettes $>$ autres revenus professionnels	Travailleur non salarié (TNS)



Droit d'option pour le régime général (location saisonnière uniquement)¹²⁰ : en principe, les loueurs en meublé sont assujettis aux cotisations sociales du régime social des indépendants (SSI). Les loueurs exerçant une activité de location saisonnière peuvent opter pour leur rattachement au régime général dès lors que le montant de leurs recettes annuelles sont comprises entre **23 000 € et 72 600 € pour 2021 et 2022 et 77 700 € pour 2023.**

Le choix d'un rattachement permet notamment d'éviter aux assurés déjà rattachés au régime général de relever de plusieurs régimes.

• En société

- **En cas de location meublée réalisée via une EURL**, le statut social dépend de la qualité de la personne qui assume la fonction de gérant.
- **En cas de location meublée réalisée via une SARL**, le statut social dépend notamment du caractère majoritaire, égalitaire ou minoritaire du gérant.

¹²⁰ [CSS art. L.311-3, 35 ° nouv.](#)

Pour l'appréciation du caractère majoritaire ou minoritaire, les parts appartenant au conjoint sont prises en compte même si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens (le régime matrimonial n'a pas d'importance).

Forme sociale	Régime des indépendants	Régime général des salariés
SNC	L'ensemble des associés gérant ou non	Les gérants non associés
SARL	Le gérant majoritaire, Le gérant appartenant à un collège de gérance majoritaire,	Le gérant égalitaire ou minoritaire rémunéré, Le gérant rémunéré appartenant à un collège de gérance égalitaire ou minoritaire,
SAS et SASU		Le président et dirigeants rémunérés au titre de leur mandat social.
SCA	Le gérant, L'associé commandité.	L'associé commanditaire.
SA		Le président du Conseil d'administration, Le directeur général, Le directeur général délégué.
SCI	Le gérant associé (si lien de subordination)	Le gérant non associé (si absence de lien de subordination)

II. Intérêt de l'affiliation

Le coût de ces charges sociales diminue de la rentabilité de l'investissement.

Pour autant, cette couverture sociale peut avoir un intérêt pour une personne ayant prématurément cessé son activité professionnelle. Cette dernière pourra ainsi valider ses trimestres manquant pour la retraite et bénéficier d'une couverture sociale.

Ces cotisations sont déductibles des résultats.

• **Tableau comparatif des avantages et contraintes par dispositif fiscal**

	Avantage fiscal	Assiette	Zonage	Engagement de location	Plafonnement des ressources du locataire	Plafonnement de loyers du locataire	Eco-conditionnalité – Performance énergétique	Plafonnement global des niches fiscales	Avantage fiscale IFI	Avantage fiscal transmission	Avantage fiscal PVI PVI
Déficit Foncier	Assiette IR	Travaux éligibles	Non	Non	Non	Non sauf droit commun	Non (oui pour déficit déplafonné 21 400 €)	Non	Non	Non	Des particuliers Attention assiette
Nue-propriété	Assiette IR ou IFI selon le mode de financement	Prix de revient	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non Oui	Non	Des particuliers Avantage assiette
Monument historique	Assiette IR	Travaux éligibles	Classement ou assimilé	Non Engagement de conservation 15 ans	Non	Non sauf droit commun	Non	Non	Non	Sous conditions	Des particuliers Attention assiette
Pinel et Pinel +	Réduction IR	Prix de revient plafonné	Oui	Oui Mini 6 ans Max 12 ans	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Des particuliers
Malraux	Réduction IR	Travaux éligibles plafonnés	Oui	Oui 9 ans	Non	Non sauf droit commun	Non	Non	Non	Non	Des particuliers Attention assiette
LMNP	Assiette IR	Amortissement sur prix de revient (HT) hors terrain	Non	Non	Non	Non sauf droit commun	Non	Non	Sous conditions	Non	Des particuliers Attention à l'assiette selon la nature du bien
LMNP Bouvard (fin 31 12 2022)	Réduction IR	Prix de revient (HT) hors mobilier	Non	Oui 9 ans	Non	Non	Oui	Oui	Sous conditions	Non	Des particuliers
LMP	Assiette IR	Amortissement sur prix de revient (HT) hors terrain	Non	Non	Non	Non sauf droit commun	Non	Non	Sous conditions	Sous conditions	Professionnelle « Exo. » sous conditions

